

제품안전기본법 연혁집

2024.10

제품안전정책국

목 차

1. 연혁 개요	1
1.1 제 품 안전 기본 법	1
1.2 제 품 안전 기본 법 시행령	4
2. 심사 현황 및 주요 이슈	7
2.1 심 사 현 황	7
2.2 주요 심 사 이 슈	8
3. 조항별 연혁	43
3.1 제 품 안전 기본 법	43
3.2 제 품 안전 기본 법 시행령	66

1. 연혁 개요

1.1 제품안전기본법

구분	제개정일시	제·개정 사유	주요내용
제정	2010.02.04	① 저가 수입제품과 불법·불량 제품으로 인한 안전사고는 지속적으로 증가하고 어린이용품의 안전사고는 더 심각한 실정 ② 제품안전을 위한 시장 사후관리 강화, 정보 공유, 기술개발 지원 등이 체계적이고 효과적으로 수행될 수 있도록 제정 필요	① 국민의 권리와 국가, 지방자치단체 및 사업자의 책무(안 제4조 및 제5조) ② 종합계획 수립(안 제7조부터 제9조까지) ③ 제품안전성 조사(안 제10조부터 제16조까지) ④ 제품안전관리의 기반조성(안 제17조부터 제23조까지)
제1차 개정	2012.05.23	국내에서 판매하는 동일한 제품에 대해 외국에서 결함이 발견되어 자진수거가 이루어진 경우에는 그 결함의 내용을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하도록 하여 국내의 소비자보호를 강화	① 사업자는 위해성이 있을 것으로 우려되어 외국 정부에서 사업자에게 수거등을 권고하거나 명령한 경우 또는 외국에서 사업자가 자발적으로 수거등의 조치를 취한 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 이를 즉시 보고(안 제13조제3항 신설) ② 이 규정을 위반하여 외국정부 또는 사업자의 조치를 보고하지 아니한 자에게 과태료를 부과(안 제27조제2항 제4호 신설)
제2차 개정		정부조직법 개편	“지식경제부장관”을 각각 “산업통상자원부장관”으로함
제3차 개정	2015.01.28	① 안전성조사를 할 수 있는 대상을 확대하고, 제품안전에 관한 국민의 알권리를 실현하기 위하여 안전성조사 또는 사고조사의 결과를 공표 ② 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 실시하고, 그 결과를 소비자에게 통보하도록 하며, 사업자에게 제품으로 인한 사고의 보고의무를 부과하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완	① 안전성조사의 대상범위 확대 및 안전성 조사내용과 결과에 대한 소비자 열람(안 제9조제1항제2호의2 및 제4호 신설, 안 제9조제2항 개정) ② 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 실시하고, 그 결과를 소비자에게 통보(안 제9조의2 신설) ③ 사업자는 중대한 결함 여부와 관계없이 사망 등의 사고가 발생한 경우 이를 중앙행정기관의 장에게 보고하도록 의무화(안 제13조의2 신설) ④ 중앙행정기관의 장은 제품사고의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 하기 위해 사고와 관련된 자료를 요청할 수 있는 대상 제품과 대상 기관을 확대(안 제15조) ⑤ 안전성조사 결과 또는 제품사고조사 결과를 공표할 수 있도록 하고 지방

			자치단체의 장 등이 안전성조사 결과를 공표하려는 경우에 해당 제품의 소관 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 미리 알리도록 함(안 제15조의2 신설) ⑥ 제품안전연구 등에 대한 출연대상 기관을 한국산업기술평가관리원 등 보다 구체적으로 명시(안 제18조)
제4차 개정	2015.05.18	정상적으로 인증을 받은 후 부품 등을 변경하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 제품을 판매하는 경우가 자주 적발됨에도 불구하고 제품수거 등의 명령의 행정처분만이 가능하여 이와 같은 불법행위에 대한 근절 필요	① 제품의 부품 등을 변경하여 제조·수입·유통·판매하는 사업자에 대해서는 처벌(안 제11조, 제26조) ② 세관과 불법제품의 수입자 정보를 공유하고 통관전에 안전성조사를 진행하여 그 결과에 따라 불법·불량 제품의 반송·폐기조치 등을 통해 국내 반입을 차단(안 제9조의2)
제5차 개정	2016.01.17	「전기용품안전 관리법」과 「품질경영 및 공산품안전관리법」을 통합하여 하나의 법률로 규정	중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사를 할 수 있다 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전관리대상제품인 경우
제6차 개정	2017.03.23	① 제품안전정책협의회를 설치하여 사전적인 안전관리 또는 사후적인 시장 관리 조치가 필요한 제품에 대한 소관 부처 조정에 관한 사항 등을 협의하는 등 제품안전과 관련하여 부처 간의 협업 체계를 강화 ② 제품의 수거등의 명령을 받은 사업자가 명령에 따라 조치를 한 후에 해당 제품을 시중에 유통하는 경우 처벌할 수 있는 근거를 마련 ③ 현행법의 용어를 ‘고용인’에서 ‘근로자’로 개정하여 법률의 내용을 이해하는 데 혼선이 없도록 하려는 것	① 제품안전에 관한 사항을 협의하기 위하여 제품안전정책협의회를 두며, 정책협의회의 위원장은 국무조정실의 차관급 공무원으로 국무총리가 지명하는 사람이 되도록 함(안 제7조의2 신설) ② 제품의 수거등의 명령을 받은 사업자가 명령에 따라 조치를 한 후에 해당 제품을 시중에 유통하지 못하도록 하고 이를 어긴 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제11조제4항 및 제26조제1항제1호의3 신설) ③ 현행법의 용어를 ‘고용인’에서 ‘근로자’로 개정함(안 제14조제1항·제2항 및 제17조제1항)
제7차 개정	2017.12.12	최근의 휴대전화 안전사고 사례와 같이 사업체가 사고조사에 즉시 착수하지 않아 대응이 지연되거나 사고조사의 과정이나 결과가 적시에 투명하게 공개되지 않는 문제가 빈번하게 발생	사망사고 등 중대한 제품안전 사고가 발생하는 경우 사업자가 즉시 중앙행정기관의 장에게 이를 보고하도록 하고, 사고발생일로부터 7일 이내에 사고원인 규명 조사에 착수하도록 의무화하는

			제도를 마련하고자 함(안 제9조의4 신설, 제13조의2제1항 및 제16조제1항)
제8차 개정	2018.03.20	기존의 한국제품안전협회 설립 근거 규정을 삭제하고, 이를 대체하는 한국 제품안전관리원 설립 근거 규정 신설	① 기존의 협회가 수행하던 업무에 제품의 안전성조사, 리콜이행명령 등의 업무를 사업 범위에 추가하고, 운영재원 확보를 위한 지원근거를 마련함(제21조의3 및 제21조의4 신설) ② 특수법인이라는 관리원의 특성을 고려하여 관련 사항에 대해 산업부의 승인 및 보고를 받도록 하고, 관리원 임직원에 대해 뇌물죄(「형법」 제 129조 내지 제132조) 적용 시 공무원 의제 규정을 신설함(안 제21조의5 신설 및 제25조)
제9차 개정	2019.12.10	제품의 수거등에 대한 이행점검에 관한 조항을 신설하고, 과태료 부과 대상에 거짓으로 보고하는 경우를 추가	① 제10조·제11조에 따라 제품의 수거등의 권고·명령을 받은 사업자 또는 제13조에 따라 제품의 수거등을 하여야 하는 사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제품 수거등 계획서를 작성하여 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다. ② 벌칙 및 과태료 조항 신설(제26조 및 제27조)
제10차 개정		한국산업기술평가관리원을 한국산업 기술기획평가원' 으로 변경	중앙행정기관의 장은 「산업기술혁신 촉진법」 제39조에 따른 한국산업기술기획평가원 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인·단체에 대하여 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용을 출연할 수 있다
제11차 개정	2023.09.14	제품안전관리원은 국민 생활에 밀접한 전기용품, 생활용품, 어린이제품의 안전 확보를 위하여 불법제품 및 위해 우려가 있는 제품에 대한 감시·조사 등의 역할을 수행하고 있으나, 예산 및 보조금 지원 근거가 불명확하여 국민 안전을 위한 사업수행에 어려움	제품안전관리원의 운영과 사업수행이 안정적으로 이뤄질 수 있도록 운영 및 사업수행에 필요한 예산을 지원 하거나 경비를 보조하는 법적 근거를 법률에 명확히 규정하려는 것임 (안 제21조의4제2항).

1.2 제품안전기본법시행령

구분	제개정일시	제·개정 사유	주요내용
제정	2011.01.28	제품안전에 대한 통일된 정책방향 수립 및 사후관리 강화 등을 위하여 정부가 제품안전관리에 관한 종합계획을 수립하고, 중앙행정기관의 장이 제품에 대한 안전성을 조사하며, 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 제품의 경우 사업자에게 수거 등을 권고하거나 명하도록 하는 등의 내용으로 「제품안전기본법」이 제정(법률 제10028호, 2010. 2. 4. 공포, 2011. 2. 5. 시행)됨에 따라 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함	① 제품안전관리에 관한 종합계획의 수립(안 제2조) ② 안전성조사의 절차(안 제4조) ③ 제품의 수거 등의 권고(안 제6조) ④ 중대한 결함의 범위(안 제10조) ⑤ 제품의 직접 수거 등의 조치(안 제12조) ⑥ 제품사고조사센터의 지정(안 제17조)
제1차 개정	2012.08.22	「제품안전기본법」이 개정(법률 제1437호, 2012. 5. 23. 공포, 8. 24. 시행)됨	① 시중에 유통시킨 제품과 동일한 제품에 대하여 위해성을 이유로 외국 정부로부터 수거 등의 권고 또는 명령을 받고 수거 등의 조치를 하거나 자발적으로 수거 등의 조치를 한 경우 등에는 소관 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고 ② 「개인정보 보호법」에 맞추어 서식 중 고유식별정보인 주민등록번호를 사업자등록번호 등으로 대체하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완
제2차 개정	2013.03.23	산업통상자원부와 그 소속기관 직제 규정 개정	“지식경제부장관”을 각각 “산업통상자원부장관”으로
제3차 개정	2013.12.11	산업통상자원부와 그 소속기관 직제 일부개정령 개정	“기술표준원장”을 “국가기술표준원장”으로
제4차 개정	2014.06.25	대통령령 제25393호(2014.6.25) 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 시행령 일부개정령 개정	“「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조제1호”를 “「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조”로
제5차 개정	2014.12.09	대통령령 제25840호(2014.12.9) 규제 재검토기한 설정 등 규제 정비를 위한 건축법 시행령 등 일부개정령	산업통상자원부장관은 제15조에 따른 자료제출 요청 범위 등에 대하여 2015년 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다

제6차 개정	2015.07.24	소비자가 시중에 유통되는 제품에 대한 안전성조사를 요청할 수 있도록 하고, 사업자에게 제품으로 인한 사고를 보고하도록 하며, 소비자가 안전성조사를 요청하기 위한 절차 및 방법 등을 정하고, 사업자가 보고하여야 하는 사고의 대상, 보고 내용 및 절차를 마련하며, 안전성조사 또는 제품사고조사 결과의 공표 방법을 규정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함	① 안전성조사 결과에 대한 소비자의 열람방법 및 절차(제5조제3항 및 제4항 신설) ② 소비자의 요청에 따른 안전성조사의 요건 및 절차(제5조의2 신설) ③ 사업자가 보고하여야 하는 사고의 대상 및 보고 방법(제14조의2 신설) ④ 안전성조사 또는 제품사고조사 결과의 공표 내용 및 방법(제17조의2 신설)
제7차 개정	2015.11.18	수입제품의 안전관리를 강화하여 불법·불량 수입제품의 유통을 차단하기 위하여 중앙행정기관의 장과 관세청장이 불법·불량제품 유통 사업자의 정보 등을 공유할 수 있도록 하고, 통관절차 완료 전 안전성조사를 실시할 수 있도록 하며, 중앙행정기관의 장은 안전성조사 결과 법령에서 정하는 요건을 준수하지 아니한 제품 등에 대하여 관세청장에게 제품의 반송, 폐기 또는 개선조치의 요청을 할 수 있도록 함	① 불법·불량 수입제품 유통 사업자의 사업자등록번호 등을 중앙행정기관의 장과 관세청장이 공유 ② 안전성조사 결과에 따라 통관단계에 있는 수입제품에 대하여 반송, 폐기를 요청받은 관세청장은 「관세법」에 따라 조치
제8차 개정	2015.12.30	규제 재검토기한 설정 등을 위한 가맹 사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령 등 일부개정령 개정	제25조의2를 삭제한다.
제9차 개정	2017.01.26	대통령령 제27806호(2017.1.26) 전기용품안전 관리법 시행령 전부개정	제3조(다른 법령의 개정) 제품안전기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 제4조제1항제5호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제6호를 삭제한다. 5. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제4조제1항에 따른 안전인증기관
제10차 개정	2017.09.19	제품안전정책협의회를 설치하여 사전적인 안전관리 또는 사후적인 시장관리 조치가 필요한 제품에 대한 소관부처 조정에 관한 사항을 협의하는 등 제품안전과 관련하여 부처 간의 협업체계를 강화	제품안전정책협의회 및 실무협의회의 구성과 운영에 필요한 사항 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함 제2조의2(제품안전정책협의회의 구성 및 운영) 및 제2조의3(실무협의회의 구성 및 운영)
제11차 개정	2018.06.12	중앙행정기관의 장은 사망 사고 및 폭발 사고 등 중대한 안전사고를 발생시킨 제품을 제조 또는 유통하는 사업자로 부터 사고의 내용 및 상황 등을 보고 받은 경우 해당 제품의 제조업자 또는 수입업자에게 사고의 경위 및 원인을	중앙행정기관의 장은 동일한 제품이 일정기간 동안 중대한 안전사고를 일으킨 횟수 및 제조업자 또는 수입업자의 사고조사 능력 등을 고려하여 사고의 경위 및 원인에 대한 조사를 명할 수 있도록 하고, 사고조사의

		조사하도록 명령할 수 있는 등의 내용 추가	명령을 받은 제조업자 또는 수입업자는 명령을 받은 날부터 7일 이내에 사고조사계획서를, 3개월 이내에 사고조사 결과보고서를 각각 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하도록 하며, 사고조사의 명령을 받은 제조업자 또는 수입업자가 사고조사를 하지 아니하거나 사고조사 결과를 보고하지 아니한 경우에 대한 과태료 부과 기준을 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함 - 제14조의3(사업자의 사고조사) 신설
제12차 개정	2018.09.18	제품안전관리제도에 관한 연구 및 불법·불량제품의 조사 등을 수행하는 한국제품안전협회를 대체하여 한국제품안전관리원을 설립하는 등의 내용을 개정	목적·명칭 및 주된 사무소 등 한국제품안전관리원의 정관에 포함되어야 하는 사항을 정하고, 한국제품안전관리원의 임원으로 원장 1명을 포함한 11명 이내의 이사와 감사 1명을 두도록 하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함 - 제23조의2(정관), - 제23조의3(임원) - 제23조의4(임원의 직무) - 제23조의5(이사회) - 제23조의6(제품안전 관련 조사수행자의 증표) - 제23조의7(승인 및 보고 등) - 제23조의8(관리 및 감독)
제13차 개정	2019.10.08	대통령령 제30106호(2019.10.8) 과태료 금액 정비를 위한 41개 법령의 일부개정에 관한 대통령령	별표 제2호자목의 과태료 금액란을 다음과 같이 한다.(300백만원, 400백만원, 500백만원)
제14차 개정	2020.06.09	제품 수거 등의 의무가 있는 사업자의 수거 등 조치를 체계적으로 관리·감독하기 위하여 제품 수거 등의 권고·명령을 받은 사업자 등에게 제품 수거 등 계획서의 작성·제출 의무를 부과하고 이를 위반한 경우 500만원 이하의 과태료를 부과하며, 사업자가 제출된 계획서에 따라 성실하게 수거 등 조치를 이행하지 않은 경우에는 보완하여 이행할 것을 명령할 수 있도록 함	제품 수거 등 계획서와 보완명령 이행 결과보고서의 기재내용 및 그 제출 절차 등을 정하고, 제품 수거 등 계획서를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우에 부과하는 과태료의 금액을 1차 위반 시 100만원, 2차 위반 시 200만원, 3차 이상 위반 시 400만원으로 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편, 현재 국가기술표준원장이 수행하고 있는 제품 수거 등 권고에 따른 조치결과 보고 접수 권한 등의 위임 근거를 명확히 함 - 제17조의3(제품 수거등에 대한 이행점검 등) - 제25조에 제3호의2, 제4호의2, 제6호의2부터 제6호의6까지, 제8호의3 및 제8호의4를 신설

2. 심사현황 및 주요이슈

2.1 심사현황

구분	발의	소관위 심의	법사위 심의	공포 (번호)
제정	배은희의원등 17인 2008-11-14	제284회 국회(정기회) 제15차 전체회의(2009-11-30) : 소위심사보고/축조심사/찬반토 론/의결(수정가결)	제285회 국회(임시회) 제2차 전체회의(2009-12-28) : 상정/상정/소위심사보고/소위 심사보고/의결(수정가결)/의결(수정가결)	2010 -02-04 (10028)
제1차 개정	유기준의원등 13인 2011-05-19	제305회 국회(임시회) 제3차 전체회의(2012-02-13) : 상정/소위심사보고/의결(수정가결)	제307회 국회(임시회) 제2차 전체회의(2012-05-02) : 상정/대체토론/의결(수정가결)	2012 -05-23 (11437)
제2차 개정	정부조직법 전부개정법률안 2013-03-22	제314회 국회(임시회) 행정안전위원회 본회의에 부의하지 아니하기로 하고, 국회법 제51조에 따라 위원회 대안으로 제안하기로 의결	제314회 국회(임시회) 제3차(2013. 3. 22)회의에서	2013 -03-23 (11690)
제3차 개정	산업통상자원위 원장 2014-12-26	제329회 국회(정기회) 제11차 전체회의(2014-12-02) : 상정/대체토론/소위심사보고/ 의결(대안가결)	제330회 국회(임시회) 제1차 전체회의(2014-12-24) : 상정/제안설명/검토보고/대체 토론/의결(수정가결)	2015 -01-28 (13092)
제4차 개정	이진복의원 등 10인 2015-01-06	제332회 국회(임시회) 제2차 전체 회의(2015-04-23) : 상정/소위심사보고/의결(수정가결)	제332회 국회(임시회) 제2차 전체회의(2015-04-29) : 상정/의결(수정가결)	2015 -05-18 (13314)
제5차 개정	전기용품 및 생활용품안전관 리법 제정	법률안은 이 법률안과 함께 제출되는 「산업표준화법 일부개정 법률안」의 의결을 전제로 하므로, 같은 법률안이 의결되지 아니 하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.		2016 -01-27. (13859)
제6차 개정	산업통상자원위 원장 2017-02-28	제349회 국회(임시회) 제3차 전체 회의(2017-02-22) : 상정/소위심사보고/의결(대안가결)	제349회 국회(임시회) 제5차 전체회의(2017-02-28) : 상정/검토보고/대체토론/의결 (수정가결)	2017 -03-23 (14673)
제7차 개정	우원식의원 등 30인 2017-01-31	제354회 국회(정기회) 제6차 전체 회의(2017-09-27) : 상정/의결(수정가결)	제354회 국회(정기회) 제9차 전체회의(2017-11-23) : 상정/제안설명/검토보고/대체 토론/의결(수정가결)	2017 -12-12 (15182)
제8차 개정	산업통상자원중 소벤처기업위원 장 2018-02-28	제356회 국회(임시회) 제2차 전체 회의(2018-02-21) : 상정/소위심사보고/찬반토론/의결 (대안가결)	제356회 국회(임시회) 제7차 전체회의(2018-02-28) : 상정/제안설명/검토보고/의결 (수정가결)	2018 -03-20 (15508)
제9차 개정	산업통상자원중 소벤처기업위원 장 2019-11-15	제371회 국회(정기회) 제2차 전체 회의(2019-09-05) : 상정/소위심사보고/의결(대안가결)	제371회 국회(정기회) 제8차 전체회의(2019-11-13) 상정/제안설명/검토보고/대체 토론/의결(수정가결)	2019 -12-10 (16803)
제10차 개정	산업기술혁신촉 진법 개정 2023-06-20	산업기술혁신촉진법 제39조(한국산업기술기획평가원의 설립 등) 개정에 따른 것임		2023 -06-20. (19496)
제11차 개정	박영순의원등 10인 2022-12-15	제406회 국회(임시회) 제1차 전 체회의(2023-05-11) : 상정/소위심사보고/축조심사/ 찬반토론/의결(수정가결)	제409회 국회(임시회) 제2차 전체회의(2023-08-23) : 상정/제안설명/검토보고/대체 토론/의결(원안가결)	2023 -09-14 (19713)

2.2 주요심사 이슈

□ 제정(2010. 2. 4)

발의안	최종안	주요 이슈
제1조(목적) 이 법은 제품의 안전성을 확보하여 국민의 생명을 보호하고, 건강과 재산에 대한 피해를 예방하기 위하여 종합적인 정책을 추진하기 위한 기본적인 사항을 정함으로써 국민의 삶의 질 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법은 제품의 안전성 확보를 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 생명을 보호하고, 건강과 재산에 대한 피해를 예방하여 ----- ----- -----.	「소비자기본법」 과의 중복규율에 대한 검토 : 규율대 상이 제품과 물품 으로 거의 동일한 개념이며, 제정안이 「소비자기본법」 과 유사한 규정을 상당수 담고 있다 는 점에서, 기존의 「소비자기본법」 이나 「품질경영 및 공산품안전관리 법」과 같은 개별 법을 보완·개선함으 로써 제정안의 입 법취지를 충분히 달성할 수 있다는 주장이나 품의 안 전성 확보를 통하 여 국민의 생명을 보호하고 건강과 재산에 대한 피해 를 예방하고자 하 는 제정안과 입법 목적이 상이하고, 제정안은 제품 위 해로부터의 소비자 보호에 관련된 사 항뿐만 아니라 제 품안전관리를 강화 하기 위한 정책추 진체계와 제품안전 관련 기술개발, 기 반구축, 인력양성과 같은 다양한 정책 수단을 규율하고 있어, 「소비자기본 법」과 일부 중복 되는 내용이 있다 고 하더라도 제정 안의 입법 필요성 은 충분히 인정될 수 있다고 판단
제2조(기본이념) 이 법은 제품의 안전성을 확보하고, 제품으로 인하여 위해가 발생하는 경우 그 피해를 최소한으로 줄이는 것이 국가 및 지방자치단체의 기본적 의무임을 확인하고, 모든 국민과 국가·지방자치단체가 제품의 생산·사용 유통과 관련된 행위를 하는 때에는 안전을 우선적으로 고려함으로써 국민이 제품으로부터 안전한 사회에서 생활할 수 있도록 함을 기본이념으로 한다.	제2조(기본이념) ----- ----- ----- ----- -----생산·조립·가공이나 수 입·판매·대여 또는 사용----- ----- -----.	
제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “제품”이란 판매를 목적으로 생산된 물품으로 소비자가 최종으로 사용하는 물품과 그 물품의 사용을 위해 소요되는 부분품을 말한다. 2. “사업자”란 제품을 생산·조립 또는 가공(이하 “제조”라 한다)·수입·판매 또는 대여하는 자를 말한다. 3. “안전성조사”란 관계 행정기관 또는 행정기관으로부터 업무를 위탁받은 기관이 제품안전성을 증대하기 위하여 행정상 필요한 자료나 정보를 수집하기 위하여 행하는 일체의 활동을 말한다.	제3조(정의) ----- --뜻은-----. 1. “제품”이란 소비자가 최종으로 사용하는 물품 또는 그 부분품이나 부속품을 말한다. 2. -----생산·조립·가공(이하 “제조”라 한다) 또는 수입·판매·대여(이하 “유통”이라 한다)-----. 3. “안전성조사”란 제품과 관련된 생명·신체 또는 재산상 위해를 방지하기 위하여 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 여부에 관하여 검증·검사 또는 평가하는 일체의 활동을 말한다.	

제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 국민이 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 제품의 안전에 관한 정책(이하 “제품안전정책”이라 한다)을 수립하고 시행할 책무를 진다. ② 국가 및 지방자치단체는 제품안전 정책을 수립·시행할 경우 과학적 합리성, 일관성, 투명성, 신속성 및 사전예방의 원칙이 유지되도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제품안전 정책을 수립·시행함에 있어서 사용자의 건강과 장애인·노약자·어린이 등의 이용을 배려할 수 있도록 필요한 시책을 강구하여야 한다. ④ 국가는 제품안전검증을 위한 제품의 제조 및 사용 등에 관한 기준 또는 규격(이하 “안전기준”이라 한다)을 국제기준에 부합하도록 제정 또는 개정하고 시행하도록 노력하여야 한다. ⑤ 국가 및 지방자치단체는 중복적인 출입·수거·검사 등으로 인하여 사업자에게 과도한 부담을 주지 아니하도록 노력하여야 한다. <신 설>	제4조(국가 등의 책무) ① (제정안과 같음) <삭 제> ② -----있어 소비자의 생명·신체 또는 재산에 대한 위해방지를 우선적으로 고려하고, 어린이·노약자·장애인 등 안전취약 계층을 배려하여야 한다. ③ -----제품의 안전성을 검증하기 위한-----제정하거나 개정하고, 이를-----. <삭 제> ④ 사업자는 안전한 제품을 제조 또는 유통하여야 하고, 제조 또는 유통되는 제품의 안전성을 확인할 책무를 진다.	
제5조(국민의 권리와 사업자의 책무) ① 국민은 국가나 지방자치단체의 제품안전정책의 수립·시행에 참여하고, 안전한 제품을 사용할 권리가 있다. ② 사업자는 안전한 제품을 생산·판매·유통을 하여야 하고, 취급하는 제품의 안전에 관하여 확인할 책무를 진다.	제5조(국민의 권리) 국민은 국가나 지방자치단체의 제품안전정책의 수립·시행에 참여하고, 안전한 제품을 사용할 권리가 있다.	
제6조(적용범위) 이 법은 제품 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 제품에 적용한다. 1. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제2조제5호에 따른 공산품 2. 「전기용품안전 관리법」 제2조 제1호에 따른 전기용품 3. 다른 법률에서 특별하게 규정하지	제6조(다른 법률과의 관계) 제품 안전에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 따른다.	

아니하는 제품 4. 다른 법률에서 이 법의 적용을 받도록 특별하게 규정하는 제품		
제7조(종합계획의 수립 등) ① 지식경제부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)의 의견을 들어 5년마다 제품안전관리에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립하여야 한다. ② 종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <신 설> 1. 제품의 안전을 확보하기 위한 기반조성에 관한 사항 2. 제품의 안전사고 발생방지 및 대책에 관한 사항 3. 수입된 제품 및 새로운 종류의 제품의 안전관리에 관한 사항 4. 제품안전 관련기술의 연구개발에 관한 사항 5. 제품의 안전에 관한 규제의 합리화에 관한 사항 6. 제품의 안전에 관한 정보의 공유 체계에 관한 사항 7. 제품의 안전에 관하여 외국과 협력에 관한 사항 8. 장애인·노약자·어린이 등의 제품이용에 따른 안전대책에 관한 사항 9. 그 밖에 제품의 안전을 확보하기 위하여 지식경제부장관이 필요하다고 인정하는 사항 ③ 종합계획을 수립하거나 변경하려는 때에는 제9조에 따른 제품안전위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 제품안전위원회의 심의를 생략할 수 있다. ④ 지식경제부장관은 종합계획을 세우기 위하여 필요한 때에는 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 관련 교육·연구기관 및 국가연구개발 사업에 참여하는 법인·단체에 대하여	제7조(제품안전관리에 관한 종합계획의 수립 등) ① 정부는 3년마다----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. ② ----- -----. 1. 제품안전정책의 목표 및 기본방향 2. 제품안전을 확보하기 위한 기반조성에 관한 사항 3. 제품사고의 발생방지 및 대책에 관한 사항 4. 수입된 제품 및 새로운 종류의 제품의 안전관리에 관한 사항 5. 제품안전에 관한 연구 및 기술개발에 관한 사항 6. 제품안전에 관한 규제의 합리화에 관한 사항 7. 제품안전에 관한 정보의 공유 체계에 관한 사항 8. 제품안전과 관련하여 국제기구 또는 외국과의 협력에 관한 사항 9. 어린이·노약자·장애인 등 안전취약계층의 제품 사용에 따른 안전대책에 관한 사항 10. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 사항 ③ 중앙행정기관의 장은 종합계획을 수립하는 경우 「소비자기본법」 제23조에 따른 소비자정책위원회에 제출하여야 한다. ④ 중앙행정기관의 장은 종합계획을 추진하기 위하여 인력과 재원을 우선적으로 확보하도록 노력하여야 한다.	제품안전은 범부처적인 업무인바, 종합계획의 수립 주체를 ‘지식경제부장관’에서 ‘정부’로 변경하는 것을 고려 필요

필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. ⑥ 종합계획의 수립절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	⑤ 종합계획의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
제8조(제품안전위원회) ① 지식경제부장관은 제품안전에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 지식경제부에 제품안전위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 1. 종합계획 수립에 관한 사항 2. 인증·표시·포장 대상제품의 지정 등에 관한 중요한 사항 3. 위원장이 부의하는 안전기준의 제정 및 개정 등에 관한 사항 4. 제품안전과 관련하여 국제기구 또는 외국과 협력에 관한 사항 5. 이 법의 규정을 위반한 제품에 대한 처분·조치 등과 관련하여 지식경제부장관이 심의를 요청하는 사항 6. 제품안전과 관련하여 중앙행정기관 간의 업무조정 및 협력에 관한 사항 7. 그 밖에 제품 안전을 확보하기 위하여 지식경제부장관이 정하는 사항 ② 위원회는 위원장 1인을 포함한 15인 이내의 위원으로 구성하고, 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원은 다음 각 호의 자로 한다. 1. 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관의 제품 안전관련 업무를 담당하는 본부장 또는 국장 2. 「비영리민간단체지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체 중 제품 안전 관련 시민단체가 추천한 자 중에서 지식경제부장관이 위촉하는 자 3. 그 밖에 제품안전관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중 지식경제부장관이 위촉하는 자 ③ 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 공무원인 위원의 임기는 그 재임기간으로 한다. ④ 위원회는 전문적인 사항을 검토하기 위하여 분야별로 전문위원회를 둘 수 있다. ⑤ 위원회의 회의 및 운영 등에 관	<삭 제>	제품안전위원회를 설치하도록 근거 규정을 두고 있지만 소비자 기본법상 소비자정책 위원회와 중복 우려가 있기 때문에 보다 신중한 검토가 필요하다는 공정거래위원회의 의견을 반영할 필요

하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		
제9조(제품안전사고 등 통계의 작성) ① 지식경제부장관은 종합계획의 수립과 위원회의 심의 등을 위하여 제품안전사고 또는 제품불량에 관한 통계를 작성·관리하고, 이를 발표할 수 있다. ② 제1항에 따른 통계 작성의 범위 및 조사대상에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 제1항에 따른 통계의 작성·관리에 관하여 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「통계법」의 관련 규정을 준용한다.	제8조(제품사고 등 통계의 작성) ① 중앙행정기관의 장은 종합계획 및 시행계획----- ---제품사고----- -----작성하여 관리할 수 있다. ② ----- ---대상에 관하여는----- -----. ③ ----- -----제외하고는 「통계법」----- -----.	
제10조(안전기준 준수조사 등) ① 정부는 「품질경영 및 공산품안전관리법」, 「전기용품안전 관리법」 및 그 밖에 다른 법률에 따른 안전관리 대상제품으로 시중에 유통되는 제품에 대하여 안전기준의 준수 여부에 관한 조사를 실시할 수 있다. ② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항의 조사결과 안전기준을 준수하지 아니한 때에는 이를 공표할 수 있다. ③ 제2항에 따른 공표의 대상, 방법, 절차 등에 관하여는 지식경제부령으로 정한다.	<삭 제>	
제11조(안전성조사 등) ① 지식경제부장관은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당된다고 판단되는 경우에는 위해성 여부를 확인하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제품에 대한 안전성조사를 할 수 있다. <신 설> 1. 어린이·노약자·장애인 등의 건강에 위해를 유발할 우려가 있는 경우	제9조(안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 “안전성조사”라 한다)를 할 수 있다. 1. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 및 「전기용품안전 관리법」에 따른 안전관리대상제품인 경우 2. 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우 <삭 제>	제품 안전사고의 예방 및 제품으로 인한 위해로부터의 소비자보호에 크게 이바지할 수 있는 실효적 수단을 규정한 것으로 판단이 됩니다. 다만 지식경제부 소관 제품으로 한정되는 것이 아니기 때문에 행정행위의 주체를 ‘지식경제부장관 및 시도지사’에서 ‘중앙행정기관의 장’으로 변경할 필요

2. 사고 발생 시 신체적 손상을 일으킬 것으로 판단되는 경우 3. 사고 발생에 따른 피해 우려지역이 광범위하여 신속한 조치가 필요한 경우 4. 국내외 언론매체 등을 통하여 위해성이 있을 것으로 우려되어 해당 제품의 사업자가 당해 제품을 수거하거나 외국의 정부에서 수거 조치를 사업자에게 권고 또는 명한 경우 5. 그 밖에 제품 안전을 확보하기 위하여 지식경제부장관이 필요하다고 인정하는 경우 ② 제1항에 따라 제품에 대한 안전성 조사를 한 때에는 제품안전성조사 결과와 관련된 자료를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보관 또는 해당 제품의 사업자에게 열람하게 할 수 있다. <신 설>	<삭 제> <삭 제> 3. 위해성이 있을 것으로 우려되어 외국 정부에서 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등”이라 한다)를 사업자에게 권고하거나 명령한 경우 4. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 경우 ② 안전성조사를 한 경우에는 그 조사내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자에게 이를 열람하게 할 수 있다. ③ 안전성조사의 방법·절차 및 제2항에 따른 조사내용과 결과의 보관·열람 등의 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.	
제12조(안전성조사 결과에 따른 조치 등) ① 지식경제부장관은 제13조에 따른 안전성조사를 실시한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 판매금지·개선·수거 또는 파기를 권고하고, 이를 공표할 수 있다. 1. 해당 제품에 대한 위해성이 확인된 경우 2. 어린이용 제품(만 14세 미만의 어린이가 주로 사용하는 제품을 말한다)에 대통령령으로 정하는 유해화학물질 또는 내분비계장애물질(추정물질을 포함한다) 등이 함유되어 어린이의 생명·신체에 위해를 끼칠 우려가 있는 경우 ② 지식경제부장관은 제1항에 따른 판매금지·개선·수거 또는 파기의 권고만으로는 그 위해를 방지하기가 어렵다고 인정되는 경우에는 판매금지·개선·수거 또는 파기를 명할 수 있다.	제10조(제품의 수거 등의 권고 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거등을 권고할 수 있다. <각 호 삭제>	

<신 설> ③ 제1항과 제2항에 따라 판매금지·개선·수거 또는 파기의 권고 또는 명령된 제품에 대한 이해관계를 가진 국가나 사업자는 당해 제품이 제1항 각 호에 해당하지 아니하는 것으로 인정되는 경우에는 제1항 또는 제2항에 의한 권고 또는 명령의 전부 또는 일부 해제를 신청할 수 있다. ④ 지식경제부장관은 제3항의 신청이 있는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 제1항 또는 제2항에 따른 권고 또는 명령의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다. ⑤ 제1항에 따른 판매금지·개선·수거 또는 파기의 권고·공표와 제2항에 따른 명령 및 제3항의 신청에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <신 설>	② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우에는 그 사실을 공표할 수 있다. ③ 사업자는 제1항에 따른 권고에 따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. <삭 제> <삭 제> ④ 제1항에 따른 수거등의 권고, 제2항에 따른 공표 및 제3항에 따른 보고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
<신 설>	제11조(제품의 수거 등의 명령 등) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 대통령령으로 정하는 절차에 따라 수거등을 명령하고, 그 사실을 공표할 수 있다. 1. 안전성조사를 실시한 결과 해당 제품의 위해성이 확인된 경우 2. 제11조제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우 3. 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 대통령령으로 정하는 중대한 결함(이하 “중대한 결함”이라 한다)으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 ② 사업자는 제1항에 따른 명령에	

	따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. ③ 중앙행정기관의 장은 사업자가 제1항에 따른 명령에 따르지 아니하는 경우에는 직접 해당 제품의 수거등을 할 수 있다. 이 경우 수거등에 소요되는 비용을 해당 제품의 사업자에게 징수할 수 있다. ④ 제1항에 따른 수거등의 명령과 공표, 제2항에 따른 보고 및 제3항에 따른 조치와 비용 징수에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
<신 설>	제12조(권고 등의 해제 신청 등) ① 제11조제1항에 따라 수거등을 권고 받거나 제12조제1항에 따라 수거등을 명령받은 제품에 대한 이해관계를 가진 사업자가 권고나 명령에 대하여 불복이 있는 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 권고나 명령의 전부 또는 일부 해제를 신청할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 신청이 있는 경우 위원회의 심의를 거쳐 제11조제1항에 따른 권고 또는 제12조제1항에 따른 명령의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다. ③ 제1항에 따른 신청과 제2항에 따른 심의 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
제13조(제품의 자진수거 등) ① 사업자는 판매하고자 하거나 판매하는 제품에 사용자의 생명·신체 및 재산상의 안전에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 제조·설계 또는 표시 등의 중대한 결함이 있는 사실을 알게 된 때에는 그 결함의 내용을 지식경제부장관 및 시도지사에게 즉시 보고하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제품의 수거·파기·수리·교환·환급 또는 제조·수입·판매·대여(이하 “수거등”이라 한다)의 금지, 그 밖의 필요한 조치를 취하여야 한다. ② 사업자는 제1항에 따른 조치를 한 후 수거등의 실적 등 지식경제부령으로 정하는 사항에 관하여 지식경제부장관에게 보고하여야 한다.	제13조(사업자의 제품 수거 등의 의무 등) ① 사업자는 시중에 유통되는 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는----- -----소관 중앙행정기관의 장----- -----수거등을 하여야 한다. ② ----- -----대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장-----.	

③ 제1항에 따른 중대한 결함의 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	<삭 제>	
제14조(제품의 수거 등의 권고 등)	<삭 제>	
① 지식경제부장관 또는 시·도지사는 사업자가 판매하고자 하거나 판매하는 제품에 사용자의 생명·신체 및 재산상의 안전에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 제조설계 또는 표시 등의 중대한 결함이 있는 사실을 알게 된 때에는 해당 사업자에 대하여 해당 제품의 수거 등 그 밖의 필요한 조치를 하도록 다음 각 호의 어느 하나를 할 수 있다. 1. 권고 2. 대통령령으로 정하는 절차에 따른 명령(사용자의 생명·신체 또는 재산에 긴급하고 현저한 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정되는 경우로서 그 위해의 발생 또는 확산을 방지하기 위하여 불가피하다고 인정되는 경우에는 그 절차를 생략할 수 있다.) ② 제1항제1호에 따른 권고를 받은 사업자는 그 권고의 수락 여부를 지식경제부장관 또는 해당 시·도지사에게 통지하여야 한다. ③ 사업자는 제2항에 따라서 권고를 수락한 경우에는 제13조에 따른 조치를 취하여야 한다. ④ 지식경제부장관 또는 시·도지사는 다음 각 호의 경우에 위원회에 보고하고, 그 사실을 공표할 수 있다. 1. 제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우 2. 제1항제2호에 따른 명령을 한 경우 3. 위해발생의 우려가 높고 긴급한 경우 ⑤ 지식경제부장관 또는 시·도지사는 사업자가 제1항제2호에 따른 명령에 따르지 아니하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 직접 해당 제품의 수거·파기 또는 대여금지 등 필요한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 조치에 필요한 비용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제품의		

사업자에게 요청할 수 있다. ⑥ 사업자는 제1항제2호 및 제3항에 따른 조치를 한 후, 조치의 결과 등 지식경제부령으로 정하는 사항을 지식경제부장관에게 보고하여야 한다. ⑦ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 권고, 권고의 수락의 절차 및 공표의 대상·방법·절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		
제15조(내부신고자 보호) 사업자는 생명, 건강 또는 재산상의 위해를 발생시킬 우려가 있는 제품의 제조·설계 또는 표시 등의 중대한 결함이 있는 사실을 기업 내부에서 알고 있음에도 그 결함의 내용을 숨기고 있는 경우 해당 사업자의 고용인이 관할 중앙행정기관 또는 시도지사에게 이에 관한 정보를 신고하는 자에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. <신 설> <신 설>	제14조(내부자신고 등) ① 사업자가 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼칠 우려가 있다는 사실을 알고 있음에도 그 결함의 내용을 숨기고 있는 경우 해당 사업자의 고용인은 그 사실을 소관 중앙행정기관의 장에게 신고할 수 있다. ② 사업자는 제1항의 신고를 이유로 당해 고용인에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. ③ 제1항의 신고를 이유로 불리한 처우를 받은 고용인은 소관 중앙행정기관의 장에게 불리한 처우의 원상 회복이나 그 밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다. ④ 소관 중앙행정기관의 장은 조사한 결과 요구된 내용이 타당하다고 인정되는 때에는 사업자에게 적절한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 사업자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.	
제16조(사고제품의 조사) ① 지식경제부장관은 판매하는 제품에 사용자의 생명·신체 및 재산상 안전에 위해를 발생시킬 수 있는 사고가 발생한 때에는 사고의 원인을 파악하여 필요한 안전조치를 하기 위하여 사업자에게 제품사고와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출을 요청받은 사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. ② 지식경제부장관은 제1항에 따른 제품사고의 경위 및 원인을 과학적이고 효율적으로 파악하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 단체 또는 법인을 사고조사센터로 지정하여 제품사고의 경위 및 원인 등을	제15조(제품사고 관련 자료제출 요청 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 때에는 사고의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 하기 위하여 사업자에게 사고와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장----- ----- ----- 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인 또는 단체를 제품사고조사센터로 -----	

조사하게 할 수 있다. ③ 사업자가 해당 제품의 사고에 대한 경위 및 원인 등에 대한 조사를 실시한 때에는 그 결과를 지식경제부장관에게 제출하여야 한다. ④ 제2항에 따른 제품사고 조사의 방법, 절차, 그 밖에 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.	-----. <삭 제> ③ 제1항에 따라 요청할 수 있는 자료의 범위, 제2항에 따른 조사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
제17조(제품안전 위해정보 제출 등) ① 지식경제부장관은 제품안전에 대한 위해정보를 효율적으로 수집하여 적합한 조치를 할 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우에는 행정기관·병원·학교·소비자단체 등 대통령령으로 정하는 기관을 제품안전 위해정보 제출기관으로 지정·운영할 수 있다. ② 지식경제부장관은 제1항에 따라 지정된 제품안전 위해정보 제출기관에 대하여 행정·재정적 지원을 할 수 있다. ③ 제1항 또는 제2항에 따른 제품안전 위해정보의 수집·조치 및 지원 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	<삭 제>	위해정보 제출기관 지정·운영은 소비자 기본법상의 제도와 중복
제18조(제품안전정보망의 구축 및 운영) ① 지식경제부장관은 다음 각 호의 사업을 수행하기 위하여 제품의 안전에 관한 정보를 수집·제공하는 제품안전 정보망을 구축하여 운영할 수 있다. 1. 제품의 안전에 관한 정책·계획의 수립 및 집행 2. 제품으로 인하여 발생할 수 있는 소비자의 위해사고 예방 ② 지식경제부장관은 관계 행정기관 및 사업자 등에 대하여 제품안전 정보망의 구축 및 운영에 관하여 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 관련 단체·행정기관 및 사업자 등은 특별한 사정이 없는 한 이에 협조하여야 한다. ③ 지식경제부장관은 제1항에 따라	제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전 정책의 수립·집행과 제품사고의 예방을 위하여 다음 각 호의-----. 1. 제9조제2항에 따른 조사내용과 결과 2. 제10조에 따른 수거등의 권고, 제11조에 따른 수거등의 명령 및 제13조에 따라 사업자가 행한 수거등의 조치에 관한 정보 3. 그 밖에 제품안전에 관한 정보 <삭 제> <삭 제>	

수집한 정보를 제7조에 따른 종합 계획의 수립을 위한 자료로 활용 하여야 한다. ④ 지식경제부장관은 제1항에 따라 수집한 정보를 위원회의 심의를 거쳐 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 다른 중앙행정기관과 공유하여야 한다. <신 설>	② 중앙행정기관의 장----- -----관계 중앙행정기관----- ----- ③ 제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영 및 제2항에 따른 정보의 공유 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
제19조(제품안전에 관한 교육훈련 및 인력양성 등) ① 국가와 지방자치단체는 사업자와 제품사용자가 제품안전에 대하여 깊이 이해하고 스스로 제품안전에 참여하며 사업활동과 일상생활에서 이를 실천할 수 있도록 업무담당자에 대한 교육 훈련과 사용자에 대한 홍보를 할 수 있다. ② 국가와 지방자치단체는 제품안전에 필요한 전문인력을 양성하기 위하여 「고등교육법」 제29조에 따른 대학원 및 같은 법 제30조에 따른 대학원대학 중에서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 대학원이나 대학원대학을 제품안전특성화대학원으로 지정할 수 있다. ③ 국가와 지방자치단체는 제2항에 따라 지정된 제품안전특성화대학원의 운영에 필요한 지원을 할 수 있다. ④ 제1항에 따른 교육훈련대상자와 교육훈련 내용, 제2항에 따른 제품 안전특성화대학원 지정절차 및 제3항에 따른 지원내용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제17조(제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보) ① 중앙행정기관의 장은 사업자와 그 고용인 및 소비자의 제품안전에 대한 이해도를 높이고 제조·유통 또는 사용과정에서 제품안전을 자발적으로 실천할 수 있도록 사업자와 그 고용인에 대한 교육훈련과 소비자에 대한 홍보를 할 수 있다. <삭 제> <삭 제> ② 제1항에 따른 교육훈련 및 홍보 지원의 방법 그 밖에 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.	제 품 안 전 특 성 화 대학원은 대학 자체 역량으로 운영이 가능 하므로 보다 신중한 검토가 필요
<신 설>	제18조(제품안전연구 등에 대한 출연) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용을 출연할 수 있다. ② 제1항에 따른 출연금의 지급기준 및 사용관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	기획재정부가 제품안전에 관한 출연 근거 신설을 반대하고 있기 때문에 동 규정에 대한 출연 근거 규정에 대한 재검토가 필요하나, 다만 이 출연규정을 삭제할 경우에는 제품 안전 관련 기술개발 출연이라든가 국제협력

		사업수행 근거 마련이 필요
제20조(제품안전에 관한 협력) ① 지식경제부장관은 제품으로 인하여 발생할 수 있는 사용자의 안전사고를 예방하기 위하여 시장감시 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 소비자 및 제품안전관련 업무를 수행하는 단체 등과 협력하여 사업을 추진할 수 있다. ② 지식경제부장관은 제품안전을 증대하기 위하여 사업자간, 대·중소기업간 및 사업자·관련학계간의 상호협력관계를 유지하도록 기술개발 및 안전홍보 등에 관한 업무에 협력하도록 할 수 있다.	제19조(제품안전 관련 단체 등과의 협력 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품사고----- ----- 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인 또는 단체----- ② 지식경제부장관은 제품안전을 제고하기 위하여 사업자, 대·중소기업 및 관련 학계 간에 제품안전에 관한 연구와 기술개발 및 홍보 등에 관하여 상호 협력하도록 필요한 시책을 수립·시행할 수 있다.	
<신 설>	제20조(국제협력) 중앙행정기관의 장은 국제기구와 외국의 정부 및 제품안전기관과의 국제협력을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 제품안전에 관한 정보 교류 2. 제품안전에 관한 전문가의 교류 3. 제품안전에 관한 국제회의 등 각종 국제활동 참가 4. 그 밖에 제품안전에 관한 국제협력을 위하여 필요하다고 인정되는 사업	
제21조(제품안전에 관한 지원 등) ① 정부는 다음 각 호의 사항을 효율적으로 관리하는데 소요되는 비용에 충당하기 위하여 출연을 할 수 있으며 기타 필요한 지원을 할 수 있다. 1. 제7조제2항제4호에 따른 제품안전 관련기술의 연구개발 2. 제7조제2항제6호에 따른 정보의 공유체계 구축 3. 제7조제2항제7호에 따른 국제협력 4. 제17조제2항에 따른 지원 5. 제18조제1항에 따른 제품안전 정보망의 구축·운영 6. 제19조제1항에 따른 업무담당자에 대한 교육훈련과 사용자에 대한 홍보 7. 제19조제3항에 따른 제품안전 특성화대학원 운영지원 8. 제20조제1항에 따른 단체와의 협력 9. 제20조제2항에 따른 기술개발	<삭 제>	

및 안전홍보에 관한 업무 협력 10. 제23조제4항에 따른의한 지원 11. 그 밖에 위원회에서 결정하는 사항 ② 제1항에 따른 출연금의 지급기준, 사용 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		
제22조(제품안전의 날 제정과 운영 등) ① 제품사용자 및 사업자의 제품에 대한 안전의식을 높이고 안전문화의 정착을 위하여 대통령령으로 정하는 날을 제품안전의 날로 정하여 기념 행사를 할 수 있다. ② 제품안전의 날 행사에 관하여 필요한 사항은 지식경제부장관 또는 시·도지사가 따로 정하여 시행할 수 있다. ③ 지식경제부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제품안전관리 분야에서 우수한 성과를 거둔 자를 제품안전관리 우수자로 선정하여 제품안전의 날에 포상할 수 있다.	<삭 제>	
제23조(한국제품안전협회의 설립) ① 제품의 제조업자와 수입·판매·대여업자는 제품의 품질향상과 안전성 유지를 위하여 지식경제부장관의 인가를 받아 한국제품안전협회(이하 “협회”라 한다)를 설립할 수 있다. ② 협회는 법인으로 한다. ③ 협회는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 제품 안전관리제도에 관한 연구, 개발 및 교육 2. 제품안전기준 관련 자료의 발간과 보급 3. 불법·불량제품의 조사 4. 기업 등과의 제품안전에 관련된 협력사업 5. 그 밖에 지식경제부장관이 위탁하는 업무 ④ 지식경제부장관은 협회가 제3항 각 호의 업무를 수행하는 데에 필요한 지원을 할 수 있다. ⑤ 협회가 아닌 자는 한국제품안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다.	제21조(한국제품안전협회의 설립) ① -----유통업자----- ----- ----- ----- ----- -. ② (제정안과 같음) ③ ----- -----. 1. 제품안전관리제도----- ----- 2. 안전기준----- ---- 3. ~ 5. (제정안과 같음) ④ ~ ⑥ (제정안과 같음)	

⑥ 협회에 관하여는 이 법에 규정된 것 외에는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.		
제24조(제품 인증기준 예비시책) 정부는 제품안전에 대한 기준이나 규격이 없거나 기존의 기준이나 규격을 적용할 수 없는 제품에 대한 인증 또는 검사 등을 실시하는 경우에는 별도의 기준이나 절차를 정하여 운영할 수 있다.	제22조(예비 안전기준 운영) 중앙행정기관의 장은 안전기준이 없거나 기존의 안전기준을 적용할 수 없는 제품에 대하여 인증 또는 조사 등을 실시하는 경우에는 별도의 안전기준을 정하여 운영할 수 있다.	
제25조(비밀 유지) 다음 각 호의 자는 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용하여서는 아니 된다. 다만, 제품의 안전 및 유지관리를 위하여 지식경제부장관이 필요하다고 인정할 때에는 그러하지 아니하다. 1. 제18조제2항에 따른 사고조사를 실시한 법인 또는 단체의 임직원 2. 협회의 임원이나 직원 또는 그 직에 있었던 자 <신 설> <신 설>	제23조(비밀유지의 의무 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 해당하였던 자----- ----- . <단서 삭제> 1. 제15조제2항에 따라 지정된 제품 사고조사센터의 임원이나 직원 2. -----직원 3. 제24조에 따른 위탁사무에 종사하는 자 ② 이 법에 따른 직무에 종사하는 공무원은 제9조제1항, 제10조제3항, 제11조제2항, 제13조제1항제2항, 제14조제1항 또는 제15조제1항제2항에 따른 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용하여서는 아니 된다.	
제26조(벌칙 적용에 있어서의 공무원 의제) 제8조에 따른 위원회의 위원 중 지식경제부장관이 위촉하는 자 및 제29조에 따른 위탁사무에 종사하는 자는 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 적용에 있어서는 이를 공무원으로 본다.	제25조(벌칙 적용에 있어서의 공무원 의제) 제23조제1항제1호 및 제3호의 자는 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.	
제27조(권한의 위임·위탁) 이 법에 따른 지식경제부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 소속 기관의 장이나 시·도지사에게 위임하거나 관련 업무를 수행하는 기관이나 단체의 장에게 위탁할 수 있다.	제24조(권한의 위임·위탁) ----- ---중앙행정기관의 장----- ----- -----특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임하거나 제품안전 관련 업무를 수행하는 기관이나 단체에-----.	

제28조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <신 설> 1. 제13조제1항을 위반하여 제품에 중대한 결함이 있다는 사실을 알고도 제품의 자진수거 등 조치를 취하지 아니한 자 2. 제14조제2항을 위반하여 권고의 수락 여부를 통지하지 아니하고 제13조제1항의 조치를 취하지 아니한 자 3. 제14조제3항을 위반하여 조치를 취하지 아니한 자 <신 설> ② 제25조를 위반한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <신 설>	제26조(벌칙) ① ----- ----- ----- -----. 1. 제11조제1항에 따른 수거등의 명령을 따르지 아니한 자 2. 제13조제1항을 위반하여 해당 제품의 수거등을 하지 아니한 자 <삭 제> 3. 제23조제2항을 위반하여 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용한 자 ② 제23조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다 ③ 제14조제2항에 따른 불리한 처우를 한 사업자가 제14조제4항에 따른 조치 요구를 이행하지 아니한 때에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.	내부자신고를 한 종업원에게 불리한 처우를 한 사업자에 대하여 과태료를 부과하고 있으나 여타 입법례와 마찬가지로 벌칙을 부과하는 것이 바람직함
제29조(과태료) <신 설> ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제12조제2항에 따른 명령을 따르지 아니한 자 2. 제13조제1항에 따른 결함의 내용을 보고하지 아니한 자	제27조(과태료) ① 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다. ② ----- ----- -----. <삭 제> 1. 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니한 자 2. 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니한 자 3. 제13조제2항에 따른 수거등의	공무원도 조사, 보고 등으로 알게 된 내용을 직무 관련 목적 외의 용도로 사용할 가능성이 있으므로 타 입법례를 고려하여 이를 금지하고 처벌하는 규정을 신설할 필요 위반의 정도가 낮은 권고 위반에 벌칙을 부과하고 명령 위반에 과태료를 부과하여 처벌의 형평성과 합리성 측면에서 미흡하므로 이것을

3. 제14조제2항을 위반하여 권고의 수락 여부를 통지하지 아니한 자 4. 제14조제1항제2호에 따른 명령을 따르지 아니한 자 5. 제15조를 위반하여 종업원에 대한 불리한 처우를 실시한 사업자 6. 제16조제1항에 따른 자료를 제출하지 아니한 자 7. 제23조제5항을 위반하여 유사 명칭을 사용한 자 ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식경제부장관 또는 시도지사가 부과·징수한다.	실적 등의 사항을 보고하지 아니한 자 <삭 제> <삭 제> <삭 제> 4. 제21조제5항을 위반하여 한국제품 안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.	좀 수정할 필요
부 칙		
제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.	제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.	
제2조(한국전기제품안전협회에 대한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 「전기용품안전관리법」에 따라 설립된 한국전기제품안전협회는 제23조에 따라서 설립된 것으로 본다. <후단 신설> ② 한국제품안전협회의 설립 전에 한국전기제품안전협회가 행한 행위는 이를 한국제품안전협회의 행위로 본다. ③ 이 법 시행 당시 「전기용품안전관리법」 제16조에 따라 설립된 한국전기제품안전협회의 모든 재산·권리 및 의무는 이 법 제23조에 따라 설립된 한국제품안전협회가 포괄 승계한다. ④ 이 법 시행 당시 등기부, 그 밖의 공부에 표시된 한국전기제품안전협회 명의로는 이를 한국제품안전협회의 명의로 본다. ⑤ 이 법 시행 당시 다른 법령에서 한국전기제품안전협회를 인용하고 있는 경우에는 그에 갈음하여	제4조(한국전기제품안전협회에 대한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 「전기용품안전관리법」 제16조에 따라 설립된 한국전기제품안전협회(이하 “한국전기제품안전협회”라 한다)는 이 법에 따른 협회로 본다. 이 경우 협회는 이 법 시행 후 3개월 이내에 이 법에 따라 정관을 변경하여 지식경제부장관의 인가를 받아야 한다. ④ 이 법 시행 전에 한국전기제품안전협회가 행한 행위 또는 한국전기제품안전협회에 대하여 행하여진 행위는 이 법에 따른 협회가 행하였거나 이 법에 따른 협회에 대하여 행하여진 행위로 본다. ② 이 법 시행 당시 한국전기제품안전협회에 속하던 모든 재산과 권리·의무는 이 법에 따른 협회가 포괄 승계한다. ③ ----- -----이 법에 따른 협회의 명의로 본다. ⑤ -----인용한 경우에는 이 법에 따른 협회-----	

이 법에 따른 한국제품안전협회를 인용한 것으로 본다.	----- -----.	
제3조(제품안전기본계획 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제9조에 따라 수립된 공산품안전관리에 관한 종합계획은 이 법에 따라 수립되는 제품안전기본계획이 수립될 때까지 효력이 있다. <신 설>	제2조(종합계획 등에 관한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제9조제1항에 따른 공산품안전관리에 관한 종합계획은 이 법에 따른 종합계획을 수립할 때까지 이 법에 따른 종합계획으로 본다. ② 이 법 시행 당시 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제9조제3항에 따른 공산품안전관리에 관한 시행계획은 이 법에 따른 시행계획을 수립할 때까지 이 법에 따른 시행계획으로 본다.	
제4조(제품안전위원회 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제11조에 따라 설치된 공산품안전심의위원회는 이 법에 따라 설치되는 제품안전위원회로 본다.	<삭 제>	
제5조(다른 법률의 개정) ① 품질경영 및 공산품안전관리법 일부를 다음과 같이 개정한다. 제8조, 제9조, 제10조, 제11조, 제28조, 제29조 및 제30조를 각각 삭제한다. ② 법률 제8770호 전기용품안전관리법 전부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다. 제15조의2, 제15조의3, 제16조, 제17조 및 제18조를 각각 삭제한다.	제4조(다른 법률의 개정) ① (제정안과 같음) ② 전기용품안전 관리법----- ----- -----. ----- -----.	

□ 제1차 개정(2012. 5.23)

발의안	최종안	주요 이슈
제9조(안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 “안전성조사”라 한다)를 할 수 있다. 1. ~ 2. (생략) 3. 위해성이 있을 것으로 우려되어 외국 정부에서 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등”이라 한다)를 사업자에게 권고하거나 명령한 경우 4. (생략) ② ~ ③ (생략)	제9조(안전성조사 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ---. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 외국에서 위해성을 이유로 사업자 또는 외국의 다른 사업자가 제13조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 취한 경우 4. (현행과 같음)	사업자가 외국의 리콜 정보를 보고하는 경우 소관 행정기관의 안전성 조사 등 신속한 조치 이행을 위한 법적근거를 명확히 하기 위하여 현행 법 제9조에 따라 소관 행정기관의 ‘안전성 조사’를 실시할 수 있는 사유에 ‘외국정부가 사업자에게 수거등의 권고 또는 명령을 한 경우’ 외에 ‘사업자 등이 자발적으로 수거 등의 조치를 한 경우’를 추가
제10조(제품의 수거등의 권고 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거등을 권고할 수 있다. ② ~ ④ (생략)	제10조(제품의 수거등의 권고 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등”이라 한다)를 -----. ② ~ ④ (현행과 같음)	
제13조(사업자의 제품 수거등의 의무 등) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 사업자는 시중에 유통중인 제품과 동일한 제품이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사실을 알게 된 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 당해 제품의 소관 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고하여야 한다. <단서 신설> 1. 해당 사업자 또는 외국의 다른 사업자가 당해 제품에 대해 외국	제13조(사업자의 제품 수거등의 의무 등) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 사업자는 시중에 유통시킨 제품과 동일한 제품에 대하여 외국에서 위해성을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 또는 외국의 다른 사업자가 해당 조치를 한 사실을 알게 된 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제품의 소관 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고하여야 한다. 다만, 해당 사업자가 제1항에 따라 해당 제품의 수거등을 한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 외국 정부로부터 수거등의 권고 또는 명령을 받고 수거등의	법문의 명확성을 제고하기 위해 개정안의 사업자 보고의무의 요건 중 “시중에 유통 중인 제품”을 “사업자가 시중에 유통시킨 제품”으로 하여 사업자의 책임을 벗어나는 제품의 유통에 대하여는 보고의무 대상에서 제외하는 등 일부내용을 수정·보완

에서 위해성을 이유로 외국정부로부터 수거등을 권고 받았거나 명령받은 경우 2. 해당 사업자 또는 외국의 다른 사업자가 당해 제품을 위해성을 이유로 외국에서 자발적으로 수거등의 조치를 취한 경우	조치를 한 경우 2. 자발적으로 수거등의 조치를 한 경우	
제27조(과태료) ① (생략) ② ----- 1. ~ 3. (생략) 4. 제13조제3항을 위반하여 외국정부 또는 사업자의 조치를 보고하지 아니한 자 5. (현행 제4호와 같음) ③ (생략)	제27조(과태료) ① ~ ③(개정안과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자 5. (현행 제4호와 같음) ③ (현행과 같음)	

□ 제2차 개정(정부조직법 개편)(2013. 3.23)

□ 제3차 개정(2015. 1.28)

발의안	최종안	주요 이슈
제9조(안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 “안전성조사”라 한다)를 할 수 있다. 1. 2. (생략) <신설> 3. (생략) <신설> 4. (생략) ② 안전성조사를 한 경우에는 그 조사내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자에게 이를 열람	9조(안전성조사 등) ① ----- ----- ----- 안전성조사----- ----- 1. 2. (현행과 같음) 2의2. 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우 3. (현행과 같음) 4. 개별 법령에서 정하고 있는 안전기준을 준수하고 있는지 조사할 필요가 있는 경우 5. (현행 제4호와 같음) ② 중앙행정기관의 장은 안전성조사 ----- -----사업자 또는	안전성조사의 대상 범위 확대 및 안전성 조사내용과 결과에 대한 소비자 열람 1) 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우 및 법령에서 정한 안전기준을 준수하고 있는지를 조사할 필요가 있는 경우에 안전성조사를 할 수 있도록 함 2) 중앙행정기관의 장은 소비자의 요청이 있는 경우에 안전성 조사내용과 결과를

하게 할 수 있다. ③ (생 략)	소비자의 요청에 따라-----.	열람하게 할 수 있도록 함
<신 설>	③ (현행과 같음) 제9조의2(소비자의 안전성조사 요청) ① 중앙행정기관의 장은 대통령령으로 정하는 일정 수 이상의 소비자가 요청사유·요청범위 및 소비자의 신분을 확인할 수 있는 증명서 구비 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 시중에 유통되는 제품에 대한 안전성조사를 요청하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 이에 응하여야 한다. 1. 소비자가 요청한 수준의 안전성 조사를 할 수 있는 능력이 없는 경우 2. 안전성조사의 요청 건수가 과도하여 업무에 중대한 지장을 초래하는 경우 3. 동일한 소비자가 동일한 목적으로 안전성조사를 반복적으로 요청하는 경우 4. 특정한 사업자를 이롭게 할 목적으로 안전성조사를 요청하는 경우 등 공익적 목적에 반하는 경우 ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 해당 제품에 대한 안전성조사 요청에 응하는 경우 120일 이내에 안전성조사를 실시한 후 그 결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성조사를 요청한 소비자에게 통보하여야 한다. 이 경우 안전성조사에 소요되는 비용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성조사를 요청한 소비자에게 징수할 수 있다.	대통령령으로 정하는 일정 수 이상의 소비자가 시중에 유통되는 제품에 대한 안전성조사를 요청하는 경우 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 실시하고 그 결과를 소비자에게 통보하도록 함
제10조(제품의 수거등의 권고 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등”이라 한다)를 권고할 수 있다.	제10조(제품의 수거등의 권고 등) ① ----- ----- - 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	

② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)	
<신 설>	제13조의2(사업자의 보고의무) ① 사업자는 제11조제1항제3호에 따른 제품의 중대한 결함 여부와 관계없이 시중에 유통되는 제품으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고 (소비자의 사용 부주의로 발생한 사고 등 대통령령으로 정하는 사고는 제외 한다)가 발생한 경우 해당 제품의 명칭 · 사고내용 및 판매수량 등 대통령령으로 정하는 내용을 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. 1. 사망 사고 2. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 전치 4주 이상의 치료가 필요한 부상을 일으킨 사고 3. 화재 또는 폭발 사고 4. 동일한 제품이 반복적인 사고를 일으키는 경우 등 대통령령으로 정하는 사고 ② 제1항에 따른 보고의 절차에 관 하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	사업자는 중대한 결함 여부와 관계없이 사망 등의 사고가 발생한 경우 이를 중앙행정기관의 장에게 보고 하도록 의무화함
제15조(제품사고 관련 자료제출 요청 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통 되는 제품의 제조 · 설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명 · 신체 또는 재산에 위해를 끼치 거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 때에는 사고의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 하기 위하여 사업자 에게 사고와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출을 요청받은 사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.	제15조(제품사고 관련 자료제출 요청 등) ① ----- ----- - 결함 또는 제품의 기술상 · 구조상 특성으로 인하여 ----- ----- ----- 사업자 또는 다음 각 호에 해당하는 기관의 장----- -----, ----- 요청받은 자----- -----, -----. 1. 관계 중앙행정기관 또는 지방 자치단체 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 3. 「소비자기본법」 제29조에 따라 등록한 소비자단체 4. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정을 받은 시험 · 검사기관 5. 「의료법」 제3조제2항에 따른	중앙행정기관의 장은 제품사고의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 하기 위해 사고와 관련된 자료를 요청 할 수 있는 대상 제품 과 대상 기관을 확대함
<신 설>		
<신 설>		
<신 설>		
<신 설>		
<신 설>		
<신 설>		

<신 설> ②·③ (생 략)	의료기관(제품종류, 부상부위 등 사고원인을 파악하기 위한 자료로 한정한다) 6. 「보험업법」 제2조에 따른 보험회사(제품종류, 부상부위 등 사고원인을 파악하기 위한 자료로 한정한다) 7. 그 밖에 제품사고에 관한 정보를 보유하고 있는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 ②·③ (현행과 같음)	
<신 설>	제15조의2(안전성조사 결과 등에 관한 공표) ① 중앙행정기관의 장은 제9조제1항에 따른 안전성조사 결과 또는 제15조제2항에 따른 제품사고조사 결과를 공표할 수 있다. ② 다른 법령에 따라 지방자치단체의 장 또는 공공기관의 장이 안전성조사를 실시하고 그 결과를 공표하려는 경우에는 해당 제품의 소관 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 미리 알려야 한다. ③ 제1항에 따른 공표방법 등 공표에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	안전성조사 결과 또는 제품사고조사 결과를 공표할 수 있도록 하고 지방자치단체의 장 등이 안전성조사 결과를 공표하려는 경우에 해당 제품의 소관 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 미리 알리도록 함
제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전정책의 수립·집행과 제품사고의 예방을 위하여 다음 각 호의 정보를 수집·제공하는 제품안전정보망을 구축하여 운영할 수 있다. 1. (생 략) 2. 제10조에 따른 수거등의 권고, 제11조에 따른 수거등의 명령 및 제13조에 따라 사업자가 행한 수거등의 조치에 관한 정보 <신 설> 3. (생 략) ②·③ (생 략)	제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① ----- ----- ----- ----- 1. (현행과 같음) 2. ----- -----행한 수등의 명령에 관한 정보 2의2. 제13조에 따라 사업자가 행한 수거등의 조치에 관한 정보 및 제13조의2에 따라 사업자가 보고한 정보 3. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음)	
제18조(제품안전연구 등에 대한 출연) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용을 출연할 수 있다.	제18조(제품안전연구 등에 대한 출연) ① ----- 「산업기술 혁신 촉진법」 제39조에 따른 한국산업기술평가관리원 또는 그 밖에	제품안전연구 등에 대한 출연대상기관을 한국산업기술평가관리원 등 보다

	대통령령으로 정하는 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인·단체에 대하여 제품안전에-----.	구체적으로 명시
② (생 략)	② (현행과 같음)	
제23조(비밀유지의 의무 등)	제23조(비밀유지의 의무 등)	
① (생 략)	① (현행과 같음)	
② 이 법에 따른 직무에 종사하는 공무원은 제9조제1항, 제10조제3항, 제11조제2항, 제13조제1항·제2항, 제14조제1항 또는 제15조제1항·제2항에 따른 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용 하여서는 아니 된다.	② ----- ----- -- 제13조제1항·제2항, 제13조의2- ----- ----- -----.	
제24조(권한의 위임·위탁) 이 법에 따른 중앙행정기관의 장의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 소속 기관의 장이나 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임하거나 제품안전 관련 업무를 수행하는 기관이나 단체에 위탁할 수 있다.	제24조(권한의 위임·위탁) ----- ----- ----- -----광역시장· 특별자치시장----- ----- -----.	
<신 설>	제25조의2(소관이 불명확한 사항) 산업통상자원부장관과 관계 중앙행정기관의 장은 소관이 불명확한 제품에 대하여 이 법에 따른 소관 중앙행정기관의 장을 협의하여 정할 수 있다.	
<신 설>	제25조의3(규제의 재검토) 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 2015년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. 1. 제13조의2에 따른 사업자의 보고 2. 제27조제1항에 따른 과태료의 부과 기준(제13조의2에 따른 보고의무 위반에 관한 사항으로 한정한다)	
제27조(과태료)	제27조(과태료)	
① 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.	① 제13조의2를 위반하여 보고를 하지 아니한 사업자 또는 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 사업자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.	
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)	

□ 제4차 개정(2015. 5.18)

발의안	최종안	주요 이슈
제9조의2(수입제품의 안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 세관장과 합동으로 수입되는 제품이 제9조제1항 제1호에 따른 안전관리 대상제품 이거나 대통령령으로 정하는 제품에 대하여 통관절차 완료 전에 안전성 조사를 할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장과 세관장은 제1항에 따른 수입제품의 안전성 조사를 하기 위해 불법제품 유통 사업자 정보 등 대통령령으로 정하는 정보를 공유할 수 있다. ③ 중앙행정기관의 장은 수입제품의 안전성조사를 한 경우에 그 조사 내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자에게 이를 열람하게 할 수 있다. ④ 중앙행정기관의 장은 수입제품의 안전성조사를 한 결과 해당 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 세관장에게 해당 제품에 대하여 반송, 폐기 또는 개선조치를 할 것을 요청할 수 있다. <단서 신설> 1. 해당 법령에서 정하는 요건을 준수하지 않은 경우 2. 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 ⑤ 수입제품의 안전성조사 방법·절차, 제3항에 따른 조사내용과 결과의 보관·열람, 제4항에 따른 조사결과와 조치 등의 세부적인 내용, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제9조의3(수입제품의 안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 관세청장과 합동으로 통관단계에 있는 수입제품이 제9조제1항제1호에 따른 안전관리대상 제품이거나 대통령령으로 정하는 제품인 경우에는 통관절차 완료 전에 안전성 조사를 할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장과 관세청장은 제1항에 따른 수입제품의 안전성 조사를 하기 위하여 불법·불량제품 유통 사업자 정보 등 대통령령으로 정하는 정보를 공유할 수 있다. ③ 중앙행정기관의 장은 수입제품의 안전성조사를 한 경우에 그 조사 내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자에게 이를 열람하게 할 수 있다. ④ 중앙행정기관의 장은 통관 전의 수입제품에 대하여 안전성조사를 한 결과 해당 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관세청장에게 해당 제품에 대하여 반송, 폐기 또는 개선조치를 할 것을 요청할 수 있다. 다만, 통관이 완료된 제품에 대해서는 중앙행정기관의 장이 제10조에 따른 제품 수거등의 권고 또는 제11조에 따른 제품 수거등의 명령 등을 할 수 있다. 1. 개별 법령에서 정하는 요건을 준수하지 아니한 경우 2. 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 ⑤ 수입제품의 안전성조사 방법·절차, 제3항에 따른 조사 내용과 결과의 보관·열람, 제4항에 따른 조사 결과와 조치 등의 세부적인 내용 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	‘세관장’은 ‘관세청장’으로 하는 것이 ‘중앙행정기관의 장’과 권한의 대응 측면에서 보다 타당하므로 각각 ‘관세청장’으로 수정하고, 그 외에 경미한 자구의 수정
<신 설>	제11조(제품의 수거등의 명령 등) ① (현행과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 개별 법령에서 정하고 있는 인증을 받거나 신고·확인 등을 한 후 해당 제품의 부품 등을 변경하여	

	소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우 ② ~ ④ (현행과 같음)	
<신 설>	제26조(벌칙) ① ----- ----- -----. 1의2. 제11조제1항제4호에 해당하는 제품을 제조 또는 유통한 자(외국 에서 제품을 수입하는 경우에는 해당 제품을 수입한 자를 말한다) ②·③ (현행과 같음)	사업자가 개별 법령 에서 정하고 있는 인증 신고확인을 받은 후 제품의 부품 등을 변경 하여 소비자의 안전을 저해할 우려가 있는 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원이하의 벌금에 해당하는 벌칙을 부과하는 내용으로 중앙행정기관의 장이 통관 단계에 있는 수입 제품에 대한 안전성 조사를 통관과 별개의 절차로 실시하도록 하고 통관이 완료된 제품에 대해서도 안전성에 문제가 있는 경우 필요한 조치를 실시할 수 있도록 수정
부 칙 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날 부터 시행한다.<단서신설>	부 칙 ----- 공포한 날부터 시행한다. 다 만, 제9조의3의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.	

□ 제5차 개정안(타법령 개정)(2016. 1.27)

□ 제6차 개정안(2017. 3.21)

발의안	최종안	주요 이슈
<신 설>	제7조의2(제품안전정책협의회) ① 제품안전에 관한 다음 각 호의 사항을 협의하기 위하여 국무총리 소속으로 제품안전정책협의회(이하 이 조에서 “정책협의회”라 한다)를 둔다. 1. 종합계획의 수립·시행에 관한 사항 2. 불법·불량제품의 수입·유통을 제한하기 위한 관계 부처 간의 협력에 관한 사항 3. 사전적인 안전관리 또는 사후적인 시장관리 조치가 필요한 제품에 대한 소관부처 조정에 관한 사항 4. 그 밖에 제품안전에 관한 중요한 사항으로 위원장이 회의에 부치는 사항 ② 정책협의회의 위원장은 국무조정실의 차관급 공무원으로서 국무총리가 지명하는 사람이 되며, 위원은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 고위공무원단에 속하는 공무원으로 한다. ③ 정책협의회에 간사 1명을 두되, 간사는 산업통상자원부 소속 고위 공무원으로 한다. ④ 정책협의회의 효율적인 운영을 위하여 정책협의회에 실무협의회를 둔다. ⑤ 그 밖에 정책협의회 및 실무협의회의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다	제품안전정책협의회의 설치 근거 규정이나, 동 협의회의 소속에 대해서는 규정을 두고 있지 아니하므로 ‘국무총리 소속’을 명시하도록 수정
제11조(제품의 수거등의 명령 등) ① ~ ③ (생략) <신 설>	제11조(제품의 수거등의 명령 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 제품의 수거등의 명령을 받은 사업자는 제1항에 따른 명령에 따라 조치를 한 후에 해당 제품을 시중에 유통하여서는 아니 된다. 다만, 수리 또는 개선조치 등의 필요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다	
④ (생략)	④ (현행과 같음)	

제14조(내부자신고 등) ① 사업자가 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼칠 우려가 있다는 사실을 알고 있음에도 그 결함의 내용을 숨기고 있는 경우 해당 사업자의 고용인은 그 사실을 소관 중앙행정기관의 장에게 신고할 수 있다. ② 사업자는 제1항의 신고를 이유로 해당 고용인에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. ③·④ (생략)	제14조(내부자신고 등) ① 사업자가 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼칠 우려가 있다는 사실을 알고 있음에도 그 결함의 내용을 숨기고 있는 경우 해당 사업자의 사업에 종사하는 근로자(이하 “근로자”라 한다)는 그 사실을 소관 중앙행정기관의 장에게 신고할 수 있다. ② 사업자는 제1항의 신고를 이유로 해당 근로자에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. ③ 누구든지 신고를 한 이유로 신분상 불이익을 당하였을 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 불이익처분의 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다. ④ 소관 중앙행정기관의 장은 조사한 결과 요구된 내용이 타당하다고 인정되는 때에는 사업자에게 적절한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 사업자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.	
제17조(제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보) ① 중앙행정기관의 장은 사업자와 그 고용인 및 소비자의 제품안전에 대한 이해도를 높이고 제조·유통 또는 사용과정에서 제품안전을 자발적으로 실천할 수 있도록 사업자와 그 고용인에 대한 교육훈련과 소비자에 대한 홍보를 할 수 있다. ② (생략)	제17조(제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보) ① 중앙행정기관의 장은 사업자와 그 근로자 및 소비자의 제품안전에 대한 이해도를 높이고 제조·유통 또는 사용과정에서 제품안전을 자발적으로 실천할 수 있도록 사업자와 그 근로자에 대한 교육훈련과 소비자에 대한 홍보를 할 수 있다. ② (현행과 같음)	
제26조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 1의2. (생략) <신설> 2. 3. (생략) ②·③ (생략)	제26조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 1의2. (현행과 같음) 1의3. 제11조제4항을 위반하여 해당 제품을 유통한 자 2. 3. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음)	제조·설계 등 제품 안전의 결함으로 제품에 대한 수거·파괴교환 등의 명령이 내려진 경우에는 사업자가 이에 대한 조치 후에 해당 제품을 시중에 유통하지 못하도록 하고 이를 위반하는 경우에는 처벌할 수 있도록 법적 근거를 신설

□ 제7차 개정(2017.12.12)

발의안	최종안	주요 이슈
제9조의4(중대사고에 대한 사고조사) ① 사업자는 시중에 유통되는 제품으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고(소비자의 사용 부주의로 발생한 사고 등 대통령령으로 정하는 사고는 제외한다. 이하 “중대사고”라 한다)가 발생한 경우 사고발생일로부터 7일 이내에 사고 원인을 규명하기 위한 조사에 착수하여야 한다. 1. 사망 사고 2. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 전치 4주 이상의 치료가 필요한 부상을 일으킨 사고 3. 화재 또는 폭발 사고 4. 동일한 제품이 반복적인 사고를 일으키는 경우 등 대통령령으로 정하는 사고 ② 사업자는 제1항에 따른 조사에 착수한 경우 즉시 사고조사의 경위, 내용 및 결과 등을 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. ③ 제1항에 따른 중대사고의 조사와 제2항에 따른 보고의 세부적인 내용 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	<삭 제>	모든 화재 또는 폭발 사고에 대해서 조사 및 보고의무를 강제하는 경우에 조사 비용 부담과 해당 산업에 미치는 영향 등도 고려할 필요가 있을 것으로 보여짐 제품안전기본법으로 할 것인지 안 그러면 제조물책임법으로 할 것인지 민사상에 기업이 자율적으로 할 수 있는 게 여러 가지 많이 있음
제13조의2(사업자의 보고의무) ① ----- -----제9조의4제1항의 중대사고가 -----즉시 보고하여야-----. <삭 제> <삭 제>	제13조의2(사업자의 보고의무) ① ----- -----다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고(소비자의 사용 부주의로 발생한 사고 등 대통령령으로 정하는 사고는 제외한다. 이하 “중대사고”라 한다)----- -----중대사고의 발생을 알게 된 때 즉시 보고하여야-----. 1. 사망 사고 2. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 전치 4주 이상의	가습기살균제 이슈 갤럭시노트7 폭발

<삭 제> <삭 제> ② (현행과 같음)	치료가 필요한 부상을 일으킨 사고 3. 화재 또는 폭발 사고 4. 동일한 제품이 반복적인 사고를 일으키는 경우 등 대통령령으로 정하는 사고 ② (개정안과 같음)	
(현행과 같음)	제13조의3(사업자의 사고조사) ① 중앙행정기관의 장은 제13조의2 제1항에 따라 중대사고보고를 받은 경우 사고빈도, 사고로 인한 위해도 등을 검토하여 필요한 경우 사업자(제조업자 또는 수입업자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 사고조사를 착수토록 명령할 수 있다. ② 사고조사를 착수토록 명령받은 사업자는 7일 이내에 사고원인을 규명하기 위한 조사에 착수하여야 한다. ③ 사업자는 제2항에 따른 사고조사에 착수한 경우 조사가 완료된 즉시 사고 조사의 경위, 내용 및 결과 등을 중앙 행정기관의 장에게 보고하여야 한다. ④ 제2항에 따른 중대사고의 조사와 제3항에 따른 보고 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① ----- ----- ----- ----- 1. (현행과 같음) 1의2. 제9조의4제1항에 따른 조사 내용과 결과 2. 2의2. (현행과 같음) <신 설> 3. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음)	제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① ----- ----- ----- ----- 1. ~ 2의2. (현행과 같음) 2의3. 제13조의3제3항에 따른 조사 내용과 결과 3. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음)	
제27조(과태료) (현행과 같음) 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 사업자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.	제27조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제13조의2제1항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자 2. 제13조의3제2항을 위반하여	사업자가 여러 가지 사정으로 인해 사고 발생 사실을 즉시 확인하지 못하는 경우 3000만 원 이하의 과태료 처분을 받을 수

②·③ (생략)	사고조사를 착수하지 아니한 자 3. 제13조의3제3항을 위반하여 조사결과 등을 보고하지 아니한 자 4. 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요구받았음에도 특별한 사유 없이 제출하지 아니한 자 ②·③ (현행과 같음)	있다는 점에서 과다할 수 있기 때문에 면밀한 검토가 필요
부칙 제2조(중대사고에 대한 사고조사에 관한 적용례) 제9조의4의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 발생하는 중대사고에 대해 조사하는 경우부터 적용한다.	부칙 제2조(중대사고에 대한 사고조사에 관한 적용례) 제13조의3----- ----- ----- -----	

□ 제8차 개정(2018. 3.20)

발의안	최종안	주요 이슈
제21조(한국제품안전협회의 설립) <삭제>	<개정안과 같음>	
제4장의2 한국제품안전관리원	<개정안과 같음>	
제21조의2(한국제품안전관리원의 설립 등) ① 산업통상자원부장관은 제품의 안전관리 업무를 효율적이고 체계적으로 수행하기 위하여 한국제품안전관리원(이하 “관리원”이라 한다)을 설립한다. ② 관리원은 법인으로 한다. ③ 관리원에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다. ④ 관리원은 그 주된 사무소의 소재지에 설립 등기를 함으로써 성립한다. ⑤ 관리원이 아닌 자는 한국제품안전관리원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하여서는 아니 된다. ⑥ 그 밖에 관리원의 정관, 조직 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	<개정안과 같음>	기존의 협회 설립 근거 규정을 삭제하고, 협회를 대체하는 특수법인 형태의 관리원의 설립 근거 규정을 신설함으로써 관리원을 통해 공정하고 효율적인 제품안전관리 업무를 수행하도록 함
제21조의3(관리원의 사업)	<개정안과 같음>	
① 관리원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.		안 제21조의3제2항은 한국제품안전관리원에 대한 관리 및

1. 제품안전관리제도에 관한 조사·연구 및 교육·홍보 2. 안전기준의 제정·개정을 위한 조사·연구 3. 안전기준 관련 자료의 발간·보급 4. 수입·유통 단계의 불법제품 및 위해 우려가 있는 제품에 대한 감시·조사 5. 수입·유통 제품의 안전성 조사 6. 제품의 수거등의 이행점검 7. 제품사고 정보 및 위해 우려가 있는 제품에 관한 정보의 수집·분석 및 통계 작성·관리 8. 제품 사고 조사·분석 및 위해도 평가 9. 기업 및 단체 등과의 제품안전에 관한 협력 및 지원 사업 10. 제품안전관리에 관한 국제협력 11. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 등 다른 법령에서 위탁하는 업무 12. 그 밖에 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무 ② 산업통상자원부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리원에 대하여 관리 및 감독을 할 수 있다.		감독 근거를 규정하고 있으나, 해당 조는 관리원의 사업에 관한 조항이므로 개정안의 내용 및 체계를 고려하여 해당 내용을 안 제21조의5(승인 및 보고)에 규정하는 수정안을 마련함
제21조의4(운영 자원) ① 관리원은 제21조의3제11호 및 제12호의 사업 수행에 따른 수수료와 그 밖의 수입으로 운영한다. ② 산업통상자원부장관은 관리원의 사업수행에 필요한 예산을 지원할 수 있다.	<개정안과 같음>	
제21조의5(승인 및 보고) ① 관리원은 다음 각 호의 사항을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다. 1. 사업계획 2. 세입·세출예산 ② 관리원은 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다. 1. 세입·세출의 결산 2. 사업실적 3. 산업통상자원부장관이 위탁하는	<개정안과 같음>	

사업의 추진에 관한 사항		
제23조(비밀유지의 의무 등) ① ----- -----, 1. (현행과 같음) 2. 관리원의----- 3. (현행과 같음) ② (현행과 같음)	<개정안과 같음>	
제25조(벌칙 적용에서의 공무원 의제) 제23조제1항 각 호의 사람은-- -----.	<개정안과 같음>	
제27조(과태료) ① (현행과 같음) ② ----- -----, 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 제21조의2제5항을-----한국제품안전관리원----- ----- ③ (현행과 같음)	<개정안과 같음>	

□ 제9차 개정(2019.12.10)

발의안	최종안	이슈동향
제15조의3(제품의 수거등에 대한 이행점검 등) ① 제10조·제11조에 따라 제품의 수거등의 권고·명령을 받은 사업자 또는 제13조에 따라 제품의 수거등을 하여야 하는 사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제품 수거등 계획서를 작성하여 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장은 사업자가 제10조, 제11조 및 제13조에 따른 조치를 하거나 조치의 결과를 보고한 경우 관계 공무원 또는 제21조의2에 따라 설립된 한국제품안전관리원의 임직원으로 하여금 해당 사업자의 사업장에 출입하여 이행현황을 점검하게 할 수 있다. ③ 제2항에 따라 출입·점검을 하는 관계 공무원 또는 임직원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인	제15조의3(제품의 수거등에 대한 이행점검 등) ① 제10조·제11조에 따라 제품의 수거등의 권고·명령을 받은 사업자 또는 제13조에 따라 제품의 수거등을 하여야 하는 사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제품 수거등 계획서를 작성하여 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장은 사업자가 제10조, 제11조 또는 제13조에 따른 조치를 하거나 조치의 결과를 보고한 경우 관계 공무원 또는 제21조의2에 따라 설립된 한국제품안전관리원의 임직원으로 하여금 해당 사업자의 사업장에 출입하여 이행현황을 점검하게 할 수 있다. ③ 제2항에 따라 출입·점검을 하는 관계 공무원 또는 임직원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인	제품안전기본법 일부 개정법률안(대안)은 재점검 발동 여부에 대한 사업자의 예측 가능성이 저해될 우려가 있어 재점검 규정을 삭제하는 방안을 마련

에게 보여주어야 한다. ④ 중앙행정기관의 장은 제2항의 이행 현황 점검의 결과 해당 사업자가 그 이행을 성실하게 이행하지 아니한 경우 이를 보완하여 이행할 것을 명령할 수 있다. ⑤ 중앙행정기관의 장은 제2항의 이행현황 점검이 완료된 이후에도 결함제품으로 인한 위해가 적절히 제거되었는지에 대하여 점검할 수 있다. ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 계획서 작성·제출의 절차와 방법, 이행점검·출입, 보완명령 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	에게 보여주어야 한다. ④ 중앙행정기관의 장은 제2항에 따른 이행현황 점검의 결과 해당 사업자가 제1항에 따른 계획서에 따라 성실하게 이행하지 아니한 경우 이를 보완하여 이행할 것을 명령할 수 있다. ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 계획서 작성·제출의 절차와 방법, 이행점검·출입, 보완명령에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
제26조(벌칙) ① (생략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제14조제2항에 따른 불리한 처우를 하여 제14조제4항에 따른 조치요구를 받고서도 이를 이행하지 아니한 자 2. 제23조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설 하거나 직무상 목적 외에 사용한 자 ③ 제15조의3제4항에 따른 보완 명령을 이행하지 아니한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다	제26조(벌칙) ① (현행과 같음) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제14조제2항에 따른 불리한 처우를 하여 같은 조 제4항에 따른 조치요구를 받고서도 이를 이행하지 아니한 자 2. 제23조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설 하거나 직무상 목적 외에 사용한 자 ③ 제15조의3제4항에 따른 보완 명령을 이행하지 아니한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다	
제27조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제13조의2제1항을 위반하여 보고를 하지 아니거나 거짓으로 보고한 자 2. (생략) 3. 제13조의3제3항을 위반하여 조사 결과를 보고하지 아니거나 거짓으로 보고한 자 4. 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자	제27조(과태료) ① ----- ----- -----. 1. 제13조의2제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 2. 제13조의3제2항을 위반하여 사고조사를 하지 아니한 자 3. 제13조의3제3항을 위반하여 조사 결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 4. 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 자료를	현행 과태료 부과 대상이 개별조항에 따라 보고 의무를 이행하지 아니한 경우로만 되어 있는 바 거짓으로 보고하는 경우를 추가해 보고 의무의 실효성을 높여야 한다는 의견이 있음 이에 제품의 수거 등에 대한 이행점검에 관한 조항을 신설하고, 과태료 부과 대상에 거짓

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. - 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한-- - 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 - 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한-- - 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한-- 4의2. 제15조의3제1항을 위반하여 제품 수거등 계획서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자 5. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)	제출한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. - 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 - 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 - 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 - 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 4의2. 제15조의3제1항을 위반하여 제품 수거등 계획서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자 5. 제21조의2제5항을 위반하여 한국제품안전관리원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.	으로 보고하는 경우를 추가하려는 것임
--	--	-----------------------------

□ 제10차 개정안(타법 개정)(2023. 6.20)

□ 제11차 개정(2023. 9.14)

발의안	최종안	이슈동향
제21조의4(운영 재원) ① (생략) ② ----- 운영 및 사업수행에 필요한 비용을 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다.	제21조의4(운영 재원) ① (개정안과 같음) ② ----- 운영 및 사업수행에 필요한 비용을 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다.	제품안전관리원의 운영과 사업수행이 안정적으로 이뤄질 수 있도록 운영 및 사업수행에 필요한 예산을 지원하거나 경비를 보조하는 법적 근거를 법률에 명확히 규정하려는 것임

3. 조항별 연혁

3.1 제품안전기본법

제1장 총칙

제1조(목적)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제1조(목적) 이 법은 제품의 안전성 확보를 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 생명을 보호하고, 건강과 재산에 대한 피해를 예방하여 국민의 삶의 질 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(기본이념)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제2조(기본이념) 이 법은 제품의 안전성을 확보하고, 제품으로 인하여 위해가 발생하는 경우 그 피해를 최소한으로 줄이는 것이 국가 및 지방자치단체의 기본적 의무임을 확인하고, 모든 국민과 국가·지방자치단체가 제품의 생산·조립·가공이나 수입·판매·대여 또는 사용과 관련된 행위를 하는 때에는 안전을 우선적으로 고려함으로써 국민이 제품으로부터 안전한 사회에서 생활할 수 있도록 함을 기본이념으로 한다

제3조(정의)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “제품”이란 소비자가 최종으로 사용하는 물품 또는 그 부분품이나 부속품을 말한다.
2. “사업자”란 제품을 생산·조립·가공(이하 “제조”라 한다) 또는 수입·판매·대여(이하 “유통”이라 한다)하는 자를 말한다.
3. “안전성조사”란 제품과 관련된 생명·신체 또는 재산상 위해를 방지하기 위하여 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 여부에 관하여 검증·검사 또는 평가하는 일체의 활동을 말한다.

제4조(국가 등의 책무)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제4조(국가 등의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 국민이 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 제품의 안전에 관한 정책(이하 “제품안전정책”이라 한다)을 수립하고 시행할 책무를 진다.
② 국가 및 지방자치단체는 제품안전정책을 수립·시행함에 있어 소비자의 생명·신체 또는 재산에 대한 위해방지를 우선적으로 고려하고, 어린이·노약자·장애인 등 안전취약계층을 배려하여야 한다.
③ 국가는 제품의 안전성을 검증하기 위한 제품의 제조 및 사용 등에 관한 기준 또는 규격(이하 “안전기준”이라 한다)을 국제기준에 부합하도록 제정하거나 개정하고, 이를 시행하도록 노력하여야 한다.
④ 사업자는 안전한 제품을 제조 또는 유통하여야 하고, 제조 또는 유통되는 제품의 안전성을 확인할 책무를 진다.

제5조(국민의 권리)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제5조(국민의 권리) 국민은 국가나 지방자치단체의 제품안전정책의 수립·시행에 참여하고, 안전한 제품을 사용할 권리가 있다.

제6조(다른 법률과의 관계)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제6조(다른 법률과의 관계) 제품안전에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

제2장 제품안전관리에 관한 종합계획의 수립 등

제7조(제품안전관리에 관한 종합계획의 수립 등)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제7조(제품안전관리에 관한 종합계획의 수립 등) ① 정부는 3년마다 제품안전관리에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제품안전정책의 목표 및 기본방향
2. 제품안전을 확보하기 위한 기반조성에 관한 사항
3. 제품사고의 발생방지 및 대책에 관한 사항
4. 수입된 제품 및 새로운 종류의 제품의 안전관리에 관한 사항
5. 제품안전에 관한 연구 및 기술개발에 관한 사항
6. 제품안전에 관한 규제의 합리화에 관한 사항
7. 제품안전에 관한 정보의 공유체계에 관한 사항
8. 제품안전과 관련하여 국제기구 또는 외국과의 협력에 관한 사항
9. 어린이·노약자·장애인 등 안전취약계층의 제품 사용에 따른 안전대책에 관한 사항
10. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 사항

③ 중앙행정기관의 장은 종합계획을 수립하는 경우 「소비자기본법」 제23조에 따른 소비자정책위원회에 제출하여야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 종합계획을 추진하기 위하여 인력과 재원을 우선적으로 확보하도록 노력하여야 한다.

⑤ 종합계획의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조의2(제품안전정책협의회)

[개정(2017. 3.21)-조문신설-현행]

제7조의2(제품안전정책협의회) ① 제품안전에 관한 다음 각 호의 사항을 협의하기 위하여 국무총리 소속으로 제품안전정책협의회(이하 이 조에서 “정책협의회”라 한다)를 둔다.

1. 종합계획의 수립·시행에 관한 사항
2. 불법·불량제품의 수입·유통을 제한하기 위한 관계 부처 간의 협력에 관한 사항
3. 사전적인 안전관리 또는 사후적인 시장관리 조치가 필요한 제품에 대한 소관부처 조정에 관한 사항
4. 그 밖에 제품안전에 관한 중요한 사항으로 위원장이 회의에 부치는 사항

② 정책협의회의 위원장은 국무조정실의 차관급 공무원으로서 국무총리가 지명하는 사람이 되며, 위원은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 고위공무원단에 속하는 공무원으로 한다.

③ 정책협의회에 간사 1명을 두되, 간사는 산업통상자원부 소속 고위공무원으로 한다.

④ 정책협의회의 효율적인 운영을 위하여 정책협의회에 실무협의회를 둔다.

⑤ 그 밖에 정책협의회 및 실무협의회의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(제품사고 등 통계의 작성)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

제8조(제품사고 등 통계의 작성) ① 중앙행정기관의 장은 종합계획의 수립 등을 위하여 제품사고 또는 제품불량에 관한 통계를 작성하여 관리할 수 있다.

② 제1항에 따른 통계 작성의 범위 및 대상에 관하여는 대통령령으로 정한다.

③ 제1항에 따른 통계의 작성·관리에 관하여 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「통계법」의 관련 규정을 준용한다.

제3장 제품의 안전성 확보수단

제9조(안전성조사 등)

[제정(2010. 2. 4)]

제9조(안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 “안전성조사”라 한다)를 할 수 있다.

1. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 및 「전기용품안전 관리법」에 따른 안전관리대상제품인 경우
2. 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우
3. 위해성이 있을 것으로 우려되어 외국 정부에서 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등”이라 한다)를 사업자에게 권고하거나 명령한 경우
4. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 경우

② 안전성조사를 한 경우에는 그 조사내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자에게 이를 열람하게 할 수 있다.

③ 안전성조사의 방법·절차 및 제2항에 따른 조사내용과 결과의 보관·열람 등의 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.

[개정(2012. 5.23)]

제9조(안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 “안전성조사”라 한다)를 할 수 있다.

1. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 및 「전기용품안전 관리법」에 따른 안전관리대상제품인 경우
2. 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우

3. 외국에서 위해성을 이유로 사업자 또는 외국의 다른 사업자가 제13조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 취한 경우

4. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 경우

② 안전성조사를 한 경우에는 그 조사내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자에게 이를 열람하게 할 수 있다.

③ 안전성조사의 방법·절차 및 제2항에 따른 조사내용과 결과의 보관·열람 등의 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.

[개정(2015. 1.28)]

제9조(안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사를 할 수 있다.

1. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 및 「전기용품안전 관리법」에 따른 안전관리대상제품인 경우
2. 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우

2의2. 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우

3. 외국에서 위해성을 이유로 사업자 또는 외국의 다른 사업자가 제13조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 취한 경우

4. 개별 법령에서 정하고 있는 안전기준을 준수하고 있는지 조사할 필요가 있는 경우

5. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 경우

② 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 경우에는 그 조사내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자 또는 소비자의 요청에 따라 이를 열람하게 할 수 있다.

③ 안전성조사의 방법·절차 및 제2항에 따른 조사내용과 결과의 보관·열람 등의 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.

[개정(2016. 1.27)-현행]

제9조(안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위해성 여부를 확인하기 위하여 해당 제품에 대한 안전성조사를 할 수 있다.

1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전관리대상제품인 경우

2. 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우

2의2. 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우

3. 외국에서 위해성을 이유로 사업자 또는 외국의 다른 사업자가 제13조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 취한 경우

4. 개별 법령에서 정하고 있는 안전기준을 준수하고 있는지 조사할 필요가 있는 경우

5. 그 밖에 제품안전을 확보하기 위하여 필요한 경우

② 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 경우에는 그 조사내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자 또는 소비자의 요청에 따라 이를 열람하게 할 수 있다.

③ 안전성조사의 방법·절차 및 제2항에 따른 조사내용과 결과의 보관·열람 등의 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.

제9조의2(소비자의 안전성조사 요청)

[개정(2015. 1.28)-조문신설-현행]

제9조의2(소비자의 안전성조사 요청) ① 중앙행정기관의 장은 대통령령으로 정하는 일정 수 이상의 소비자가 요청사유·요청범위 및 소비자의 신분을 확인할 수 있는 증명서 구비 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 시중에 유통되는 제품에 대한 안전성조사를 요청하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 이에 응하여야 한다.

1. 소비자가 요청한 수준의 안전성조사를 할 수 있는 능력이 없는 경우
2. 안전성조사의 요청 건수가 과도하여 업무에 중대한 지장을 초래하는 경우
3. 동일한 소비자가 동일한 목적으로 안전성조사를 반복적으로 요청하는 경우
4. 특정한 사업자를 이롭게 할 목적으로 안전성조사를 요청하는 경우 등 공익적 목적에 반하는 경우

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 해당 제품에 대한 안전성조사 요청에 응하는 경우 120일 이내에 안전성조사를 실시한 후 그 결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성조사를 요청한 소비자에게 통보하여야 한다. 이 경우 안전성조사에 소요되는 비용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성조사를 요청한 소비자에게 징수할 수 있다.

제9조의3(수입제품의 안전성조사 등)

[개정(2015. 5.18)-조문신설-현행]

제9조의3(수입제품의 안전성조사 등) ① 중앙행정기관의 장은 관세청장과 합동으로 통관단계에 있는 수입제품이 제9조제1항제1호에 따른 안전관리대상제품이거나 대통령령으로 정하는 제품인 경우에는 통관절차 완료 전에 안전성조사를 할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장과 관세청장은 제1항에 따른 수입제품의 안전성조사를 하기 위하여 불법·불량 제품 유통 사업자 정보 등 대통령령으로 정하는 정보를 공유할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 수입제품의 안전성조사를 한 경우에 그 조사 내용과 결과를 보관하여야 하고, 해당 제품의 사업자에게 이를 열람하게 할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 통관 전의 수입제품에 대하여 안전성조사를 한 결과 해당 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관세청장에게 해당 제품에 대하여 반송, 폐기 또는 개선조치를 할 것을 요청할 수 있다. 다만, 통관이 완료된 제품에 대해서는 중앙행정기관의 장이 제10조에 따른 제품 수거등의 권고 또는 제11조에 따른 제품 수거등의 명령 등을 할 수 있다.

1. 개별 법령에서 정하는 요건을 준수하지 아니한 경우

2. 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우

⑤ 수입제품의 안전성조사 방법·절차, 제3항에 따른 조사 내용과 결과의 보관·열람, 제4항에 따른 조사 결과의 조치 등의 세부적인 내용 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(제품의 수거등이 권고 등)

[제정(2010. 2. 4)]

제10조(제품의 수거등의 권고 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거등을 권고할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우에는 그 사실을 공표할 수 있다.

③ 사업자는 제1항에 따른 권고에 따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

④ 제1항에 따른 수거등의 권고, 제2항에 따른 공표 및 제3항에 따른 보고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2012. 5.23)]

제10조(제품의 수거등의 권고 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등”이라 한다)를 권고할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우에는 그 사실을 공표할 수 있다.

③ 사업자는 제1항에 따른 권고에 따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

④ 제1항에 따른 수거등의 권고, 제2항에 따른 공표 및 제3항에 따른 보고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2015. 1.28)-현행]

제10조(제품의 수거등의 권고 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 **제품의 기술상·구조상 특성**으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등”이라 한다)를 권고할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우에는 그 사실을 공표할 수 있다.

③ 사업자는 제1항에 따른 권고에 따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

④ 제1항에 따른 수거등의 권고, 제2항에 따른 공표 및 제3항에 따른 보고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(제품의 수거등이 명령 등)

[제정(2010. 2. 4)]

제11조(제품의 수거등의 명령 등) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 대통령령으로 정하는 절차에 따라 수거등을 명령하고, 그 사실을 공표할 수 있다.

1. 안전성조사를 실시한 결과 해당 제품의 위해성이 확인된 경우

2. 제10조제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우

3. 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 대통령령으로 정하는 중대한 결함(이하 “중대한 결함”이라 한다)으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우

② 사업자는 제1항에 따른 명령에 따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 사업자가 제1항에 따른 명령에 따르지 아니하는 경우에는 직접 해당 제품의 수거등을 할 수 있다. 이 경우 수거등에 사용되는 비용을 해당 제품의 사업자에게 징수할 수 있다.

④ 제1항에 따른 수거등의 명령과 공표, 제2항에 따른 보고 및 제3항에 따른 조치와 비용 징수에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2015. 5.18)]

제11조(제품의 수거등의 명령 등) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 대통령령으로 정하는 절차에 따라 수거등을 명령하고, 그 사실을 공표할 수 있다.

1. 안전성조사를 실시한 결과 해당 제품의 위해성이 확인된 경우

2. 제10조제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우

3. 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 대통령령으로 정하는 중대한 결함(이하 “중대한 결함”이라 한다)으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우

4. **개별 법령에서 정하고 있는 인증을 받거나 신고·확인 등을 한 후 해당 제품의 부품 등을 변경하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우**

② 사업자는 제1항에 따른 명령에 따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 사업자가 제1항에 따른 명령에 따르지 아니하는 경우에는 직접 해당 제품의 수거등을 할 수 있다. 이 경우 수거등에 사용되는 비용을 해당 제품의 사업자에게 징수할 수 있다.

④ 제1항에 따른 수거등의 명령과 공표, 제2항에 따른 보고 및 제3항에 따른 조치와 비용 징수에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2017. 3.21)-현행]

제11조(제품의 수거등의 명령 등) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 제품의 사업자에 대하여 대통령령으로 정하는 절차에 따라 수거등을 명령하고, 그 사실을 공표할 수 있다.

1. 안전성조사를 실시한 결과 해당 제품의 위해성이 확인된 경우
 2. 제10조제1항에 따른 권고를 받은 사업자가 정당한 사유 없이 그 권고를 따르지 아니하는 경우
 3. 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 대통령령으로 정하는 중대한 결함(이하 “중대한 결함”이라 한다)으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우
 4. 개별 법령에서 정하고 있는 인증을 받거나 신고·확인 등을 한 후 해당 제품의 부품 등을 변경하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우
- ② 사업자는 제1항에 따른 명령에 따라 조치를 한 경우 조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.
- ③ 중앙행정기관의 장은 사업자가 제1항에 따른 명령에 따르지 아니하는 경우에는 직접 해당 제품의 수거등을 할 수 있다. 이 경우 수거등에 사용되는 비용을 해당 제품의 사업자에게 징수할 수 있다.
- ④ 제품의 수거등의 명령을 받은 사업자는 제1항에 따른 명령에 따라 조치를 한 후에 해당 제품을 시중에 유통하여서는 아니 된다. 다만, 수리 또는 개선조치 등의 필요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 제1항에 따른 수거등의 명령과 공표, 제2항에 따른 보고 및 제3항에 따른 조치와 비용 징수에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(권고 등의 해제 신청 등)

[제정(2010. 2. 4)-현행]

- 제12조(권고 등의 해제 신청 등) ① 제10조제1항에 따라 수거등을 권고받거나 제11조제1항에 따라 수거등을 명령받은 제품에 대한 이해관계를 가진 사업자가 권고나 명령에 대하여 불복이 있는 경우에는 그 권고나 명령이 있음을 안 날부터 30일 이내에 소관 중앙행정기관의 장에게 권고나 명령의 전부 또는 일부 해제를 신청할 수 있다.
- ② 소관 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 신청에 대하여 30일 이내에 제10조제1항에 따른 권고 또는 제11조제1항에 따른 명령의 전부 또는 일부의 해제 여부를 결정하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간 내에 결정을 할 수 없을 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 신청한 사업자는 같은 항에 따른 신청 여부와 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 신청의 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조(사업자의 수거등의 의무 등)

[제정(2010. 2. 4)]

- 제13조(사업자의 제품 수거등의 의무 등) ① 사업자는 시중에 유통되는 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 때에는 그 결함의 내용을 소관 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제품의 수거등을 하여야 한다.
- ② 사업자는 제1항에 따른 조치를 한 후 수거등의 실적 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

[개정(2012. 5.23)-현행]

제13조(사업자의 제품 수거등의 의무 등) ① 사업자는 시중에 유통되는 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 때에는 그 결함의 내용을 소관 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제품의 수거등을 하여야 한다.

② 사업자는 제1항에 따른 조치를 한 후 수거등의 실적 등 대통령령으로 정하는 사항을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 사업자는 시중에 유통시킨 제품과 동일한 제품에 대하여 외국에서 위해성을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 또는 외국의 다른 사업자가 해당 조치를 한 사실을 알게 된 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제품의 소관 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고하여야 한다. 다만, 해당 사업자가 제1항에 따라 해당 제품의 수거등을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 외국 정부로부터 수거등의 권고 또는 명령을 받고 수거등의 조치를 한 경우
2. 자발적으로 수거등의 조치를 한 경우

제13조의2 (사업자의 보고의무)

[개정(2015. 1.28)-조문신설]

제13조의2(사업자의 보고의무) ① 사업자는 제11조제1항제3호에 따른 제품의 중대한 결함 여부와 관계 없이 시중에 유통되는 제품으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고(소비자의 사용 부주의로 발생한 사고 등 대통령령으로 정하는 사고는 제외한다)가 발생한 경우 해당 제품의 명칭·사고내용 및 판매수량 등 대통령령으로 정하는 내용을 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 사망 사고
 2. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 전치 4주 이상의 치료가 필요한 부상을 일으킨 사고
 3. 화재 또는 폭발 사고
 4. 동일한 제품이 반복적인 사고를 일으키는 경우 등 대통령령으로 정하는 사고
- ② 제1항에 따른 보고의 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2017.12.12.)-현행]

제13조의2(사업자의 보고의무) ① 사업자는 제11조제1항제3호에 따른 제품의 중대한 결함 여부와 관계 없이 시중에 유통되는 제품으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고(소비자의 사용 부주의로 발생한 사고 등 대통령령으로 정하는 사고는 제외한다. 이하 “중대사고”라 한다)가 발생한 경우 해당 제품의 명칭·사고내용 및 판매수량 등 대통령령으로 정하는 내용을 중앙행정기관의 장에게 중대사고의 발생을 알게 된 때 즉시 보고하여야 한다.

1. 사망 사고
 2. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 전치 4주 이상의 치료가 필요한 부상을 일으킨 사고
 3. 화재 또는 폭발 사고
 4. 동일한 제품이 반복적인 사고를 일으키는 경우 등 대통령령으로 정하는 사고
- ② 제1항에 따른 보고의 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조의3 (사업자의 사고조사무)

[개정(2017.12.12.)-조문신설-현행]

- 제13조의3(사업자의 사고조사) ① 중앙행정기관의 장은 제13조의2제1항에 따라 중대사고 보고를 받은 경우 사고빈도, 사고로 인한 위해도 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 필요하다고 인정하면 사고 원인을 규명하기 위하여 사업자(제조업자 또는 수입업자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 사고 경위 및 원인에 대한 조사를 명할 수 있다.
- ② 사업자는 제1항에 따른 사고조사 명령을 받은 경우 7일 이내에 사고조사를 개시하여야 한다.
- ③ 사업자는 제2항에 따른 사고조사를 완료한 경우 그 결과를 즉시 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.
- ④ 제2항에 따른 사고조사의 방법·절차와 제3항에 따른 조사결과의 보고 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제14조 (내부자신고 등)

[제정(2010. 2. 4)]

- 제14조(내부자신고 등) ① 사업자가 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼칠 우려가 있다는 사실을 알고 있음에도 그 결함의 내용을 숨기고 있는 경우 해당 사업자의 고용인은 그 사실을 소관 중앙행정기관의 장에게 신고할 수 있다.
- ② 사업자는 제1항의 신고를 이유로 해당 고용인에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ③ 누구든지 신고를 한 이유로 신분상 불이익을 당하였을 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 불이익처분의 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ④ 소관 중앙행정기관의 장은 조사한 결과 요구된 내용이 타당하다고 인정되는 때에는 사업자에게 적절한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 사업자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

[개정(2017. 3.21)-현행]

- 제14조(내부자신고 등) ① 사업자가 제품의 중대한 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼칠 우려가 있다는 사실을 알고 있음에도 그 결함의 내용을 숨기고 있는 경우 해당 사업자의 사업에 종사하는 근로자(이하 “근로자”라 한다)는 그 사실을 소관 중앙행정기관의 장에게 신고할 수 있다.
- ② 사업자는 제1항의 신고를 이유로 해당 근로자에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ③ 누구든지 신고를 한 이유로 신분상 불이익을 당하였을 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 불이익처분의 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ④ 소관 중앙행정기관의 장은 조사한 결과 요구된 내용이 타당하다고 인정되는 때에는 사업자에게 적절한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 사업자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제15조 (제품사고 관련 자료제출 요청 등)

[제정(2010. 2. 4)]

제15조(제품사고 관련 자료제출 요청 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 때에는 사고의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 하기 위하여 사업자에게 사고와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출을 요청받은 사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 제품사고의 경위 및 원인을 과학적이고 효율적으로 파악하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인 또는 단체를 제품사고 조사센터로 지정하여 제품사고의 경위 및 원인 등을 조사하게 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 요청할 수 있는 자료의 범위, 제2항에 따른 조사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2015. 1.28)-현행]

제15조(제품사고 관련 자료제출 요청 등) ① 중앙행정기관의 장은 시중에 유통되는 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 또는 제품의 기술상·구조상 특성으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 사고가 발생한 때에는 사고의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 하기 위하여 사업자 또는 다음 각 호에 해당하는 기관의 장에게 사고와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출을 요청받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 관계 중앙행정기관 또는 지방자치단체

2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관

3. 「소비자기본법」 제29조에 따라 등록된 소비자단체

4. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정을 받은 시험·검사기관

5. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관(제품종류, 부상부위 등 사고원인을 파악하기 위한 자료로 한정한다)

6. 「보험업법」 제2조에 따른 보험회사(제품종류, 부상부위 등 사고원인을 파악하기 위한 자료로 한정한다)

7. 그 밖에 제품사고에 관한 정보를 보유하고 있는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 제품사고의 경위 및 원인을 과학적이고 효율적으로 파악하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인 또는 단체를 제품사고 조사센터로 지정하여 제품사고의 경위 및 원인 등을 조사하게 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 요청할 수 있는 자료의 범위, 제2항에 따른 조사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조의2 (안전성조사 결과 등에 관한 공표)

[개정(2015. 1.28)-조문신설-현행]

제15조의2(안전성조사 결과 등에 관한 공표) ① 중앙행정기관의 장은 제9조제1항에 따른 안전성조사 결과 또는 제15조제2항에 따른 제품사고조사 결과를 공표할 수 있다.

② 다른 법령에 따라 지방자치단체의 장 또는 공공기관의 장이 안전성조사를 실시하고 그 결과를 공표하려는 경우에는 해당 제품의 소관 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 미리 알려야 한다.

③ 제1항에 따른 공표방법 등 공표에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조의3 (제품의 수거등에 대한 이행점검 등)

[개정(2019.12.10.)-본조신설-현행]

- ① 제10조·제11조에 따라 제품의 수거등의 권고·명령을 받은 사업자 또는 제13조에 따라 제품의 수거등을 하여야 하는 사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제품 수거등 계획서를 작성하여 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
- ② 중앙행정기관의 장은 사업자가 제10조, 제11조 또는 제13조에 따른 조치를 하거나 조치의 결과를 보고한 경우 관계 공무원 또는 제21조의2에 따라 설립된 한국제품안전관리원의 임직원으로 하여금 해당 사업자의 사업장에 출입하여 이행현황을 점검하게 할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 출입·점검을 하는 관계 공무원 또는 임직원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 한다.
- ④ 중앙행정기관의 장은 제2항에 따른 이행현황 점검의 결과 해당 사업자가 제1항에 따른 계획서에 따라 성실하게 이행하지 아니한 경우 이를 보완하여 이행할 것을 명령할 수 있다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 계획서 작성·제출의 절차와 방법, 이행점검·출입, 보완 명령에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4장 제품안전관리의 기반조성

제16조 (제품안전정보망의 구축 운영 등)

[제정(2010. 2. 4.)]

- 제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전정책의 수립·집행과 제품사고의 예방을 위하여 다음 각 호의 정보를 수집·제공하는 제품안전정보망을 구축하여 운영할 수 있다.
1. 제9조제2항에 따른 조사내용과 결과
 2. 제10조에 따른 수거등의 권고, 제11조에 따른 수거등의 명령 및 제13조에 따라 사업자가 행한 수거등의 조치에 관한 정보
 3. 그 밖에 제품안전에 관한 정보
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수집한 정보를 관계 중앙행정기관과 공유하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영 및 제2항에 따른 정보의 공유 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2015. 1.28.)]

- 제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전정책의 수립·집행과 제품사고의 예방을 위하여 다음 각 호의 정보를 수집·제공하는 제품안전정보망을 구축하여 운영할 수 있다.
1. 제9조제2항에 따른 조사내용과 결과
 2. 제10조에 따른 수거등의 권고, 제11조에 따른 수거등의 명령에 관한 정보
2의2. 제13조에 따라 사업자가 행한 수거등의 조치에 관한 정보 및 제13조의2에 따라 사업자가 보고한 정보
 3. 그 밖에 제품안전에 관한 정보
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수집한 정보를 관계 중앙행정기관과 공유하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영 및 제2항에 따른 정보의 공유 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2017.12.12.)-현행]

제16조(제품안전정보망의 구축 및 운영 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전정책의 수립·집행과 제품사고의 예방을 위하여 다음 각 호의 정보를 수집·제공하는 제품안전정보망을 구축하여 운영할 수 있다.

1. 제9조제2항에 따른 조사내용과 결과

2. 제10조에 따른 수거등의 권고, 제11조에 따른 수거등의 명령에 관한 정보

2의2. 제13조에 따라 사업자가 행한 수거등의 조치에 관한 정보 및 제13조의2에 따라 사업자가 보고한 정보

2의3. 제13조의3제3항에 따른 조사내용과 결과

3. 그 밖에 제품안전에 관한 정보

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수집한 정보를 관계 중앙행정기관과 공유하여야 한다.

③ 제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영 및 제2항에 따른 정보의 공유 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제17조 (제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보)

[제정(2010. 2. 4.)]

제17조(제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보) ① 중앙행정기관의 장은 사업자와 그 고용인 및 소비자의 제품안전에 대한 이해도를 높이고 제조·유통 또는 사용과정에서 제품안전을 자발적으로 실천할 수 있도록 사업자와 그 고용인에 대한 교육훈련과 소비자에 대한 홍보를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육훈련 및 홍보의 방법, 그 밖에 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.

[개정(2017. 3.21)-현행]

제17조(제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보) ① 중앙행정기관의 장은 사업자와 그 근로자 및 소비자의 제품안전에 대한 이해도를 높이고 제조·유통 또는 사용과정에서 제품안전을 자발적으로 실천할 수 있도록 사업자와 그 근로자에 대한 교육훈련과 소비자에 대한 홍보를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육훈련 및 홍보의 방법, 그 밖에 세부적인 내용은 대통령령으로 정한다.

제18조 (제품안전연구 등에 대한 출연)

[제정(2010. 2. 4.)]

제18조(제품안전연구 등에 대한 출연) ① 중앙행정기관의 장은 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용을 출연할 수 있다.

② 제1항에 따른 출연금의 지급기준 및 사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2015. 5.18)]

제18조(제품안전연구 등에 대한 출연) ① 중앙행정기관의 장은 「산업기술혁신 촉진법」 제39조에 따른 한국산업기술평가관리원 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인·단체에 대하여 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용을 출연할 수 있다.

② 제1항에 따른 출연금의 지급기준 및 사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[개정(2023. 6.20)-현행]

제18조(제품안전연구 등에 대한 출연) ① 중앙행정기관의 장은 「산업기술혁신 촉진법」 제39조에 따른 [한국산업기술기획평가원](#) 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인·단체에 대하여 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용을 출연할 수 있다.
② 제1항에 따른 출연금의 지급기준 및 사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제19조 (제품안전 관련 단체 등과의 협력 등)

[제정(2010. 2. 4.)]

제19조(제품안전 관련 단체 등과의 협력 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품사고를 예방하기 위하여 시장감시 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 소비자 및 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인 또는 단체 등과 협력하여 사업을 추진할 수 있다.
② 지식경제부장관은 제품안전을 제고하기 위하여 사업자, 대·중소기업 및 관련 학계 간에 제품안전에 관한 연구와 기술개발 및 홍보 등에 관하여 상호 협력하도록 필요한 시책을 수립·시행할 수 있다.

[개정(2013. 3.23)-현행]

제19조(제품안전 관련 단체 등과의 협력 등) ① 중앙행정기관의 장은 제품사고를 예방하기 위하여 시장감시 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 소비자 및 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인 또는 단체 등과 협력하여 사업을 추진할 수 있다.
② [산업통상자원부장관](#)은 제품안전을 제고하기 위하여 사업자, 대·중소기업 및 관련 학계 간에 제품안전에 관한 연구와 기술개발 및 홍보 등에 관하여 상호 협력하도록 필요한 시책을 수립·시행할 수 있다. .

제20조 (국제협력)

[제정(2010. 2. 4.)-현행]

제20조(국제협력) 중앙행정기관의 장은 국제기구 및 외국의 정부·제품안전기관과의 국제협력을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.
1. 제품안전에 관한 정보 교류
2. 제품안전에 관한 전문가의 교류
3. 제품안전에 관한 국제회의 등 각종 국제활동 참가
4. 그 밖에 제품안전에 관한 국제협력을 위하여 필요하다고 인정되는 사업

제21조 (한국제품안전협회의 설립)

[제정(2010. 2. 4.)]

제21조(한국제품안전협회의 설립) ① 제품의 제조업자와 유통업자는 제품의 품질향상과 안전성 유지를 위하여 지식경제부장관의 인가를 받아 한국제품안전협회(이하 “협회”라 한다)를 설립할 수 있다.
② 협회는 법인으로 한다.
③ 협회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 제품안전관리제도에 관한 연구, 개발 및 교육
2. 안전기준 관련 자료의 발간과 보급
3. 불법·불량제품의 조사
4. 기업 등과의 제품안전에 관련된 협력사업
5. 그 밖에 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무
④ 지식경제부장관은 협회가 제3항 각 호의 업무를 수행하는 데에 필요한 지원을 할 수 있다.
⑤ 협회가 아닌 자는 한국제품안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다.
⑥ 협회에 관하여는 이 법에 규정된 것 외에는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

[개정(2013. 3.23)]

제21조(한국제품안전협회의 설립) ① 제품의 제조업자와 유통업자는 제품의 품질향상과 안전성 유지를 위하여 [산업통상자원부장관](#)의 인가를 받아 한국제품안전협회(이하 “협회”라 한다)를 설립할 수 있다.

② 협회는 법인으로 한다.

③ 협회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제품안전관리제도에 관한 연구, 개발 및 교육
2. 안전기준 관련 자료의 발간과 보급
3. 불법·불량제품의 조사
4. 기업 등과의 제품안전에 관련된 협력사업
5. 그 밖에 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무

④ [산업통상자원부장관](#)은 협회가 제3항 각 호의 업무를 수행하는 데에 필요한 지원을 할 수 있다.

⑤ 협회가 아닌 자는 한국제품안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다.

⑥ 협회에 관하여는 이 법에 규정된 것 외에는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

[개정(2018. 8.30)-조문삭제-현행]

제4장의2 한국제품안전관리원

제21조의2 [한국제품안전관리원의 설립 등]

[개정(2018. 3.20.)-조문신설-현행]

제21조의2(한국제품안전관리원의 설립 등) ① 산업통상자원부장관은 제품의 안전관리 업무를 효율적이고 체계적으로 수행하기 위하여 한국제품안전관리원(이하 “관리원”이라 한다)을 설립한다.

② 관리원은 법인으로 한다.

③ 관리원에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

④ 관리원은 그 주된 사무소의 소재지에 설립등기를 함으로써 성립한다.

⑤ 관리원이 아닌 자는 한국제품안전관리원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하여서는 아니 된다.

⑥ 그 밖에 관리원의 정관, 조직 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제21조의3 [관리원의 사업]

[개정(2018. 3.20.)-조문신설-현행]

제21조의3(관리원의 사업) 관리원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제품안전관리제도에 관한 조사·연구 및 교육·홍보
2. 안전기준의 제정·개정을 위한 조사·연구
3. 안전기준 관련 자료의 발간·보급
4. 수입·유통 단계의 불법제품 및 위해 우려가 있는 제품에 대한 감시·조사
5. 수입·유통 제품의 안전성 조사
6. 제품의 수거등의 이행점검
7. 제품사고 정보 및 위해 우려가 있는 제품에 관한 정보의 수집·분석 및 통계 작성·관리
8. 제품사고 조사·분석 및 위해도 평가
9. 기업 및 단체 등과의 제품안전에 관한 협력 및 지원 사업
10. 제품안전관리에 관한 국제협력
11. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 등 다른 법령에서 위탁하는 업무
12. 그 밖에 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무

제21조의4 (운영 재원)

[제정(2018. 3.20.)-조문신설]

제21조의4(운영 재원) ① 관리원은 제21조의3제11호 및 제12호의 사업 수행에 따른 수수료와 그 밖의 수입으로 운영한다.

② 산업통상자원부장관은 관리원의 사업수행에 필요한 예산을 지원할 수 있다.

[개정(2023. 9.14)-현행]

제21조의4(운영 재원) ① 관리원은 제21조의3제11호 및 제12호의 사업 수행에 따른 수수료와 그 밖의 수입으로 운영한다.

② 산업통상자원부장관은 관리원의 운영 및 사업수행에 필요한 비용을 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다.

제21조의4 (승인 및 보고 등)

[제정(2018. 3.20.)-조문신설-현행]

제21조의5(승인 및 보고 등) ① 관리원은 다음 각 호의 사항을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다.

1. 사업계획
2. 세입·세출예산

② 관리원은 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.

1. 세입·세출의 결산
2. 사업실적
3. 산업통상자원부장관이 위탁하는 사업의 추진에 관한 사항

③ 산업통상자원부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리원에 대하여 관리 및 감독을 할 수 있다.

제5장 보칙

제22조 (예비 안전기준 운영)

[제정(2010. 2. 4.)-현행]

제22조(예비 안전기준 운영) 중앙행정기관의 장은 안전기준이 없거나 기존의 안전기준을 적용할 수 없는 제품에 대하여 인증 또는 조사 등을 실시하는 경우에는 별도의 안전기준을 정하여 운영할 수 있다.

제23조 (비밀유지의 의무 등)

[제정(2010. 2. 4.)]

제23조(비밀유지의 의무 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 해당하였던 자는 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

1. 제15조제2항에 따라 지정된 제품사고조사센터의 임원이나 직원
2. 협회의 임원이나 직원
3. 제24조에 따른 위탁사무에 종사하는 자

② 이 법에 따른 직무에 종사하는 공무원은 제9조제1항, 제10조제3항, 제11조제2항, 제13조제1항·제2항, 제14조제1항 또는 제15조제1항·제2항에 따른 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용하여서는 아니 된다.

[개정(2015. 1.28)]

제23조(비밀유지의 의무 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 해당하였던 자는 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

1. 제15조제2항에 따라 지정된 제품사고조사센터의 임원이나 직원
2. 협회의 임원이나 직원
3. 제24조에 따른 위탁사무에 종사하는 자

② 이 법에 따른 직무에 종사하는 공무원은 제9조제1항, 제10조제3항, 제11조제2항, 제13조제1항·제2항, [제13조의2](#), 제14조제1항 또는 제15조제1항·제2항에 따른 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용하여서는 아니 된다.

[개정(2018. 3.20)-현행]

제23조(비밀유지의 의무 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 해당하였던 자는 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용하여서는 아니 된다. <개정 2018. 3. 20.>

1. 제15조제2항에 따라 지정된 제품사고조사센터의 임원이나 직원

[2. 관리원의 임원이나 직원](#)

3. 제24조에 따른 위탁사무에 종사하는 자

② 이 법에 따른 직무에 종사하는 공무원은 제9조제1항, 제10조제3항, 제11조제2항, 제13조제1항·제2항, 제13조의2, 제14조제1항 또는 제15조제1항·제2항에 따른 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제24조 (권한의 위임·위탁)

[제정(2010. 2. 4.)]

제24조(권한의 위임·위탁) 이 법에 따른 중앙행정기관의 장의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 소속 기관의 장이나 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임하거나 제품안전 관련 업무를 수행하는 기관이나 단체에 위탁할 수 있다.

[개정(2015. 1.28)-현행]

제24조(권한의 위임·위탁) 이 법에 따른 중앙행정기관의 장의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 소속 기관의 장이나 특별시장·광역시장·[특별자치시장·도지사](#) 또는 특별자치도지사에게 위임하거나 제품안전 관련 업무를 수행하는 기관이나 단체에 위탁할 수 있다.

제25조 (벌칙 적용에서의 공무원 의제)

[제정(2010. 2. 4.)]

제25조(벌칙 적용에서의 공무원 의제) 제23조제1항제1호 및 제3호의 자는 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

[개정(2018. 3.20)-현행]

제25조(벌칙 적용에서의 공무원 의제) [제23조제1항 각 호의 사람](#)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

제25조의2 (소관이 불명확한 사항)

[개정(2015. 1.28.)-조문신설-현행]

제25조의2(소관이 불명확한 사항) 산업통상자원부장관과 관계 중앙행정기관의 장은 소관이 불명확한 제품에 대하여 이 법에 따른 소관 중앙행정기관의 장을 협의하여 정할 수 있다.

제25조의3 (규제의 재검토)

[개정(2015. 1.28.)-조문신설-현행]

제25조의3(규제의 재검토) 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 2015년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

1. 제13조의2에 따른 사업자의 보고
2. 제27조제1항에 따른 과태료의 부과기준(제13조의2에 따른 보고의무 위반에 관한 사항으로 한정한다)

제6장 벌칙

제26조 (벌칙)

[제정(2010. 2. 4.)]

제26조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제11조제1항에 따른 수거등의 명령을 따르지 아니한 자
 2. 제13조제1항을 위반하여 해당 제품의 수거등을 하지 아니한 자
 3. 제23조제2항을 위반하여 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용한 자
- ② 제23조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 제14조제2항에 따른 불리한 처우를 한 사업자가 제14조제4항에 따른 조치요구를 이행하지 아니한 때에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

[개정(2015. 5.18)]

제26조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제11조제1항에 따른 수거등의 명령을 따르지 아니한 자
 - 1의2. 제11조제1항제4호에 해당하는 제품을 제조 또는 유통한 자(외국에서 제품을 수입하는 경우에는 해당 제품을 수입한 자를 말한다)
 2. 제13조제1항을 위반하여 해당 제품의 수거등을 하지 아니한 자
 3. 제23조제2항을 위반하여 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용한 자
- ② 제23조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 제14조제2항에 따른 불리한 처우를 한 사업자가 제14조제4항에 따른 조치요구를 이행하지 아니한 때에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

[개정(2017. 3.21)]

제26조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제11조제1항에 따른 수거등의 명령을 따르지 아니한 자

1의2. 제11조제1항제4호에 해당하는 제품을 제조 또는 유통한 자(외국에서 제품을 수입하는 경우에는 해당 제품을 수입한 자를 말한다)

1의3. 제11조제4항을 위반하여 해당 제품을 유통한 자

2. 제13조제1항을 위반하여 해당 제품의 수거등을 하지 아니한 자

3. 제23조제2항을 위반하여 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용한 자

② 제23조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 제14조제2항에 따른 불리한 처우를 한 사업자가 제14조제4항에 따른 조치요구를 이행하지 아니한 때에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

[개정(2019.12.10.)-현행]

제26조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제11조제1항에 따른 수거등의 명령을 따르지 아니한 자

1의2. 제11조제1항제4호에 해당하는 제품을 제조 또는 유통한 자(외국에서 제품을 수입하는 경우에는 해당 제품을 수입한 자를 말한다)

1의3. 제11조제4항을 위반하여 해당 제품을 유통한 자

2. 제13조제1항을 위반하여 해당 제품의 수거등을 하지 아니한 자

3. 제23조제2항을 위반하여 조사, 보고, 신고 또는 제출된 자료 등으로 알게 된 내용을 이 법의 시행을 위한 목적이 아닌 용도로 사용한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제14조제2항에 따른 불리한 처우를 하여 같은 조 제4항에 따른 조치요구를 받고서도 이를 이행하지 아니한 자

2. 제23조제1항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용한 자

③ 제15조의3제4항에 따른 보완명령을 이행하지 아니한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

제27조 (과태료)

[제정(2010. 2. 4.)]

제27조(과태료) ① 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니한 자

2. 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니한 자

3. 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니한 자

4. 제21조제5항을 위반하여 한국제품안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.

[개정(2012. 5.23)]

제27조(과태료) ① 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니한 자
2. 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니한 자
3. 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니한 자

4. 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

5. 제21조제5항을 위반하여 한국제품안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.

[개정(2015. 1.28)]

제27조(과태료) ① 제13조의2를 위반하여 보고를 하지 아니한 사업자 또는 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 사업자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니한 자
2. 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니한 자
3. 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니한 자
4. 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자
5. 제21조제5항을 위반하여 한국제품안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.

[개정(2017.12.12)]

제27조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제13조의2제1항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

2. 제13조의3제2항을 위반하여 사고조사를 하지 아니한 자

3. 제13조의3제3항을 위반하여 조사결과를 보고하지 아니한 자

4. 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니한 자
2. 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니한 자
3. 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니한 자
4. 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자
5. 제21조제5항을 위반하여 한국제품안전협회 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.

[개정(2018. 3.20)]

제27조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제13조의2제1항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자
2. 제13조의3제2항을 위반하여 사고조사를 하지 아니한 자
3. 제13조의3제3항을 위반하여 조사결과를 보고하지 아니한 자
4. 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니한 자
2. 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니한 자
3. 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니한 자
4. 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자
5. [제21조의2제5항을 위반하여 한국제품안전관리원](#) 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.

[개정(2019.12.10.)-현행]

제27조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제13조의2제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 [거짓으로 보고한 자](#)
2. 제13조의3제2항을 위반하여 사고조사를 하지 아니한 자
3. 제13조의3제3항을 위반하여 조사결과를 보고하지 아니하거나 [거짓으로 보고한 자](#)
4. 제15조제1항에 따른 자료의 제출을 요청받았음에도 특별한 사유 없이 자료를 제출하지 아니하거나 [거짓으로 자료를 제출한 자](#)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제10조제3항 또는 제11조제2항에 따른 조치의 결과 등의 사항을 보고하지 아니하거나 [거짓으로 보고한 자](#)
2. 제13조제1항을 위반하여 중대한 결함의 내용을 보고하지 아니하거나 [거짓으로 보고한 자](#)
3. 제13조제2항에 따른 수거등의 실적 등의 사항을 보고하지 아니하거나 [거짓으로 보고한 자](#)
4. 제13조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 [거짓으로 보고한 자](#)
- 4의2. [제15조의3제1항을 위반하여 제품 수거등 계획서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자](#)
5. 제21조의2제5항을 위반하여 한국제품안전관리원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 중앙행정기관의 장이 부과·징수한다.

부칙

법률 제10028호, 2010. 2. 4.

[제1조(시행일)] 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(종합계획 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제9조 제1항에 따른 공산품안전관리에 관한 종합계획은 이 법에 따른 종합계획을 수립할 때까지 이 법에 따른 종합계획으로 본다.

제3조(한국전기제품안전협회에 대한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 종전의 「전기용품안전 관리법」 제16조에 따라 설립된 한국전기제품안전협회(이하 “한국전기제품안전협회”라 한다)는 이 법에 따른 협회로 본다. 이 경우 협회는 이 법 시행 후 3개월 이내에 이 법에 따라 정관을 변경하여 지식경제부장관의 인가를 받아야 한다.

② 이 법 시행 당시 한국전기제품안전협회에 속하던 모든 재산과 권리·의무는 이 법에 따른 협회가 포괄승계한다.

③ 이 법 시행 당시 등기부, 그 밖의 공부에 표시된 한국전기제품안전협회 명의를 이 법에 따른 협회의 명의로 본다.

④ 이 법 시행 전에 한국전기제품안전협회가 행한 행위 또는 한국전기제품안전협회에 대하여 행하여진 행위는 이 법에 따른 협회가 행하였거나 이 법에 따른 협회에 대하여 행하여진 행위로 본다.

⑤ 이 법 시행 당시 다른 법령에서 한국전기제품안전협회를 인용한 경우에는 이 법에 따른 협회를 인용한 것으로 본다.

제4조(다른 법률의 개정) ① 품질경영 및 공산품안전관리법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조, 제9조, 제10조, 제28조, 제29조, 제30조 및 제36조제2항제6호·제7호를 각각 삭제한다.

② 전기용품안전 관리법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조의2, 제15조의3, 제3장(제16조 및 제17조) 및 제18조를 각각 삭제한다.

법률 제11437호, 2012. 5.23.

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

법률 제11690호, 2013. 3.23.

제1조(시행일) ① 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

② 생략

제2조 부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①부터 <425>까지 생략 <426> 제품안전기본법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제2항 및 제21조제1항·제4항 중 “지식경제부장관”을 각각 “산업통상자원부장관”으로 한다.

<427>부터 <710>까지 생략

제7조 생략

법률 제13092호, 2015. 1.28.

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(안전성조사 결과 등의 공표에 관한 적용례) 제15조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 제9조 제1항의 개정규정 또는 제15조제2항에 따른 안전성조사 또는 제품사고조사를 실시하는 경우부터 적용한다.

법률 제13314호, 2015. 5.18.

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제9조의3의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

법률 제13859호, 2016. 1.17.

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 부터 제17조까지 생략

제18조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑤까지 생략

⑥ 제품안전기본법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항제1호를 다음과 같이 한다.

1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전관리대상제품인 경우

제19조 생략

법률 제14673호, 2017. 3.21.

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제7조의2의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

법률 제15182호, 2017.12.12.

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(중대사고에 대한 사고조사에 관한 적용례) 제13조의3의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 발생하는 중대사고에 대하여 조사하는 경우부터 적용한다.

법률 제15508호, 2018. 3.20.

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제2조는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(관리원의 설립준비) ① 관리원의 설립에 관한 사무를 처리하기 위하여 한국제품안전관리원설립위원회(이하 “설립위원회”라 한다)를 설치한다.

② 설립위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 설립위원회의 위원장과 위원은 산업통상자원부장관이 위촉한다.

④ 설립위원회는 관리원의 정관을 작성하여 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 한다.

⑤ 설립위원회는 관리원의 임원이 임명되면 지체 없이 설립등기를 한 후에 관리원장에게 그 사무를 인계하여야 한다.

⑥ 설립위원회 및 설립위원은 제5항에 따른 사무 인계가 끝났을 때에는 해산되거나 해촉된 것으로 본다.

⑦ 관리원의 설립준비에 필요한 비용은 종전의 제21조에 따라 설립된 한국제품안전협회(이하 “종전협회”라 한다)가 부담한다.

[시행일:2018. 3. 20.] 제2조

제3조(한국제품안전협회의 사단법인 전환에 관한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 종전협회는 총회의 의결을 거쳐 「민법」 제32조에 따른 사단법인으로 정관을 변경하여야 한다.

② 제1항에 따라 정관을 변경한 종전협회는 「민법」 제42조에 따라 산업통상자원부장관에게 정관의 변경허가를 신청하여야 한다.

③ 제2항에 따른 정관의 변경허가 신청은 부칙 제2조에 따른 관리원의 정관인가 신청과 함께 하여야 한다.

④ 종전협회는 제2항에 따른 정관의 변경허가를 받은 때에는 사단법인으로의 변경등기를 하여야 한다.

⑤ 종전의 제21조제3항 각 호의 업무 수행에 관한 종전협회의 권한과 그에 따른 의무 및 종전협회의 재산의 일부는 종전협회의 총회의 의결을 거쳐 관리원의 설립등기일에 관리원이 승계한다.

⑥ 제5항에 따라 관리원이 승계할 재산의 가액은 관리원의 설립등기일 전날의 장부가액으로 한다.

⑦ 종전의 제21조제3항 각 호의 업무 수행에 관하여 종전협회가 한 행위는 관리원이 한 행위로, 종전협회에 대하여 한 행위는 관리원에 대하여 한 행위로 본다.

제4조(벌칙 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용은 종전의 규정에 따른다.

제5조(다른 법령과의 관계) 이 법 시행 당시 다른 법령에서 종전의 제21조제3항 각 호의 업무 수행과 관련하여 한국제품안전협회를 인용하고 있는 경우에는 이 법에 따른 한국제품안전관리원을 인용한 것으로 본다.

법률 제16803호, 2019.12.10.

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법률의 개정) 제품안전기본법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제1항 중 “한국산업기술평가관리원”을 “한국산업기술기획평가원”으로 한다.

제4조 생략

법률 제19713호, 2023. 9.14.

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

3.2 제품안전기본법시행령

제1장 총칙

제1조(목적)

[제정(2011. 1.28)-현행]

1조(목적) 이 영은 「제품안전기본법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2장 제품안전관리에 관한 종합계획의 수립 등

제2조(제품안전관리에 관한 종합계획의 수립)

[제정(2011. 1.28)]

- 제2조(제품안전관리에 관한 종합계획의 수립) ① 지식경제부장관은 「제품안전기본법」(이하 “법”이라 한다) 제7조제1항에 따라 제품안전관리에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.
- ② 지식경제부장관은 제1항에 따라 종합계획을 작성할 때 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)의 의견을 들어야 한다.
- ③ 지식경제부장관은 종합계획을 수립할 때 필요하면 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- ④ 지식경제부장관은 종합계획을 수립한 경우에는 이를 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보하여야 한다.

[개정(2013. 3.23)]

- 제2조(제품안전관리에 관한 종합계획의 수립) ① 산업통상자원부장관은 「제품안전기본법」(이하 “법”이라 한다) 제7조제1항에 따라 제품안전관리에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.
- ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 종합계획을 작성할 때 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)의 의견을 들어야 한다.
- ③ 산업통상자원부장관은 종합계획을 수립할 때 필요하면 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- ④ 산업통상자원부장관은 종합계획을 수립한 경우에는 이를 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보하여야 한다.

[개정(2015. 7.24)-현행]

- 제2조(제품안전관리에 관한 종합계획의 수립) ① 산업통상자원부장관은 「제품안전기본법」(이하 “법”이라 한다) 제7조제1항에 따라 제품안전관리에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.
- ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 종합계획을 작성할 때 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)의 의견을 들어야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 7. 24.>
- ③ 산업통상자원부장관은 종합계획을 수립할 때 필요하면 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- ④ 산업통상자원부장관은 종합계획을 수립한 경우에는 이를 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보하여야 한다.

제2조의2(제품안전정책협의회의 구성 및 운영)

[제정(2017. 9.19)-조문신설-현행]

제2조의2(제품안전정책협의회의 구성 및 운영) ① 법 제7조의2제2항에서 “대통령령으로 정하는 중앙행정기관”이란 다음 각 호의 중앙행정기관을 말한다.

1. 과학기술정보통신부
2. 행정안전부
3. 산업통상자원부
4. 보건복지부
5. 환경부
6. 고용노동부
7. 국토교통부
8. 국무조정실
9. 공정거래위원회
10. 식품의약품안전처
11. 관세청
12. 경찰청

② 법 제7조의2에 따른 제품안전정책협의회(이하 “정책협의회”라 한다)는 위원장과 제1항 각 호에 따른 중앙행정기관의 고위공무원단에 속하는 공무원 중에서 해당 중앙행정기관의 장이 지명하는 각 1명의 위원으로 구성한다.

③ 정책협의회의 위원장(이하 이 조에서 “위원장”이라 한다)은 정책협의회를 대표하고 정책협의회의 업무를 총괄한다.

④ 법 제7조의2제3항에 따른 정책협의회의 간사는 정책협의회의 위원 중 산업통상자원부 소속 위원이 된다.

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑥ 위원장은 정책협의회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

⑦ 정책협의회는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑧ 위원장은 효율적인 부처간 협업을 위하여 필요한 경우에는 안건별로 관계 중앙행정기관 소속 정책협의회 위원으로 구성된 분과협의회를 둘 수 있다.

⑨ 위원장은 안건을 협의·조정하기 위하여 필요한 경우에는 관계 기관, 공무원 및 전문가 등에게 자료 제출 또는 의견 진술, 그 밖에 필요한 사항의 협조를 요청할 수 있다.

⑩ 제1항부터 제9항까지에서 규정한 사항 외에 정책협의회 및 분과협의회의 구성·운영에 필요한 사항은 정책협의회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제2조의3(실무협의회의 구성 및 운영)

[제정(2017. 9.19)-조문신설-현행]

제2조의3(실무협의회의 구성 및 운영) ① 법 제7조의2제4항에 따른 실무협의회는 다음 각 호의 사항을 실무적으로 검토·조정한다.

1. 정책협의회 안건에 대한 사전 검토 및 조정이 필요한 사항
2. 그 밖에 정책협의회의 위원장이 실무협의를 요청하는 사항

② 실무협의회의 위원장(이하 이 조에서 “위원장”이라 한다)은 국가기술표준원장이 되고, 실무협의회의 위원은 제2조의2제1항 각 호에 따른 중앙행정기관에 소속된 4급 이상 또는 이에 상당하는 공무원(고위공무원단에 속하는 공무원을 포함한다) 중에서 해당 중앙행정기관의 장이 지명하는 사람 각 1명이 된다.

③ 실무협의회에 간사 1명을 두되, 간사는 실무협의회의 위원 중 산업통상자원부 소속 위원이 된다.

④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 산업통상자원부의 고위공무원단에 속하는 공무원 중에서 위원장이 미리 지명한 사람이 그 직무를 대행한다.

⑤ 실무협의회의 구성 및 운영에 관하여는 제2조의2제3항 및 제6항부터 제10항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “정책협의회”는 “실무협의회”로 본다.

제3조(통계 작성의 범위 및 대상)

[제정(2011. 1.28)]

제3조(통계 작성의 범위 및 대상) 법 제8조제2항에 따른 제품사고 또는 제품불량에 관한 통계 작성의 범위 및 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제9조제1항에 따른 안전성조사(이하 “안전성조사” 라 한다) 결과 안전기준에 미달한 제품과 위해성이 확인된 제품에 관한 사항
2. 법 제10조 및 제11조에 따라 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등” 이라 한다)의 권고·명령을 받은 제품에 관한 사항
3. 법 제13조에 따라 사업자가 수거등을 한 제품에 관한 사항
4. 법 제15조제1항의 사고 발생에 관한 사항
5. 그 밖에 종합계획의 수립에 필요한 사항

[개정(2015. 7.24)]

제3조(통계 작성의 범위 및 대상) 법 제8조제2항에 따른 제품사고 또는 제품불량에 관한 통계 작성의 범위 및 대상은 다음 각 호와 같다. <개정 2015. 7. 24.>

1. 법 제9조제1항 또는 법 제9조의2제1항에 따른 안전성조사 결과 안전기준에 미달한 제품과 위해성이 확인된 제품에 관한 사항
2. 법 제10조 및 제11조에 따라 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등” 이라 한다)의 권고·명령을 받은 제품에 관한 사항
3. 법 제13조에 따라 사업자가 수거등을 한 제품에 관한 사항
[3의2. 법 제13조의2에 따라 사업자가 보고한 제품에 관한 사항](#)
4. 법 제15조제1항의 사고 발생에 관한 사항
5. 그 밖에 종합계획의 수립에 필요한 사항

[개정(2015.11.18.)-현행]

제3조(통계 작성의 범위 및 대상) 법 제8조제2항에 따른 제품사고 또는 제품불량에 관한 통계 작성의 범위 및 대상은 다음 각 호와 같다. <개정 2015. 7. 24., 2015. 11. 18.>

1. 법 [제9조제1항](#), [제9조의2제1항](#) 또는 [제9조의3제1항](#)에 따른 안전성조사 결과 안전기준에 미달한 제품과 위해성이 확인된 제품에 관한 사항
2. 법 제10조 및 제11조에 따라 수거·파기·수리·교환·환급·개선조치 또는 제조·유통의 금지, 그 밖에 필요한 조치(이하 “수거등” 이라 한다)의 권고·명령을 받은 제품에 관한 사항
3. 법 제13조에 따라 사업자가 수거등을 한 제품에 관한 사항
[3의2. 법 제13조의2에 따라 사업자가 보고한 제품에 관한 사항](#)
4. 법 제15조제1항의 사고 발생에 관한 사항
5. 그 밖에 종합계획의 수립에 필요한 사항

제3장 제품의 안전성 확보수단

제4조(안전성조사의 절차 등)

[제정(2011. 1.28)]

제4조(안전성조사의 절차 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제9조제1항에 따라 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 “안전성조사”라 한다)를 할 때 필요하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체에 법 제9조제1항 각 호에 해당하는 제품의 위해성에 대한 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다. 다만, 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에는 시험·검사 등을 의뢰할 수 없다.

1. 법 제21조에 따른 한국제품안전협회
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
3. 「국가표준 기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관
4. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원
5. 「전기용품안전 관리법」 제9조에 따른 안전인증기관
6. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제12조에 따른 안전인증기관
7. 그 밖에 제품의 안전성조사에 관한 전문성을 가진 기관 또는 단체로서 중앙행정기관의 장이 인정하는 기관 또는 단체

② 안전성조사에는 해당 제품에 대한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제품명, 모델명, 제품 사진, 인증번호
2. 조사 수량
3. 제조 연월일 또는 수입 연월일
4. 제조 국가
5. 사업자명, 사업자의 주소 및 연락처
6. 그 밖에 안전성조사를 위하여 필요한 사항

③ 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 결과 위해성이 확인되었거나 위해의 우려가 있는 경우 해당 사업자 및 해당 제품을 인증한 안전인증기관에 그 사실을 지체 없이 알려야 한다.

[개정(2014. 6.25)]

제4조(안전성조사의 절차 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제9조제1항에 따라 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 “안전성조사”라 한다)를 할 때 필요하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체에 법 제9조제1항 각 호에 해당하는 제품의 위해성에 대한 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다. 다만, 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에는 시험·검사 등을 의뢰할 수 없다.

1. 법 제21조에 따른 한국제품안전협회
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
3. 「국가표준 기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관
4. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원
5. 「전기용품안전 관리법」 제9조에 따른 안전인증기관
6. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제12조에 따른 안전인증기관
7. 그 밖에 제품의 안전성조사에 관한 전문성을 가진 기관 또는 단체로서 중앙행정기관의 장이 인정하는 기관 또는 단체

② 안전성조사에는 해당 제품에 대한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제품명, 모델명, 제품 사진, 인증번호
2. 조사 수량
3. 제조 연월일 또는 수입 연월일
4. 제조 국가
5. 사업자명, 사업자의 주소 및 연락처
6. 그 밖에 안전성조사를 위하여 필요한 사항

③ 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 결과 위해성이 확인되었거나 위해의 우려가 있는 경우 해당 사업자 및 해당 제품을 인증한 안전인증기관에 그 사실을 지체 없이 알려야 한다.

[개정(2015. 7.24)]

제4조(안전성조사의 절차 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제9조제1항 또는 법 제9조의2제1항에 따라 해당 제품에 대한 안전성조사(이하 이 조 및 제5조에서 “안전성조사”라 한다)를 할 때 필요하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체에 제품의 위해성에 대한 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다. <개정 2014. 6. 25., 2015. 7. 24.>

1. 법 제21조에 따른 한국제품안전협회
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
3. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관
4. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원
5. 「전기용품안전 관리법」 제9조에 따른 안전인증기관
6. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제12조에 따른 안전인증기관
7. 그 밖에 제품의 안전성조사에 관한 전문성을 가진 기관 또는 단체로서 중앙행정기관의 장이 인정하는 기관 또는 단체

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 시험·검사 등을 의뢰하는 경우 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에는 시험·검사 등을 의뢰할 수 없다. 다만, 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체 외에 시험·검사를 할 수 있는 기관 또는 단체가 없다고 인정하는 경우에는 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다.

③ 안전성조사에는 해당 제품에 대한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제품명, 모델명, 제품 사진, 인증번호
2. 조사 수량
3. 제조 연월일 또는 수입 연월일
4. 제조 국가
5. 사업자명, 사업자의 주소 및 연락처
6. 그 밖에 안전성조사를 위하여 필요한 사항

④ 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 결과 위해성이 확인되었거나 위해의 우려가 있는 경우 해당 사업자 및 해당 제품을 인증한 안전인증기관에 그 사실을 지체 없이 알려야 한다.

[개정(2015.11.18)]

제4조(안전성조사의 절차 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제9조제1항, 제9조의2제1항 또는 제9조의3제1항에 따라 안전성조사를 할 때 필요하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체에 제품의 위해성에 대한 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다.

1. 법 제21조에 따른 한국제품안전협회
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
3. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관
4. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원
5. 「전기용품안전 관리법」 제9조에 따른 안전인증기관
6. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제12조에 따른 안전인증기관
7. 그 밖에 제품의 안전성조사에 관한 전문성을 가진 기관 또는 단체로서 중앙행정기관의 장이 인정하는 기관 또는 단체

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 시험·검사 등을 의뢰하는 경우 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에는 시험·검사 등을 의뢰할 수 없다. 다만, 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체 외에 시험·검사를 할 수 있는 기관 또는 단체가 없다고 인정하는 경우에는 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다.

③ 안전성조사에는 해당 제품에 대한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제품명, 모델명, 제품 사진, 인증번호
2. 조사 수량
3. 제조 연월일 또는 수입 연월일
4. 제조 국가
5. 사업자명, 사업자의 주소 및 연락처
6. 그 밖에 안전성조사를 위하여 필요한 사항

④ 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 결과 위해성이 확인되었거나 위해의 우려가 있는 경우 해당 사업자 및 해당 제품을 인증한 안전인증기관에 그 사실을 지체 없이 알려야 한다.

[개정(2017. 1.26)]

제4조(안전성조사의 절차 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제9조제1항, 제9조의2제1항 또는 제9조의3제1항에 따라 안전성조사를 할 때 필요하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체에 제품의 위해성에 대한 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다.

1. 법 제21조에 따른 한국제품안전협회
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
3. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관
4. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원
5. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제4조제1항에 따른 안전인증기관

6. 삭제

7. 그 밖에 제품의 안전성조사에 관한 전문성을 가진 기관 또는 단체로서 중앙행정기관의 장이 인정하는 기관 또는 단체

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 시험·검사 등을 의뢰하는 경우 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에는 시험·검사 등을 의뢰할 수 없다. 다만, 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체 외에 시험·검사를 할 수 있는 기관 또는 단체가 없다고 인정하는 경우에는 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다.

③ 안전성조사에는 해당 제품에 대한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제품명, 모델명, 제품 사진, 인증번호
2. 조사 수량
3. 제조 연월일 또는 수입 연월일
4. 제조 국가
5. 사업자명, 사업자의 주소 및 연락처
6. 그 밖에 안전성조사를 위하여 필요한 사항

④ 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 결과 위해성이 확인되었거나 위해의 우려가 있는 경우 해당 사업자 및 해당 제품을 인증한 안전인증기관에 그 사실을 지체 없이 알려야 한다.

[개정(2018. 9.18)-현행]

제4조(안전성조사의 절차 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제9조제1항, 제9조의2제1항 또는 제9조의3제1항에 따라 안전성조사를 할 때 필요하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체에 제품의 위해성에 대한 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다.

1. 법 제21조의2제1항에 따른 한국제품안전관리원(이하 “관리원” 이라 한다)
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
3. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관
4. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원
5. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제4조제1항에 따른 안전인증기관
6. 삭제

7. 그 밖에 제품의 안전성조사에 관한 전문성을 가진 기관 또는 단체로서 중앙행정기관의 장이 인정하는 기관 또는 단체

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 시험·검사 등을 의뢰하는 경우 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에는 시험·검사 등을 의뢰할 수 없다. 다만, 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체 외에 시험·검사를 할 수 있는 기관 또는 단체가 없다고 인정하는 경우에는 해당 제품에 대하여 안전인증을 한 기관 또는 단체에 시험·검사 등을 의뢰할 수 있다.

③ 안전성조사에는 해당 제품에 대한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제품명, 모델명, 제품 사진, 인증번호
2. 조사 수량
3. 제조 연월일 또는 수입 연월일
4. 제조 국가
5. 사업자명, 사업자의 주소 및 연락처
6. 그 밖에 안전성조사를 위하여 필요한 사항

④ 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 결과 위해성이 확인되었거나 위해의 우려가 있는 경우 해당 사업자 및 해당 제품을 인증한 안전인증기관에 그 사실을 지체 없이 알려야 한다.

제5조(안전성조사 결과의 보관 등)

[제정(2011. 1.28)]

제5조(안전성조사 결과의 보관 등) ① 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 경우에는 조사내용과 결과를 3년간 보관하여야 한다. 이 경우 조사내용과 결과는 전자문서로 작성·보관할 수 있다.
② 법 제9조제2항에 따라 안전성조사 결과를 열람하려는 자는 중앙행정기관의 장에게 열람을 신청하여야 한다. 이 경우 소관 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 안전성조사의 내용 및 결과를 해당 사업자에게 공개하여야 한다.

[개정(2015. 7.24)-현행]

제5조(안전성조사 결과의 보관 등) ① 중앙행정기관의 장은 안전성조사를 한 경우에는 조사내용과 결과를 3년간 보관하여야 한다. 이 경우 조사내용과 결과는 전자문서로 작성·보관할 수 있다.
② 법 제9조제2항에 따라 안전성조사 결과를 열람하려는 해당 제품의 사업자 또는 소비자는 중앙행정기관의 장에게 열람을 신청하여야 한다. 이 경우 소관 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 안전성조사의 내용 및 결과를 해당 제품의 사업자 또는 열람을 신청한 소비자에게 공개하여야 한다.
③ 제2항에 따라 안전성조사의 내용 및 결과를 열람하려는 소비자는 별지 제1호서식의 제품 안전성조사 결과 열람 신청서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
④ 제3항에 따라 열람을 신청한 소비자가 열람할 수 있는 안전성조사의 내용 및 결과의 범위는 다음 각 호와 같다.
1. 해당 제품의 사업자명, 명칭 및 모델명
2. 해당 제품의 안전기준 준수 여부

제5조의2(안전성조사 요청)

[개정(2015. 7.24)-조문신설-현행]

제5조의2(안전성조사 요청) ① 법 제9조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 일정 수 이상의 소비자”란 5명 이상의 소비자를 말한다.
② 법 제9조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “요청사유·요청범위 및 소비자의 신분을 확인할 수 있는 증명서 구비 등 대통령령으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.
1. 요청사유 및 요청범위를 명시할 것
2. 소비자의 신분을 확인할 수 있는 증명서를 제출할 것
3. 안전성조사 요청 대상 제품의 사업자명, 명칭 및 모델명을 명시할 것
③ 법 제9조의2제1항에 따라 안전성조사를 요청하려는 소비자는 별지 제1호의2서식의 제품 안전성조사 요청서를 관계 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
④ 제3항에 따라 제품의 안전성조사 요청을 받은 중앙행정기관의 장은 요청받은 사항이 법 제9조의2제1항 각 호에 해당하지 아니하다고 판단하면 지체 없이 안전성조사를 하여야 한다.
⑤ 중앙행정기관의 장은 법 제9조의2제2항 전단에 따라 안전성조사를 요청한 소비자의 대표자에게 그 결과를 문서로 통보하여야 한다. 이 경우 소비자가 통보 방법을 따로 요청한 경우에는 요청한 방법으로 통보한다.
⑥ 중앙행정기관의 장은 법 제9조의2제2항 후단에 따라 안전성조사를 요청한 소비자에게 제4조제1항에 따라 시험·검사 등을 의뢰한 기관 또는 단체의 재료구입비 또는 인건비 등을 기준으로 정한 수수료를 납부하게 할 수 있다.
⑦ 제6항에 따른 수수료는 수입인지로 납부하여야 한다. 이 경우 정보통신망을 이용하여 전자화폐·전자결재 등의 방법으로 이를 납부할 수 있다.

제5조의3(수입제품의 정보공유 등)

[개정(2015.11.18.)-조문신설-현행]

제5조의3(수입제품의 정보공유 등) ① 법 제9조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 제품”이란 「어린이제품 안전 특별법」 제2조제13호에 따른 안전관리대상어린이제품을 말한다.

② 법 제9조의3제2항에서 “불법·불량제품 유통 사업자 정보 등 대통령령으로 정하는 정보”란 다음 각 호의 정보를 말한다.

1. 불법·불량제품 유통 사업자의 사업자등록번호, 상호, 주소, 연락처 및 그 대표자의 성명
2. 개별 법령에서 정하고 있는 안전요건을 위반하여 행정처분 또는 벌칙 등을 받은 사업자의 사업자등록번호, 상호, 주소, 연락처 및 그 대표자의 성명
3. 법 제9조제1항제1호에 따른 안전관리대상제품 및 제1항에 따른 제품의 제품명, 모델명, 제품수량, 통관일 및 해당 제품 유통 사업자의 사업자명, 수입신고번호 및 사업자등록번호
4. 그 밖에 수입제품의 안전관리를 위하여 중앙행정기관의 장과 관세청장이 협의하여 필요하다고 인정하는 불법·불량제품에 관한 정보

③ 법 제9조의3제3항에 따라 수입제품에 대한 안전성조사 결과를 열람하려는 해당 제품의 사업자는 중앙행정기관의 장에게 열람을 신청하여야 한다. 이 경우 소관 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 안전성조사의 내용 및 결과를 해당 제품의 사업자에게 공개하여야 한다.

제5조의4(수입제품의 안전성조사 결과 조치 방법 등)

[개정(2015.11.18.)-조문신설-현행]

제5조의4(수입제품의 안전성조사 결과 조치 방법 등) ① 법 제9조의3제4항 본문에 따라 관세청장이 통관 전 수입제품의 반송 또는 폐기를 요청받은 경우의 조치방법에 관하여는 「관세법」 제160조 또는 제241조에 따른다.

② 법 제9조의3제4항 본문에 따라 중앙행정기관의 장이 관세청장에게 개선조치를 요청한 경우 관세청장은 해당 제품의 사업자에게 개선조치를 요구할 수 있다. 이 경우 사업자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

③ 법 제9조의3제4항제2호에 따른 중대한 결함은 다음 각 호의 결함으로 한다.

1. 제품의 제조, 유통 또는 사용과 관련하여 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 소비자에게 다음 각 목의 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 결함
가. 사망

나. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 4주 이상의 치료가 필요한 골절·질식·화상·감전 등 신체적 부상이나 질병

2. 화재 또는 폭발을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 결함

제6조(수거등의 권고절차)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제6조(수거등의 권고절차) ① 중앙행정기관의 장은 법 제10조제1항에 따라 수거등을 권고할 경우에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 적은 서면(전자문서를 포함한다)으로 하여야 한다.

1. 해당 제품의 제품명·상표·모델명
2. 권고의 사유 및 내용
3. 해당 제품의 제조·수입업자의 상호 및 그 대표자의 성명
4. 수락 여부 통지기한
5. 수락 거부 시의 조치
6. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 수거등을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항에 따라 수거등을 권고받은 사업자는 10일 이내에 중앙행정기관의 장에게 다음 각 호의 사항을 서면으로 적어 권고의 수락 여부 등을 통지하여야 한다.

1. 사업자의 상호 및 그 대표자의 성명
2. 권고의 수락 여부
3. 해당 제품의 일련번호 또는 로트번호
4. 수거등의 시기·방법 등 조치계획
5. 권고의 수락을 거부하는 경우에는 그 사유

제7조(공표의 방법)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제7조(공표의 방법) 중앙행정기관의 장은 법 제10조제2항에 따라 다음 각 호의 사항을 신문·방송 또는 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망 등을 통하여 공표할 수 있다.

1. 해당 제품의 제품명·상표·모델명
2. 해당 제품의 일련번호 또는 로트번호
3. 권고의 사유 및 내용
4. 권고이행 의무자의 상호 및 그 대표자의 성명
5. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 소비자보호를 위하여 필요하다고 인정하는 사항

제8조(제품 수거등의 결과보고 등)

[제정(2011. 1.28)]

제8조(제품 수거등의 결과보고 등) ① 법 제10조제3항에서 “조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 수거등에 대한 중앙행정기관의 장의 권고사항
2. 수거등의 내용과 실적
3. 수거등을 이행하지 못한 제품에 대한 조치계획
4. 위해의 재발 방지를 위한 대책

② 법 제10조제3항에 따른 보고를 하려는 자는 별지 제1호서식의 제품의 수거등 결과보고서를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

[개정(2015. 7.24)-현행]

제8조(제품 수거등의 결과보고 등) ① 법 제10조제3항에서 “조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 수거등에 대한 중앙행정기관의 장의 권고사항
2. 수거등의 내용과 실적
3. 수거등을 이행하지 못한 제품에 대한 조치계획
4. 위해의 재발 방지를 위한 대책

② 법 제10조제3항에 따른 보고를 하려는 자는 별지 [제1호의3서식](#)의 제품의 수거등 결과보고서를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

제9조(수거등의 명령절차)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제9조(수거등의 명령절차) ① 중앙행정기관의 장은 법 제11조제1항에 따라 제품의 수거등을 명령하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 문서(전자문서를 포함한다)로 하여야 한다.

1. 해당 제품의 제품명·상표·모델명
2. 해당 제품의 일련번호 또는 로트번호
3. 수거등 명령의 사유 및 내용
4. 해당 제품의 제조·수입업자의 상호 및 그 대표자의 성명
5. 수거등의 시기 및 방법
6. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 수거등의 명령에 필요하다고 인정하는 사항

② 법 제11조제1항에 따른 공표에 관하여는 제7조를 준용한다. 이 경우 “권고”는 “명령”으로 본다.

제10조(중대한 결함의 범위)

[제정(2011. 1.28)]

제10조(중대한 결함의 범위) 법 제11조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 중대한 결함”이란 다음 각 호의 결함을 말한다.

1. 제품의 제조, 유통 또는 사용과 관련하여 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 소비자에게 다음 각 목의 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 결함

가. 사망

나. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 4주 이상의 치료가 필요한 골절·질식·화상·감전 등 신체적 부상이나 질병

2. 화재를 일으킨 제품결함(제품 외부로 불꽃 등이 발생하지 아니하는 제품결함은 제외한다)

[개정(2015. 7.24)]

제10조(중대한 결함의 범위) 법 제11조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 중대한 결함”이란 다음 각 호의 결함을 말한다.

1. 제품의 제조, 유통 또는 사용과 관련하여 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 소비자에게 다음 각 목의 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 결함

가. 사망

나. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의료기관에서 4주 이상의 치료가 필요한 골절·질식·화상·감전 등 신체적 부상이나 질병

2. 화재 또는 폭발을 일으킨 제품결함

[개정(2015.11.18.)-현행]

제10조(중대한 결함의 범위) 법 제11조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 중대한 결함”이란 제5조의4제3항 각 호의 결함을 말한다.

1. 삭제 <2015. 11. 18.>

2. 삭제 <2015. 11. 18.>

제11조(보고사항)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제11조(보고사항) ① 법 제11조제2항에서 “조치의 결과 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 제8조제1항 각 호의 사항을 말한다. 이 경우 “권고”는 “명령”으로 본다.

② 법 제11조제2항에 따른 보고의 절차에 관하여는 제8조제2항을 준용한다.

제12조(제품의 직접 수거등 조치)

[제정(2011. 1.28)]

제12조(제품의 직접 수거등 조치) 법 제11조제3항 후단에 따른 수거등에 사용되는 비용의 징수절차에 관하여는 국고금관리법령을 준용한다.

[개정(2015. 7.24)-현행]

제12조(제품의 직접 수거등 조치) 법 제11조제3항 후단에 따른 수거등에 사용되는 비용의 징수절차에 관하여는 「행정대집행법」에 따른다.

제13조(권고 등의 해제 신청 등 절차)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제13조(권고 등의 해제 신청 등 절차) ① 법 제12조제1항에 따라 수거등의 권고나 명령에 대해 불복하려는 사업자는 별지 제2호서식의 수거등의 권고·명령 해제신청서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

② 소관 중앙행정기관의 장은 법 제12조제2항 단서에 따라 해제 여부 결정기간을 연장할 때에는 연장 사유와 연장기간 등을 구체적으로 적은 서면으로 신청인에게 통지하여야 한다.

③ 소관 중앙행정기관의 장은 법 제12조제2항에 따라 수거등의 권고·명령의 전부 또는 일부의 해제 여부를 결정하였을 때에는 해제 신청을 한 사업자에게 즉시 알려야 한다. 이 경우 법 제10조제2항 또는 제11조제1항에 따라 공표를 한 경우에는 공표한 방법과 같은 방법으로 해제사실을 공표하여야 한다.

제14조(제품 자진 수거등의 방법)

[제정(2011. 1.28)]

제14조(제품 자진 수거등의 방법) ① 법 제13조제1항에 따른 보고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 해당 제품의 제품명·상표·종류·등급 및 호칭
 2. 해당 제품의 품목번호 및 제조 연월일(제조 연월일이 없는 경우에는 수입 연월일을 말한다)
- ② 사업자는 법 제13조제1항에 따른 수거등을 하려는 경우에는 위해사실을 알게 된 날부터 10일 이내에 별지 제3호서식의 제품 수거등의 계획서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 제품 수거등의 계획서를 받은 소관 중앙행정기관의 장은 제품 수거등의 계획이 해당 제품으로 인한 위해를 제거하는 데 미흡하다고 인정되면 보완을 요구할 수 있다.
- ④ 법 제13조제2항에 따른 보고를 하려는 자는 별지 제4호서식의 제품의 자진 수거등 결과보고서를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

[개정(2012. 8.22)]

제14조(제품 자진 수거등의 방법) ① 법 제13조제1항에 따른 보고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 해당 제품의 제품명·상표·종류·등급 및 호칭
 2. 해당 제품의 품목번호 및 제조 연월일(제조 연월일이 없는 경우에는 수입 연월일을 말한다)
- ② 사업자는 법 제13조제1항에 따른 수거등을 하려는 경우에는 위해사실을 알게 된 날부터 10일 이내에 별지 제3호서식의 제품 수거등의 계획서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 제품 수거등의 계획서를 받은 소관 중앙행정기관의 장은 제품 수거등의 계획이 해당 제품으로 인한 위해를 제거하는 데 미흡하다고 인정되면 보완을 요구할 수 있다.
- ④ 법 제13조제2항에 따른 보고를 하려는 자는 별지 제4호서식의 제품의 자진 수거등 결과보고서를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 법 제13조제3항 본문에 따른 보고를 하려는 자는 별지 제5호서식의 외국에서의 제품 수거등 조치보고서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

[개정(2020. 6. 9)-현행]

제14조(제품 자진 수거등의 방법) ① 법 제13조제1항에 따른 보고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 해당 제품의 제품명·상표·종류·등급 및 호칭
 2. 해당 제품의 품목번호 및 제조 연월일(제조 연월일이 없는 경우에는 수입 연월일을 말한다)
- ② 삭제
- ③ 삭제
- ④ 법 제13조제2항에 따른 보고를 하려는 자는 별지 제4호서식의 제품의 자진 수거등 결과보고서를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 법 제13조제3항 본문에 따른 보고를 하려는 자는 별지 제5호서식의 외국에서의 제품 수거등 조치보고서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

제14조2(사업자의 보고의무)

[개정(2015. 7.24)-조문신설-현행]

제14조의2(사업자의 보고의무) ① 법 제13조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “소비자의 사용 부주의로 발생한 사고 등 대통령령으로 정하는 사고”란 다음 각 호의 사고를 말한다.

1. 자동차·원동기·자전거·선박·철도 또는 항공기 등의 운전 부주의로 발생한 사고
2. 소비자가 제품을 사용하여 자살·자해하거나 의도적으로 다른 사람을 상해 또는 사망에 이르게 한 사고
3. 동일한 제품에 대하여 이미 사업자 또는 다른 사업자가 보고한 사고

4. 개별 법령에 따라 보고한 사고

② 법 제13조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “해당 제품의 명칭·사고내용 및 판매수량 등 대통령령으로 정하는 내용”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 해당 제품의 명칭·상표 및 모델명
2. 사고내용, 사고 발생 일자 및 장소
3. 판매수량 및 판매기간
4. 제조기간 및 제조수량

③ 법 제13조의2제1항제4호에서 “동일한 제품이 반복적인 사고를 일으키는 경우 등 대통령령으로 정하는 사고”란 다음 각 호의 사고를 말한다.

1. 동일한 제품이 3회 이상 「의료법」 제3조에 따른 의료기관에서 치료가 필요한 부상 또는 질병을 일으킨 사고
2. 한 번의 사고로 인하여 3명 이상의 사람에게 「의료법」 제3조에 따른 의료기관에서 치료가 필요한 부상 또는 질병을 일으킨 사고
3. 시중에 유통시킨 제품과 동일한 제품으로 인하여 외국에서 발생한 사고로서 법 제13조의2제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 사고

④ 법 제13조의2제1항에 따른 보고를 하려는 자는 사고가 발생한 사실을 안 때부터 48시간 이내에 별지 제5호의2서식의 제품사고 발생 보고서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

제14조3(사업자의 사고조사)

[개정(2018. 6.12)-조문신설]

제14조의3(사업자의 사고조사) ① 법 제13조의3제1항에서 “사고빈도, 사고로 인한 위해도 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 동일한 제품이 일정기간 동안 법 제13조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고(제14조의2제1항 각 호의 사고를 제외한다. 이하 “중대사고”라 한다)를 일으킨 횟수
2. 중대사고로 인한 생명·신체 또는 재산상 피해의 정도
3. 동일한 제품에 대한 소비자의 사용빈도 및 판매량
4. 사업자(제조업자 또는 수입업자)를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 매출액 또는 자산총액, 인력현황 및 기술력 등

② 법 제13조의3제1항에 따른 사고조사 명령을 받은 사업자는 명령을 받은 날부터 7일 이내에 사고조사계획서를 작성하여 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 하며, 중대사고를 일으킨 제품에 대한 전문가로 구성된 조사반을 구성하여 사고조사에 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 사업자는 제2항에 따라 제출한 사고조사계획서에 대하여 소관 중앙행정기관의 장의 보완명령이 있는 경우 보완명령을 받은 날부터 3일 이내에 보완하여 제출하여야 한다.

④ 사고조사의 방법에 관하여는 제16조제1항을 준용한다.

⑤ 사업자는 법 제13조의3제1항에 따른 사고조사 명령을 받은 날부터 3개월 이내에 사고조사 결과 보고서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 사고원인의 미확정 등 그 기한 내에 제출할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 그 사유를 보고하고 제출기한을 연장할 수 있다.

⑥ 사업자는 제5항에 따라 제출한 사고조사 결과보고서에 대하여 소관 중앙행정기관의 장의 보완명령이 있는 경우 보완명령을 받은 날부터 1개월 이내에 보완하여 제출하여야 한다.

⑦ 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터, 법 제21조제1항에 따른 한국제품안전협회 및 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정을 받은 시험·검사기관은 사업자의 요청에 따라 사고조사에 대한 행정적·기술적 지원을 할 수 있다.

[개정(2018. 9.18)-현행]

제14조의3(사업자의 사고조사) ① 법 제13조의3제1항에서 “사고빈도, 사고로 인한 위해도 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 동일한 제품이 일정기간 동안 법 제13조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고(제14조의2제1항 각 호의 사고를 제외한다. 이하 “중대사고”라 한다)를 일으킨 횟수
2. 중대사고로 인한 생명·신체 또는 재산상 피해의 정도
3. 동일한 제품에 대한 소비자의 사용빈도 및 판매량
4. 사업자(제조업자 또는 수입업자)를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 매출액 또는 자산총액, 인력현황 및 기술력 등

② 법 제13조의3제1항에 따른 사고조사 명령을 받은 사업자는 명령을 받은 날부터 7일 이내에 사고조사계획서를 작성하여 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 하며, 중대사고를 일으킨 제품에 대한 전문가로 구성된 조사반을 구성하여 사고조사에 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 사업자는 제2항에 따라 제출한 사고조사계획서에 대하여 소관 중앙행정기관의 장의 보완명령이 있는 경우 보완명령을 받은 날부터 3일 이내에 보완하여 제출하여야 한다.

④ 사고조사의 방법에 관하여는 제16조제1항을 준용한다.

⑤ 사업자는 법 제13조의3제1항에 따른 사고조사 명령을 받은 날부터 3개월 이내에 사고조사 결과보고서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 사고원인의 미확정 등 그 기간 내에 제출할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 그 사유를 보고하고 제출기한을 연장할 수 있다.

⑥ 사업자는 제5항에 따라 제출한 사고조사 결과보고서에 대하여 소관 중앙행정기관의 장의 보완명령이 있는 경우 보완명령을 받은 날부터 1개월 이내에 보완하여 제출하여야 한다.

⑦ 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터, [관리원](#) 및 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정을 받은 시험·검사기관은 사업자의 요청에 따라 사고조사에 대한 행정적·기술적 지원을 할 수 있다.

제15조(자료제출 요청 범위 등)

[제정(2011. 1.28)]

제15조(자료제출 요청 범위 등) 법 제15조제1항 전단에 따른 사고(이하 “제품사고”라 한다)의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 위하여 사업자에게 요청할 수 있는 자료의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 해당 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시에 관한 자료
2. 제조·유통한 제품의 수량 및 판매 등에 관한 자료
3. 제품사고의 경위와 원인을 파악하는 데 필요한 자료

[개정(2015. 7.24)-현행]

제15조(자료제출 요청 범위 등) 법 제15조제1항 전단에 따른 사고(이하 “제품사고”라 한다)의 경위와 원인을 파악하고 필요한 안전조치를 위하여 사업자 또는 법 제15조제1항 각 호에 해당하는 기관의 장에게 요청할 수 있는 자료의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 해당 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시에 관한 자료
2. 제조·유통한 제품의 수량 및 판매 등에 관한 자료

2의2. 제품으로 인하여 발생한 생명·신체 또는 재산상 피해 등에 관한 자료(「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보는 제외한다)

2의3. 사업자 또는 법 제15조제1항 각 호에 해당하는 기관이 자체적으로 제품의 안전성에 대하여 실시한 조사의 결과 및 시험·검사 분석 등에 관한 자료

2의4. 사고가 발생한 제품의 법령 위반 사례

3. 그 밖에 제품사고의 경위와 원인을 파악하는 데 필요한 자료

제16조(제품사고 조사의 방법 등)

[제정(2011. 1.28)]

제16조(제품사고 조사의 방법 등) ① 법 제15조제2항에 따른 제품사고 조사의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 제품사고와 관련이 있는 시설·제품 등에 대한 현장조사 또는 감정
2. 제품사고와 관련이 있는 사실 또는 정보에 대한 조회
- ② 중앙행정기관의 장은 제품사고 조사를 위하여 필요하면 법 제15조제2항에 따라 지정된 제품사고 조사센터의 직원에게 일정한 장소 또는 시설을 방문하여 시설, 제품공정, 제품 또는 자료 등을 조사하거나 감정을 하게 할 수 있다. 이 경우 관계인의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 현장조사를 하는 사람은 별지 제5호서식의 제품사고 조사원증을 지니고 관계인에게 내보여야 한다.

[개정(2012. 8.22)-현행]

제16조(제품사고 조사의 방법 등) ① 법 제15조제2항에 따른 제품사고 조사의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 제품사고와 관련이 있는 시설·제품 등에 대한 현장조사 또는 감정
2. 제품사고와 관련이 있는 사실 또는 정보에 대한 조회
- ② 중앙행정기관의 장은 제품사고 조사를 위하여 필요하면 법 제15조제2항에 따라 지정된 제품 사고조사센터의 직원에게 일정한 장소 또는 시설을 방문하여 시설, 제품공정, 제품 또는 자료 등을 조사하거나 감정을 하게 할 수 있다. 이 경우 관계인의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 현장조사를 하는 사람은 [별지 제6호서식](#)의 제품사고 조사원증을 지니고 관계인에게 내보여야 한다.

제17조(제품사고조사센터의 지정)

[제정(2011. 1.28)]

제17조(제품사고조사센터의 지정) ① 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터(이하 “제품사고조사센터” 라 한다)의 지정요건은 다음 각 호와 같다.

1. 비영리법인 또는 비영리단체일 것
2. 「국가표준 기본법」 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 법인이나 단체일 것
3. 제품사고 조사를 전담하는 조직을 갖추고 있을 것
4. 사업자로부터 재정적인 지원을 받지 아니하는 등 조사활동에 관한 독립성을 확보하고 있을 것
- ② 중앙행정기관의 장은 법 제15조제2항에 따라 제품사고조사센터를 지정한 경우에는 별지 제6호 서식의 제품사고조사센터 지정서를 발급하여야 한다.
- ③ 중앙행정기관의 장은 제품사고조사센터에 대하여 사고조사에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

[개정(2012. 8.22)-현행]

제17조(제품사고조사센터의 지정) ① 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터(이하 “제품사고조사센터” 라 한다)의 지정요건은 다음 각 호와 같다.

1. 비영리법인 또는 비영리단체일 것
2. 「국가표준 기본법」 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 법인이나 단체일 것
3. 제품사고 조사를 전담하는 조직을 갖추고 있을 것
4. 사업자로부터 재정적인 지원을 받지 아니하는 등 조사활동에 관한 독립성을 확보하고 있을 것
- ② 중앙행정기관의 장은 법 제15조제2항에 따라 제품사고조사센터를 지정한 경우에는 별지 [제7호서식](#)의 제품사고조사센터 지정서를 발급하여야 한다. <개정 2012. 8. 22.>
- ③ 중앙행정기관의 장은 제품사고조사센터에 대하여 사고조사에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

제17조의2(안전성조사 결과 등에 관한 공표의 방법 등)

[개정(2015. 7.24)-조문신설-현행]

제17조의2(안전성조사 결과 등에 관한 공표의 방법 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제15조의2제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 신문 또는 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송을 통하여 공표할 수 있다.

1. 해당 제품의 명칭·모델명·제품사진
 2. 해당 제품의 사업자의 상호 및 그 대표자의 성명
 3. 법 제9조제1항에 따른 안전성조사 또는 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사의 내용과 결과
- ② 법 제15조의2제2항에 따라 안전성조사 결과를 공표하려는 지방자치단체의 장 또는 공공기관의 장은 공표 예정일 5일 전까지 소관 중앙행정기관의 장에게 미리 알려야 한다. 다만, 지방자치단체의 장 또는 공공기관의 장이 소비자의 생명·신체에 끼치는 위해와 그 확산을 방지하기 위하여 긴급하다고 인정하는 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 알리고 즉시 공표할 수 있다.

제17조의3(제품 수거등에 대한 이행점검 등)

[개정(2020. 6. 9)-조문신설-현행]

제17조의3(제품 수거등에 대한 이행점검 등) ① 법 제10조·제11조에 따라 제품의 수거등의 권고·명령을 받은 사업자 또는 법 제13조에 따라 제품의 수거등을 해야 하는 사업자는 법 제15조의3제1항에 따라 제품의 수거등의 권고·명령을 받은 날 또는 제품의 중대한 결함으로 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 날부터 10일 이내에 별지 제7호의2서식의 제품 수거등 계획서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 소관 중앙행정기관의 장에게 제출해야 한다. 다만, 법 제10조제1항에 따른 개선조치 권고를 받은 사업자가 개선조치 권고를 받은 날부터 10일 이내에 같은 조 제3항 및 이 영 제8조에 따라 조치의 결과 등을 소관 중앙행정기관의 장에게 보고한 경우에는 제품 수거등 계획서를 제출한 것으로 본다.

1. 해당 품목의 제조·수입기록서 사본
2. 판매처별 판매량·판매일 등의 기록

② 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 제품 수거등 계획서를 제출받은 소관 중앙행정기관의 장은 해당 계획이 제품으로 인한 위해를 제거하는 데 미흡하다고 인정되면 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 보완요구를 받은 사업자는 보완요구를 받은 날부터 3일 이내에 제품 수거등 계획서를 보완하여 제출해야 한다.

③ 법 제15조의3제3항에 따라 관계 공무원 또는 임직원이 출입·점검 시 제시해야 하는 증표는 공무원증 또는 별지 제8호서식의 제품안전 조사원증으로 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 법 제15조의3제4항에 따라 제품 수거등의 보완명령을 하려는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 문서(전자문서를 포함한다)로 해야 한다.

1. 해당 제품의 제품명·상표·모델명
2. 보완명령의 내용

⑤ 제4항에 따른 보완명령을 받은 사업자는 보완명령을 받은 날부터 1개월 이내에 보완명령의 내용을 이행하고 별지 제7호의3서식의 제품 수거등 보완명령 이행 결과보고서를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출해야 한다. 다만, 해당 기간 내에 제출할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 그 사유를 명시하여 10일을 넘지 않는 범위에서 한 차례만 이행기간 연장을 요청할 수 있다.

제4장 제품안전관리의 기반조성

제18조(제품안전정보망의 공유 등)

[제정(2011. 1.28)]

제18조(제품안전정보망의 공유 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제16조제1항에 따라 제품안전정보망을 구축하는 경우에는 같은 항 각 호의 정보(이하 이 조에서 “제품안전 관련정보”라 한다)를 공유하기 위하여 관계 중앙행정기관의 제품안전정보망과의 연계 대책을 수립하여야 한다.

② 지식경제부장관은 법 제16조제2항에 따라 제품안전 관련정보를 공유하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 제품안전 관련정보의 범위 및 이용방식 등을 정할 수 있다.

[개정(2013. 3.23)-현행]

제18조(제품안전정보망의 공유 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제16조제1항에 따라 제품안전정보망을 구축하는 경우에는 같은 항 각 호의 정보(이하 이 조에서 “제품안전 관련정보”라 한다)를 공유하기 위하여 관계 중앙행정기관의 제품안전정보망과의 연계 대책을 수립하여야 한다.

② **산업통상자원부장관**은 법 제16조제2항에 따라 제품안전 관련정보를 공유하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 제품안전 관련정보의 범위 및 이용방식 등을 정할 수 있다.

제19조(제품안전에 관한 교육훈련의 방법 등)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제19조(제품안전에 관한 교육훈련의 방법 등) 중앙행정기관의 장은 법 제17조제1항에 따른 교육훈련을 종합적·체계적으로 수행하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 계획을 마련하여 운영할 수 있다.

1. 교육훈련의 기본방향
2. 교육훈련의 대상 및 교육방법
3. 교육훈련의 내용
4. 그 밖에 교육훈련에 필요한 사항

제20조(제품안전에 관한 홍보의 방법)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제20조(제품안전에 관한 홍보의 방법) 법 제17조제1항에 따른 소비자에 대한 홍보의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 정보통신매체를 이용하는 방법
2. 소비자단체의 홍보활동을 지원하는 방법
3. 현장실습 등 체험 위주의 방법
4. 「방송법」 제73조제4항에 따른 비상업적 공익광고를 활용하는 방법
5. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 제품안전과 관련하여 소비자에 대한 홍보에 적합하다고 인정하는 방법

제20조의2(제품안전연구 등에 관한 출연)

[제정(2015. 7.24)-조문신설]

제20조의2(제품안전연구 등에 관한 출연) 법 제18조제1항에서 “대통령령으로 정하는 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인·단체”란 다음 각 호의 법인·단체를 말한다.

1. 법 제21조제1항에 따른 한국제품안전협회
2. 「산업기술혁신 촉진법」 제38조제1항에 따른 한국산업기술진흥원
3. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 제품안전 관련 업무를 수행하는 데 전문성이 있다고 인정하는 법인 또는 단체

[개정(2018. 9.18)-현행]

제20조의2(제품안전연구 등에 관한 출연) 법 제18조제1항에서 “대통령령으로 정하는 제품안전 관련 업무를 수행하는 법인·단체”란 다음 각 호의 법인·단체를 말한다.

1. 관리원

2. 「산업기술혁신 촉진법」 제38조제1항에 따른 한국산업기술진흥원

3. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 제품안전 관련 업무를 수행하는 데 전문성이 있다고 인정하는 법인 또는 단체

제21조(출연금의 지급기준 및 사용·관리)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제21조(출연금의 지급기준 및 사용·관리) ① 중앙행정기관의 장이 법 제18조에 따라 비용을 출연하는 경우에는 제품안전에 관한 연구와 기술개발의 추진 상황 등을 고려하여 한꺼번에 지급하거나 분할하여 지급할 수 있다.

② 제1항에 따라 출연금을 지급받은 자는 그 출연금에 대하여 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 하며, 중앙행정기관의 장이 정하는 바에 따라 제품안전에 관한 연구와 기술개발과 관련한 다음 각 호의 비용으로 사용하여야 한다.

1. 내부 인건비, 외부 인건비 등 인건비(연구·개발과 관련이 없는 인건비는 제외한다)
2. 연구장비 및 재료비, 연구활동비, 연구 수당 등 직접비
3. 인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비 등 간접비
4. 위탁 연구개발비

③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 출연금을 지급받은 자가 정당한 사유 없이 제2항 각 호의 용도 외의 용도로 출연금을 사용한 경우에는 그 출연금의 전부 또는 일부를 회수할 수 있다.

제22조(제품 위해사고의 예방을 위한 협력 등)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제22조(제품 위해사고의 예방을 위한 협력 등) 법 제19조제1항에서 “시장감시 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 유통되는 제품의 위해정보 수집을 위한 시장감시 및 제품안전관리 지도
2. 제품의 위해·위험 사례 조사
3. 유통되는 제품의 안전성조사
4. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 제품사고를 예방하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

제23조(불법·불량제품 조사수행자의 증표)

[제정(2011. 1.28)]

제23조(불법·불량제품 조사수행자의 증표) 법 제21조제3항제3호에 따른 불법·불량제품에 대한 조사를 하는 자는 별지 제7호서식의 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

[개정(2012. 8.22)]

제23조(불법·불량제품 조사수행자의 증표) 법 제21조제3항제3호에 따른 불법·불량제품에 대한 조사를 하는 자는 별지 제8호서식의 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

[개정(2018. 9.18)-조문삭제]

제23조의2(정관)

[개정(2018. 9.18)-조문신설-현행]

제23조의2(정관) 관리원의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주된 사무소
4. 이사회의 운영에 관한 사항
5. 임원 및 직원에 관한 사항
6. 업무 및 그 집행에 관한 사항
7. 재산 및 그 회계에 관한 사항
8. 정관의 변경에 관한 사항
9. 공고의 방법
10. 내부규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

제23조의3(임원)

[개정(2018. 9.18)-조문신설-현행]

제23조의3(임원) ① 관리원에는 정관으로 정하는 바에 따라 관리원의 장(이하 “원장”이라 한다) 1명을 포함한 11명 이내의 이사와 감사 1명을 둔다.

② 관리원의 직원은 정관으로 정하는 바에 따라 원장이 임명한다.

제23조의4(임원의 직무)

[개정(2018. 9.18)-조문신설-현행]

제23조의4(임원의 직무) ① 원장은 관리원을 대표하고 관리원의 업무를 총괄한다.

② 원장이 부득이한 사유로 그 업무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 임원이 그 업무를 대행한다.

③ 이사는 이사회에 부쳐진 안건을 심의·의결한다.

④ 감사는 관리원의 업무 및 회계를 감사한다.

제23조의5(이사회)

[개정(2018. 9.18)-조문신설-현행]

제23조의5(이사회) ① 관리원의 업무와 운영에 관한 중요한 사항을 심의·의결하기 위하여 관리원에 이사회를 둔다.

② 이사회는 원장과 이사로 구성한다.

③ 원장은 이사회를 소집하고, 이사회의 의장이 된다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 이사회에 관한 사항은 정관으로 정한다.

제23조의6(제품안전 관련 조사수행자의 증표)

[개정(2018. 9.18)-조문신설-현행]

제23조의6(제품안전 관련 조사수행자의 증표) 법 제21조의3제1호, 제2호 또는 제4호부터 제8호까지의 규정에 따른 제품안전과 관련된 조사를 하는 자는 별지 제8호서식의 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

제23조의7(승인 및 보고 등)

[개정(2018. 9.18)-조문신설-현행]

제23조의7(승인 및 보고 등) ① 관리원은 법 제21조의5제1항에 따라 산업통상자원부장관의 승인을 받으려는 경우에는 매년 11월 30일까지 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 다음 사업연도의 사업계획서
2. 다음 사업연도의 세입·세출예산안

② 관리원은 법 제21조의5제2항에 따라 산업통상자원부장관에게 보고하려는 경우에는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 직전 사업연도의 세입·세출 결산서
2. 직전 사업연도의 사업실적 보고서
3. 산업통상자원부장관이 위탁하는 사업의 추진 현황

제23조의8(관리 및 감독)

[개정(2018. 9.18)-조문신설-현행]

제23조의8(관리 및 감독) ① 산업통상자원부장관은 법 제21조의5제3항에 따라 관리원에 업무·회계 및 재산에 관하여 필요한 사항을 보고하게 하거나 자료의 제출, 그 밖에 필요한 지시 또는 명령을 할 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 소속 공무원으로 하여금 관리원의 장부·서류와 그 밖의 물건을 검사하게 하는 등 제1항에 따른 관리·감독을 하게 할 수 있다.

제5장 보칙

제24조(청문)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제24조(청문) 중앙행정기관의 장은 제9조에 따라 수거등을 명하려는 경우에는 청문을 하여야 한다. 다만, 소비자의 생명·신체 또는 재산에 긴급하고 현저한 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다고 인정되는 경우로서 그 위해의 발생 또는 확산을 방지하기 위하여 불가피하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(권한의 위임)

[제정(2011. 1.28)]

제25조(권한의 위임) 중앙행정기관의 장의 권한 중 지식경제부장관의 다음 각 호의 권한은 법 제24조에 따라 기술표준원장에게 위임한다.

1. 법 제8조제1항에 따른 제품사고 등에 관한 통계의 작성·관리
2. 법 제9조제1항에 따른 안전성조사
3. 법 제10조제1항 및 제2항에 따른 제품 수거등의 권고 및 공표
4. 법 제11조제1항에 따른 제품 수거등의 명령 및 공표
5. 법 제11조제3항에 따른 제품 수거등의 조치 및 비용 징수
6. 법 제12조제2항에 따른 제품 수거등의 권고 또는 명령의 전부 또는 일부 해제
7. 법 제15조제1항에 따른 제품사고의 조사를 위한 자료의 제출 요청
8. 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터의 지정
9. 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영
10. 법 제17조에 따른 제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보
11. 법 제18조제1항에 따른 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용의 출연
12. 법 제19조제1항에 따른 제품사고를 예방하기 위한 협력사업 추진
13. 법 제27조에 따른 과태료의 부과·징수

[개정(2013. 3.23)]

제25조(권한의 위임) 중앙행정기관의 장의 권한 중 [산업통상자원부장관](#)의 다음 각 호의 권한은 법 제24조에 따라 기술표준원장에게 위임한다.

1. 법 제8조제1항에 따른 제품사고 등에 관한 통계의 작성·관리
2. 법 제9조제1항에 따른 안전성조사
3. 법 제10조제1항 및 제2항에 따른 제품 수거등의 권고 및 공표
4. 법 제11조제1항에 따른 제품 수거등의 명령 및 공표
5. 법 제11조제3항에 따른 제품 수거등의 조치 및 비용 징수
6. 법 제12조제2항에 따른 제품 수거등의 권고 또는 명령의 전부 또는 일부 해제
7. 법 제15조제1항에 따른 제품사고의 조사를 위한 자료의 제출 요청
8. 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터의 지정
9. 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영
10. 법 제17조에 따른 제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보
11. 법 제18조제1항에 따른 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용의 출연
12. 법 제19조제1항에 따른 제품사고를 예방하기 위한 협력사업 추진
13. 법 제27조에 따른 과태료의 부과·징수

[개정(2015.11.18)]

제25조(권한의 위임) 중앙행정기관의 장의 권한 중 [산업통상자원부장관](#)의 다음 각 호의 권한은 법 제24조에 따라 국가기술표준원장에게 위임한다.

1. 법 제8조제1항에 따른 제품사고 등에 관한 통계의 작성·관리
2. 법 제9조제1항 및 제2항에 따른 [안전성조사, 조사내용, 결과의 보관 및 열람](#)
2의2. 법 제9조의2제1항 및 제2항에 따른 안전성조사 및 그 결과의 통보
[2의3. 법 제9조의3제1항 및 제3항에 따른 안전성조사, 조사내용, 결과의 보관 및 열람](#)
[2의4. 법 제9조의3제4항에 따른 반송, 폐기 또는 개선조치의 요청 및 제품 수거등의 권고 또는 제품 수거등의 명령](#)
3. 법 제10조제1항 및 제2항에 따른 제품 수거등의 권고 및 공표
4. 법 제11조제1항에 따른 제품 수거등의 명령 및 공표
5. 법 제11조제3항에 따른 제품 수거등의 조치 및 비용 징수
6. 법 제12조제2항에 따른 제품 수거등의 권고 또는 명령의 전부 또는 일부 해제
7. 법 제15조제1항에 따른 제품사고의 조사를 위한 자료의 제출 요청
8. 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터의 지정
8의2. 법 제15조의2제1항에 따른 안전성조사 또는 제품사고조사 결과의 공표
9. 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영
10. 법 제17조에 따른 제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보
11. 법 제18조제1항에 따른 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용의 출연
12. 법 제19조제1항에 따른 제품사고를 예방하기 위한 협력사업 추진
13. 법 제27조에 따른 과태료의 부과·징수

[개정(2013.12.11)]

제25조(권한의 위임) 중앙행정기관의 장의 권한 중 산업통상자원부장관의 다음 각 호의 권한은 법 제24조에 따라 [국가기술표준원장](#)에게 위임한다.

1. 법 제8조제1항에 따른 제품사고 등에 관한 통계의 작성·관리
2. 법 제9조제1항에 따른 안전성조사
3. 법 제10조제1항 및 제2항에 따른 제품 수거등의 권고 및 공표
4. 법 제11조제1항에 따른 제품 수거등의 명령 및 공표
5. 법 제11조제3항에 따른 제품 수거등의 조치 및 비용 징수
6. 법 제12조제2항에 따른 제품 수거등의 권고 또는 명령의 전부 또는 일부 해제
7. 법 제15조제1항에 따른 제품사고의 조사를 위한 자료의 제출 요청
8. 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터의 지정
9. 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영
10. 법 제17조에 따른 제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보
11. 법 제18조제1항에 따른 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용의 출연
12. 법 제19조제1항에 따른 제품사고를 예방하기 위한 협력사업 추진
13. 법 제27조에 따른 과태료의 부과·징수

[개정(2015. 7.24)]

제25조(권한의 위임) 중앙행정기관의 장의 권한 중 산업통상자원부장관의 다음 각 호의 권한은 법 제24조에 따라 [국가기술표준원장](#)에게 위임한다.

1. 법 제8조제1항에 따른 제품사고 등에 관한 통계의 작성·관리
 2. 법 제9조제1항 및 제2항에 따른 안전성조사 및 그 결과의 열람
- [2의2. 법 제9조의2제1항 및 제2항에 따른 안전성조사 및 그 결과의 통보](#)
3. 법 제10조제1항 및 제2항에 따른 제품 수거등의 권고 및 공표
 4. 법 제11조제1항에 따른 제품 수거등의 명령 및 공표
 5. 법 제11조제3항에 따른 제품 수거등의 조치 및 비용 징수
 6. 법 제12조제2항에 따른 제품 수거등의 권고 또는 명령의 전부 또는 일부 해제
 7. 법 제15조제1항에 따른 제품사고의 조사를 위한 자료의 제출 요청
 8. 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터의 지정

[8의2. 법 제15조의2제1항에 따른 안전성조사 또는 제품사고조사 결과의 공표](#)

9. 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영
10. 법 제17조에 따른 제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보
11. 법 제18조제1항에 따른 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용의 출연
12. 법 제19조제1항에 따른 제품사고를 예방하기 위한 협력사업 추진
13. 법 제27조에 따른 과태료의 부과·징수

[개정(2020. 6. 9)-현행]

제25조(권한의 위임) 중앙행정기관의 장의 권한 중 산업통상자원부장관의 다음 각 호의 권한은 법 제24조에 따라 국가기술표준원장에게 위임한다.

1. 법 제8조제1항에 따른 제품사고 등에 관한 통계의 작성·관리
2. 법 제9조제1항 및 제2항에 따른 안전성조사, 조사내용·결과의 보관 및 열람
- 2의2. 법 제9조의2제1항 및 제2항에 따른 안전성조사 및 그 결과의 통보
- 2의3. 법 제9조의3제1항 및 제3항에 따른 안전성조사, 조사내용·결과의 보관 및 열람
- 2의4. 법 제9조의3제4항에 따른 반송, 폐기 또는 개선조치의 요청 및 제품 수거등의 권고 또는 제품 수거등의 명령
3. 법 제10조제1항 및 제2항에 따른 제품 수거등의 권고 및 공표
- 3의2. 법 제10조제3항에 따른 조치결과 등 보고의 접수
4. 법 제11조제1항에 따른 제품 수거등의 명령 및 공표
- 4의2. 법 제11조제2항에 따른 조치결과 등 보고의 접수
5. 법 제11조제3항에 따른 제품 수거등의 조치 및 비용 징수
6. 법 제12조제2항에 따른 제품 수거등의 권고 또는 명령의 전부 또는 일부 해제
- 6의2. 법 제13조제1항에 따른 제품의 결함 보고의 접수
- 6의3. 법 제13조제2항에 따른 제품 수거등의 실적 등 보고의 접수
- 6의4. 법 제13조제3항에 따른 외국에서의 제품 수거등의 조치 보고 및 외국의 다른 사업자의 제품 수거등의 조치 사실 보고의 접수
- 6의5. 법 제13조의2제1항에 따른 중대사고 보고의 접수
- 6의6. 법 제13조의3제1항 및 제3항에 따른 사고조사 명령 및 사고조사 결과 보고의 접수
7. 법 제15조제1항에 따른 제품사고의 조사를 위한 자료의 제출 요청
8. 법 제15조제2항에 따른 제품사고조사센터의 지정
- 8의2. 법 제15조의2제1항에 따른 안전성조사 또는 제품사고조사 결과의 공표
- 8의3. 법 제15조의3제1항에 따른 제품 수거등 계획서의 접수
- 8의4. 법 제15조의3제2항 및 제4항에 따른 제품 수거등에 대한 이행점검 및 보완명령
9. 법 제16조제1항에 따른 제품안전정보망의 구축·운영
10. 법 제17조에 따른 제품안전에 관한 교육훈련 및 홍보
11. 법 제18조제1항에 따른 제품안전에 관한 연구와 기술개발에 필요한 비용의 출연
12. 법 제19조제1항에 따른 제품사고를 예방하기 위한 협력사업 추진
13. 법 제27조에 따른 과태료의 부과·징수

제25조의2(규제의 재검토)

[제정(2014.12. 9)-조문신설]

제25조의2(규제의 재검토) 산업통상자원부장관은 제15조에 따른 자료제출 요청 범위 등에 대하여 2015년 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[개정(2016.12.30.)-조문삭제-현행]

제6장 벌칙

제26조(과태료의 부과기준)

[제정(2011. 1.28)-현행]

제26조(과태료의 부과기준) ① 법 제27조에 따른 과태료의 부과기준은 별표와 같다.

② 중앙행정기관의 장은 위반행위의 정도, 위반횟수, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 별표에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘리거나 줄일 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 법 제27조에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

부 칙

대통령령 제22651호, 2011. 1.28.

제1조(시행일) 이 영은 2011년 2월 5일부터 시행한다.

제2조(규제의 재검토) 제6조제2항에 따른 권고의 수락 여부 통지기한 및 제14조제2항에 따른 제품 수거등의 계획서 제출기한은 2016년 2월 5일까지 그 타당성을 다시 검토하여 폐지·완화·개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(다른 법령의 개정) ① 품질경영 및 공산품안전관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조부터 제9조까지 및 제13조부터 제16조까지를 각각 삭제한다.

② 전기용품안전 관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조부터 제7조까지를 각각 삭제한다.

대통령령 제24060호, 2012. 8.22.

이 영은 2012년 8월 24일부터 시행한다

대통령령 제24442호, 2013. 3.23.

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 부터 제11조까지 생략

제12조(다른 법령의 개정) ①부터 <72>까지 생략

<73> 제품안전기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항부터 제4항까지, 제18조제2항 및 제25조 각 호 외의 부분 중 “지식경제부장관”을 각각 “산업통상자원부장관”으로 한다.

<74>부터 <92>까지 생략

대통령령 제24955호, 2013.12.11.

제1조(시행일) 이 영은 2013년 12월 12일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑭까지 생략

⑮ 제품안전기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조 각 호 외의 부분 중 “기술표준원장”을 “국가기술표준원장”으로 한다.

⑯부터 ⑳까지 생략

제4조 생략

대통령령 제25393호, 2014. 6.25.

제1조(시행일) 이 영은 2014년 6월 29일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑩까지 생략

⑪ 제품안전기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항제2호 중 “「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조제1호”를 “「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조”로 한다.

⑫ 생략

대통령령 제25840호, 2014.12. 9.

제1조(시행일) 이 영은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 부터 제16조까지 생략

대통령령 제26441호, 2015. 7.24.

제1조(시행일) 이 영은 2015년 7월 29일부터 시행한다.

제2조(사업자의 보고의무에 관한 적용례 등) ① 제14조의2의 개정규정은 이 영 시행 후 발생하는 사고부터 적용한다.

② 제14조의2제3항제1호의 개정규정에 따른 사고의 횟수는 이 영 시행 후 최초로 발생하는 사고부터 산정한다.

제3조(중대한 결함의 범위에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 종전의 제10조제2호에 따른 제품결함이 발생한 경우에는 제10조제2호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제4조(과태료에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과태료의 부과기준을 적용할 때에는 별표의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 영 시행 전의 위반행위로 받은 과태료 부과처분은 별표의 개정규정에 따른 위반행위의 횟수 산정에 포함하지 아니한다.

대통령령 제26646호, 2015.11.18.

제1조(시행일) 이 영은 2015년 11월 19일부터 시행한다.

제2조(수입제품의 안전성조사에 관한 적용례) 제5조의3 및 제5조의4의 개정규정은 이 영 시행 이후 「관세법」 제241조제1항에 따라 수입신고를 완료한 제품부터 적용한다.

대통령령 제277516호, 2016.12.30.

제1조(시행일) 이 영은 2017년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제12조까지 생략

대통령령 제27806호, 2017. 1.26.

제1조(시행일) 이 영은 2017년 1월 28일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑦까지 생략

⑧ 제품안전기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항제5호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제6호를 삭제한다.

5. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제4조제1항에 따른 안전인증기관

⑨ 및 ⑩ 생략

제4조 생략

대통령령 제28316호, 2017. 9.19.

이 영은 2017년 9월 22일부터 시행한다.

대통령령 제28961호, 2018. 6.12.

이 영은 2018년 6월 13일부터 시행한다.

대통령령 제29175호, 2018. 9.18.

제1조(시행일) 이 영은 2018년 9월 21일부터 시행한다.

제2조(제품안전 조사원증에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 종전의 별지 제8호서식에 따라 발급된 불법·불량제품 조사원증은 이 영 시행 이후 1개월 간 별지 제8호서식의 개정규정에 따라 발급된 제품안전 조사원증과 함께 사용할 수 있다.

제3조(다른 법령의 개정) ① 어린이제품 안전 특별법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조 중 “「제품안전기본법」 제21조에 따른 한국제품안전협회를”을 “「제품안전기본법」 제21조의2제1항에 따른 한국제품안전관리원을”로 한다.

제18조제3항 중 “「제품안전기본법」 제21조에 따른 한국제품안전협회”를 “「제품안전기본법」 제21조의2제1항에 따른 한국제품안전관리원”으로 한다.

② 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제2항 중 “「제품안전기본법」 제21조에 따른 한국제품안전협회”를 “「제품안전기본법」 제21조의2제1항에 따른 한국제품안전관리원”으로 한다.

대통령령 제30106호, 2019.10. 8.

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 부터 제5조까지 생략

대통령령 제30772호, 2020. 6. 9.

제1조(시행일) 이 영은 2020년 6월 11일부터 시행한다.

제2조(제품 수거등 계획서 제출에 관한 적용례 등) ① 제17조의3제1항의 개정규정은 이 영 시행 이후 제품 수거등의 권고·명령을 받거나 제품의 중대한 결함으로 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 경우부터 적용한다.

② 이 영 시행 전에 제품의 중대한 결함으로 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있다는 사실을 알게 된 경우에는 제14조제2항·제3항 및 별지 제3호서식의 개정규정에도 불구하고 종전의 제14조제2항·제3항 및 별지 제3호서식에 따른다.